



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. DEMANDANTE

1.1. Unidade	CDTEC
1.2. Responsável pela Demanda	Edson Mateus de Sousa
1.3. E-mail funcional	edson.sousa@trt10.jus.br
1.4. Telefone	(61) 3348-1249

2. OBJETO

2.1.Demanda	Substituição e atualização dos links de comunicação <i>Multiprotocol Label Switching</i> - MPLS, atualmente providos pelo contrato 041/2018 (0895535) por meio de contratação de empresa especializada para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo.			
2.2. Quantidade de serviço e/ou objeto a ser contratada (demanda)	Grupo	Links IP com SD-WAN		
	1	Item	Unidade	Endereço Atual
		1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF CEP 70.097-900
		2	Foro Trabalhista de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF CEP: 70.760-522
		3	Foro Trabalhista de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120
		4	Vara do Trabalho Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF CEP:72405-610
		5	Foro Trabalhista de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022
		6	Foro Trabalhista de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO CEP: 77.006-338
		7	Vara do Trabalho de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100
		8	Vara do Trabalho de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000
		9	Vara do Trabalho de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360 Guaraí - TO CEP: 77.700-000
		10	Complexo da Escola Judicial	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF CEP: 70.790-160

2.3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou que deva ser adquirido o bem

A data limite para início da prestação dos serviços é **11/05/2023**, quando expirar-se-á vigência do **Contrato n.º 041/2018** (id. 0895535)

2.4. Justificativa da necessidade da contratação de serviço ou aquisição de bem, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso

Garantir a conectividade entre as unidades do TRT10 é fundamental para viabilizar a comunicação eficiente e segura entre unidades, equipes, sistemas e serviços de tecnologia da informação e comunicações no TRT10. Para atendimento dessa necessidade, o Tribunal conta atualmente com o contrato 041/2018 (0895535), que realiza a interconexão das localidades do tribunal por meio de links de dados utilizando a tecnologia *Multiprotocol Label Switching* - MPLS.

Além de expirar em 11/05/2023, sem possibilidade de renovação, o atual contrato mostra-se incompatível com as necessidades do Tribunal e incapaz de suprir a crescente demanda gerada pela digitalização de grande parte dos processos de trabalho administrativos e judiciais, inclusive a telefonia fixa, e pela necessidade de replicação de dados entre unidades do tribunal para manutenção da integridade do backup e contingência de dados.

Dessa forma, essa contratação busca substituir os serviços do contrato 041/2018, atualizar tecnologicamente os atuais canais de comunicação, por meio da adoção de links com solução do tipo *Software-Defined Wide Area Network* - SD-WAN integrada, ampliar a capacidade e prover redundância na conectividade à internet e entre as unidades do Tribunal, de forma a torná-las mais confiáveis e seguras.

c) a contratação instruída nestes autos está alinhada ao(s) **Objetivo(s) Estratégico(s)** assinalado(s) na tabela abaixo ([RA 35/2021-TRT10](#)):

Esta Contratação se alinha com:	N.º do Objetivo Estratégico	Nome do Objetivo Estratégico	Perspectivas
☐	1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Sociedade
☐	2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	
☐	3	Garantir a razoável duração do processo	
☐	4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	Processos Internos
☐	5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	
☐	6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	
☐	7	Aperfeiçoar a Governança, a Gestão Estratégica e a Gestão Administrativa	
☐	8	Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	Aprendizado e Crescimento
☐	9	Desenvolver e implementar modelo de gestão de pessoas	
☒	10	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	

2.5. Indicação do membro para compor a Equipe de Contratação e, se necessário, o responsável pela fiscalização	Edson Mateus de Sousa (CDTEC), exercerá o papel de Fiscal Técnico da Contratação. Allan Nagem Soares (CDTEC) Francisco Rogério C. da Ponte Filho (DISEC) Alessandro Rodrigues de Oliveira (CDTEC) Jhony Lopes Lanza (CDTEC)
---	--

3. INFORMAÇÕES SIGEO			
3.1 P.A. do contrato em vigor (Se houver)	17.0.000003830-0		
3.2 Contrato em vigor (Se houver)	Contrato n.º 041/2018 (id. 0895535)		
3.3 Item SIGEO	SIGEO 2023, Sub ED 33904013 - CDTEC / Despesa continuada - Prestação de Serviços de Telecomunicações de Dados - REDE-JT rede WAN. Contrato 41/2018.		
3.4 Estimativa do Valor para 12 meses (SIGEO)	R\$ 156.726,96		
3.5 Indicação de Prioridade	Caso a solicitação não seja atendida, o impacto ou consequência no TRT será	Quanto a urgência da solicitação	Caso a solicitação não seja atendida o problema/situação a ser solucionado
	a. () Extremamente grave b. (X) Grave c. () Sem gravidade	a. (X) É urgente e precisa de ação imediata b. () Não é urgente, mas precisa ser realizada o mais rápido possível c. () Não é urgente e pode esperar	a. (X) irá piorar rapidamente b. () irá piorar c. () não irá mudar
	<u>Justifique, se marcou "a"</u> No caso de não contratação será necessário adotar soluções de contingência (VPN site-to-site) com capacidade restrita para atendimento da necessidade de interconexão entre as localidades e o edifício sede, bem como não haverá redundância em caso de indisponibilidade do <i>link</i> de internet das localidades.	<u>Justifique, se marcou "a"</u> Considerando a impossibilidade de prorrogação contratual e tendo em vista a necessidade de aumento da demanda por banda, é preciso instruir novo processo licitatório (o qual requer mais tempo para contratação).	<u>Justifique, se marcou "a"</u> O acesso realizado a partir das demais localidades aos serviços internos hospedados no edifício sede podem ter redução de desempenho e risco de indisponibilidade por falta de redundância de conexão entre as unidades do TRT 10ª Região.

3.6 Informações Complementares

- a) Unidades beneficiadas com aquisição/contratação a
- b) É uma exigência legal?
- c) Consequências do não atendimento da demanda

- a) Todas as unidades do TRT da 10ª Região.
- b) Item 12 do Guia de Boas Práticas anexo à [Resolução CNJ nº 370/2021](#).
- c) Redução de desempenho no acesso aos sistemas hospedados no edifício sede quando realizado das demais localidades do Tribunal, em especial, o acesso ao PJe pelas Varas do Trabalho.

4. RESPONSÁVEL

Edson Mateus de Sousa



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 16/03/2023, às 14:25, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. N° de Série do Certificado: 1287501762831338005



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2115534** e o código CRC **7A24B84E**.

Versão 1 - aprovada em 17/10/2022 (processo 0000032-28.2021.5.10.8000)

2115534v57

0000030-87.2023.5.10.8000



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Contextualização

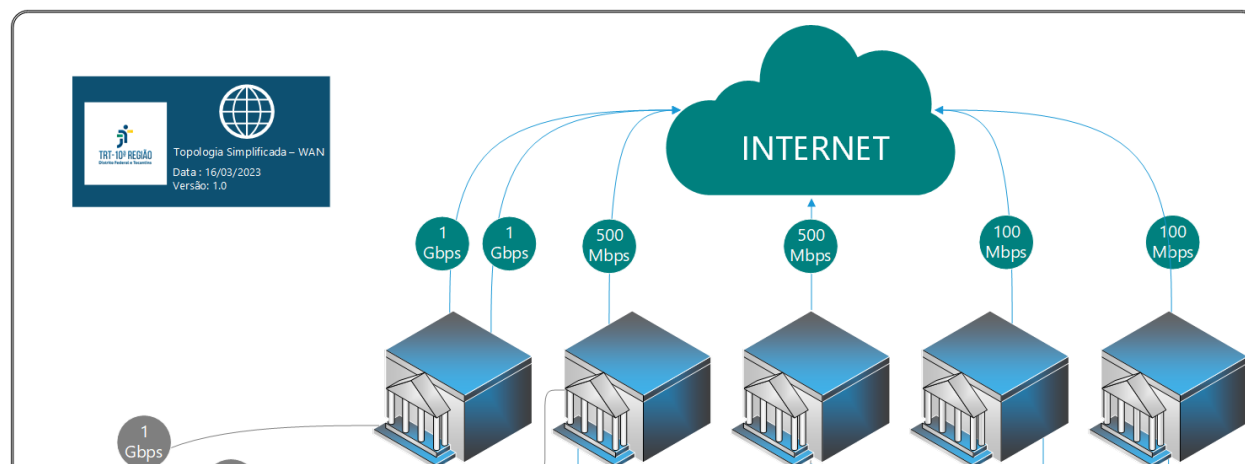
Garantir a conectividade entre as unidades do TRT10 é fundamental para viabilizar a comunicação eficiente e segura entre unidades, equipe, sistemas e serviços de TIC no TRT10. Para atendimento dessa necessidade, o Tribunal conta atualmente com o contrato 041/2018 (SEI 0895535), que realiza a interconexão entre as localidades do tribunal por meio de links de dados utilizando a tecnologia Multiprotocol Label Switching - MPLS.

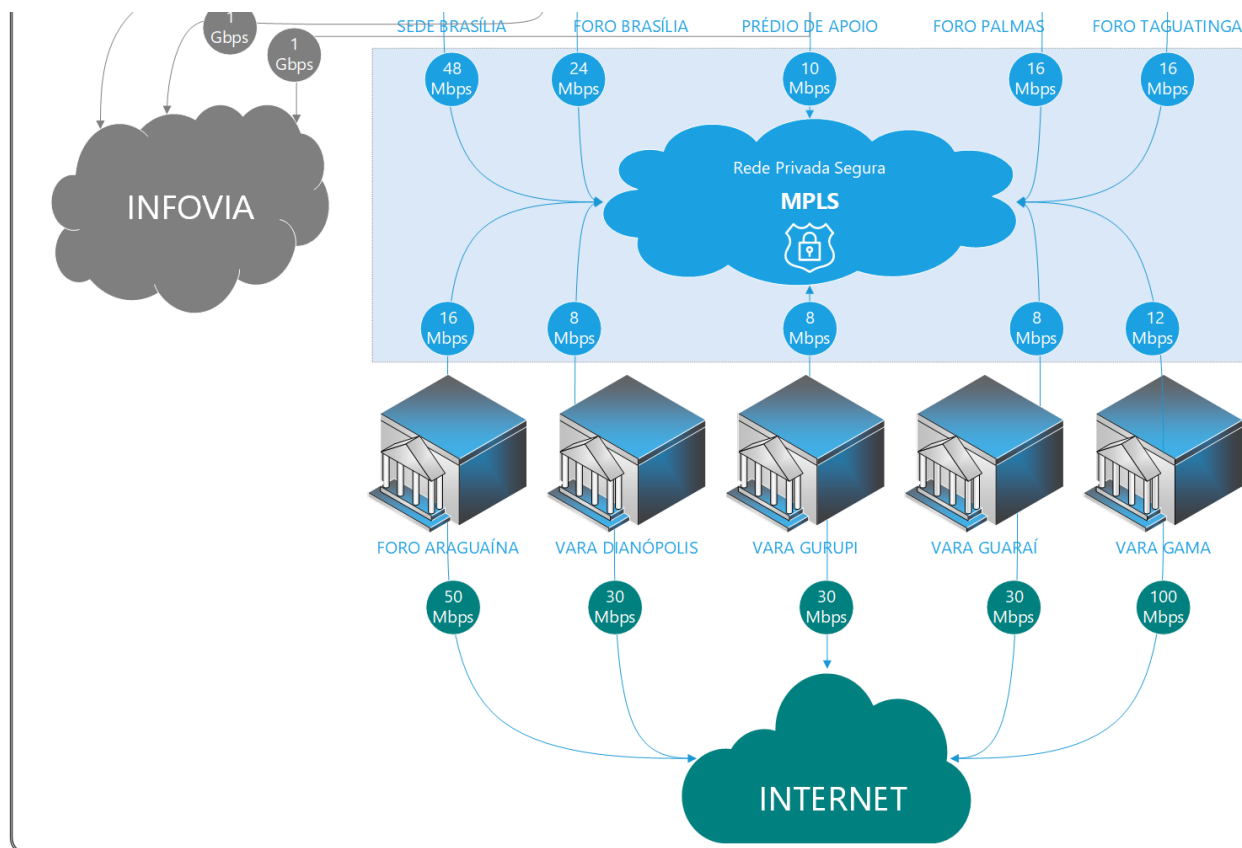
Além de expirar em 11/05/2023, sem possibilidade de renovação, o atual contrato mostra-se incompatível com as necessidades do Tribunal e incapaz de suprir a crescente demanda gerada pela digitalização de grande parte dos processos de trabalho administrativos e judiciais, inclusive a telefonia fixa, e pela necessidade de replicação de dados entre unidades do tribunal para manutenção da integridade do backup e contingência de dados.

Dessa forma, essa contratação busca substituir os serviços do contrato 041/2018, atualizar tecnologicamente os atuais canais de comunicação, por meio da adoção de links com solução do tipo *Software-Defined Wide Area Network* - SD-WAN integrada, ampliar a capacidade e prover redundância na conectividade à internet e entre as unidades do Tribunal, de forma a torná-las mais confiáveis e seguras.

Situação Atual

O diagrama abaixo demonstra, de forma simplificada, a topologia lógica de conexão entre as unidades do Tribunal, através dos links MPLS e à internet. Note-se que há dois diferentes tipos de conexão. A conexão MPLS, utilizada exclusivamente para estabelecer uma rede virtual segura entre as unidades do TRT10, e os links de Internet, utilizados para acesso dos usuários à rede mundial de computadores e da sociedade aos serviços e sistemas digitais hospedados no TRT10.



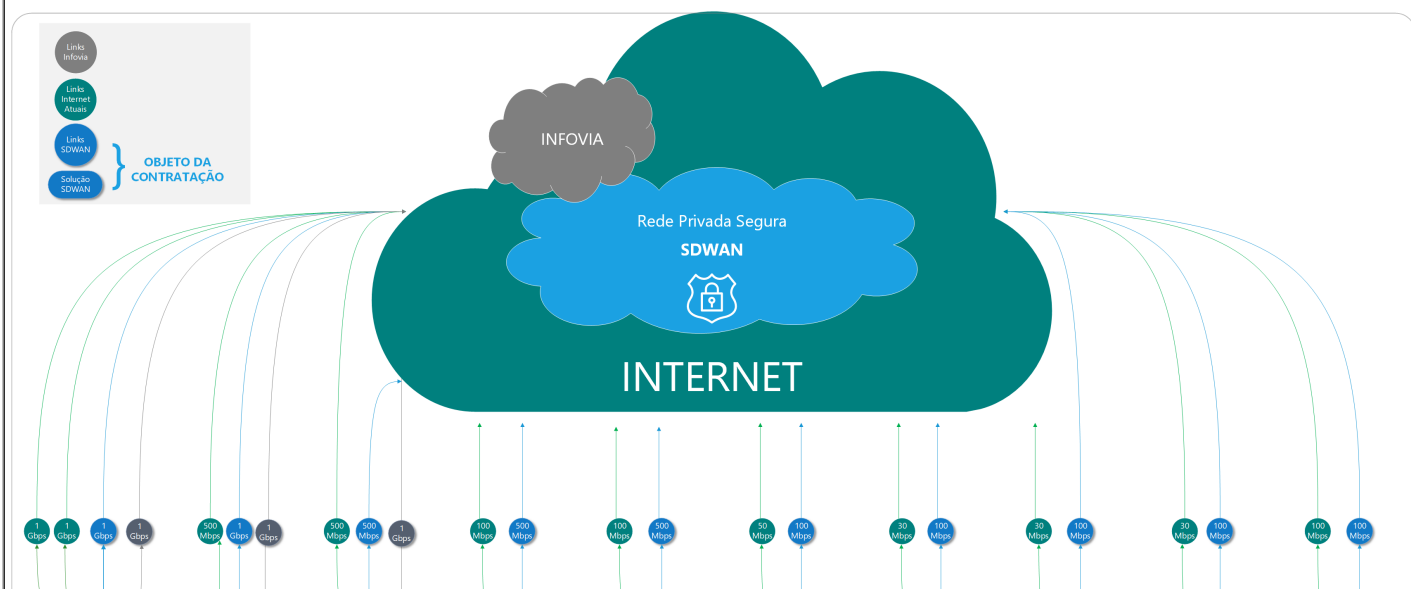


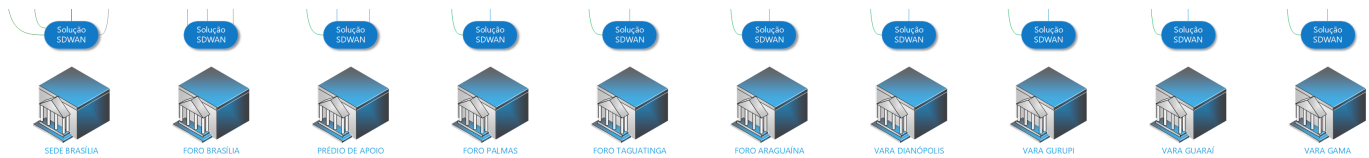
Em caso de falha de algum dos links, são grandes os esforços e tempo necessários para restabelecer a continuidade dos acessos internos e externos pois não há, nesta arquitetura, a redistribuição automática do tráfego para a conexão que estiver disponível. Além disso, os links MPLS não fornecem acesso direto à internet, sendo necessário redirecionar o tráfego para conexão através do link de internet da Sede.

Solução Proposta

A solução proposta prevê a simplificação da arquitetura atual com a contratação de links de dados com a tecnologia *Software-Defined Wide Area Network* - SD-WAN integrada, o que possibilitará ao TRT10:

- **Flexibilizar o uso dos canais de comunicação:** Os novos links de internet possuirão solução SD-WAN integrada que, dentre outras funcionalidades, deve ser capaz de aproveitar os canais de dados atuais para operacionalização da arquitetura de alta disponibilidade. No caso de falha de um dos *links* de determinada localidade, seja no acesso à internet, seja no estabelecimento da rede privada segura, as conexões serão automaticamente direcionadas para o outro *link* disponível, garantindo a continuidade do acesso dos usuários aos serviços e sistemas internos e à internet.
- **Modernizar e ampliar a capacidade da rede TRT10:** Com a adoção de canais de internet para estabelecimento da rede privada segura, através da tecnologia de SDWAN, reduzem-se os custos com as redes de longa distância e permite-se a ampliação considerável da velocidade dos links, tornando mais ágil o acesso aos recursos computacionais e reduzindo o tempo de resposta de sistemas e aplicações.
- **Maior visibilidade e gestão do tráfego:** A solução proposta deverá possuir mecanismos de classificação de tráfego com base em aplicações, possibilitando melhor gerir a experiência do usuário no uso dos serviços de TIC, priorizando o uso da banda de acordo com a necessidade de uso.





Cabe ressaltar que o serviço ora demandado possui natureza contínua, em virtude de sua necessidade permanente, a fim de garantir a conectividade entre as unidades do tribunal e a redundância no acesso à internet.

II - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

- Item 23 no [PCSTIC 2023](#) (2150561) (SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000).
- A presente contratação está prevista no [Plano de Contratações Anual do ano de 2023](#) Sub ED 33904013 (página 27).

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. São requisitos comuns a todos os links com SD-WAN a serem ofertados:
 - Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SD-WAN, através de *link* independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.
 - Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.
 - O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.
 - O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).
 - O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.
 - Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.
 - Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.
 - Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;
 - Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
 - As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
 - Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

IV - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

Links IP com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Ed. Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Complexo da Escola Judicial	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para realização da estimativa de custos foi realizado levantamento de mercado de contratações recentes de outros órgãos cujos objetos fossem similares à solução almejada e permitissem a comparação objetiva de valores e condições de fornecimento. Utilizou-se a ferramenta Banco de Preços, no período de 21/02/23 a 28/02/2023 e foram localizadas as seguintes contratações:

Tabela 2

Pesquisa de Preços Públicos em RS						
Velocidade	P.P.U.1 (2152680)	P.P.U.2 (2152696)	P.P.U.3 (2152697)	P.P.U.4 (2152698)	P.P.U.5 (2152699)	Preço Médio Unitário
	TRT18	TRT23	TRT04	SEADM-PB	TRE-MS	
	Ass:09/11/22	Ass:14/09/22	Ass: 19/10/22	Ass:08/04/22	Ass:03/08/22	
1Gbps	1.990,00	-	2.200,00	8.478,36*	-	2.095,00
500Mbps	-	1.483,33	1.490,00	-	2.900,00*	1.486,66
100Mbps	2.033,27*	-	1.600,00	1.320,00	-	1.460,00

* Valores desconsiderados em razão da discrepância superior à 25% em relação a média dos dois outros preços localizados.

Ainda, foram enviadas mensagens de e-mail (2156444) no dia 01/03/2023 para a todas as empresas listadas no Relatório - Mapa Estratégico Fornecedores DF e TO, conforme documento SEI 2156445.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando os preços médios identificados no item V - Levantamento de Mercado, foram obtidas as seguintes estimativas de custos:

Tabela 3

Links IP com SD-WAN					
Item	Unidade	Banda	Estimativa Mensal	Estimativa Anual	Estimativa 5 anos
1	Ed. Sede	1Gbps	R\$ 2.095,00	R\$ 25.140,00	R\$ 125.700,00
2	Foro de Brasília	1Gbps	R\$ 2.095,00	R\$ 25.140,00	R\$ 125.700,00
3	Foro de Taguatinga	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
4	Vara do Gama	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
5	Foro de Araguaína	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
6	Foro de Palmas	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
7	Vara de Gurupi	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
8	Vara de Dianópolis	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
9	Vara de Guaraí	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
10	Complexo da Escola Judicial	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
T O T A I S			R\$ 15.949,98	R\$ 191.399,76	R\$ 956.998,80

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO)

O não parcelamento é recomendado pela Lei 14.133/2021, art. 54, § 3º, incisos I, II e III, ou seja, quando:

- A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

As hipótese acima são plenamente ajustáveis ao objeto dos autos, razão pela qual o bem precisar ser licitado num grupo único, pois do contrário se terá um aumento de custos na gestão do futuro contrato, o que não ocorrerá se for realizado um só contrato com um único fornecedor e também o parcelamento não é recomendado porque trata-se de uma solução/sistema único e integrado, onde sua divisão poderá gerar risco ao conjunto pretendido.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Simplificar as definições de tráfego com maior foco no negócio;
- Possibilidade de uso de links com tecnologias distintas, visando redução de custos;
- Maior taxa de aproveitamento em operações com múltiplos links;
- Utilização seletiva das conexões gerando um melhor desempenho de banda para aplicações essenciais ao negócio;

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não há necessidade de adequações. A infraestrutura de TIC, elétrica, o espaço físico, mobiliário e etc. já se encontram presentes em virtude de existirem contratações ainda vigentes para o mesmo objeto.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Caberá a contratada promover a correta destinação dos resíduos resultantes da prestação do serviço, tais como peças substituídas, embalagens, entre outros, observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução n.º 103/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho).

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRAÇÃO

- Considerando o término da vigência do **Contrato n.º 041/2018** (id. 0895535) e da impossibilidade de prorrogação contratual;
- Considerando a inexistência de Atas de Registro de Preços que aceitem adesão tardia que atendam aos requisitos desta contratação;
- Considerando a urgência que o caso requer, a fim de mitigar os efeitos negativos, com a ausência de cobertura contratual;
- Considerando as melhorias de performance que a atualização tecnológica desta contratação trará para o Tribunal;
- O posicionamento desta equipe de contratação é pela viabilidade técnica e econômica da contratação por meio de processo licitatório.

XIV - RESPONSÁVEL

Unidade Responsável (Unidade/Setor/Depto)	CDTEC
Servidor Responsável	Edson Mateus de Sousa
E-mail funcional	cdtec@trt10.jus.br
Telefone	3348-1249



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 17/03/2023, às 17:50, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES**, **Chefe de Setor**, em 17/03/2023, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2115543** e o código CRC **2ACA17D0**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br

MINUTA DE TR - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM M.O.E

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC) (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

SUMÁRIO

Objeto

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Forma de Seleção do Fornecedor

LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Mapa de Análise de Riscos (MR)	Pesquisa Mercadológica
doc. 2115534	doc. 2115543	doc. 2139066	doc. 2115543
Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	SIM
Regime de Execução?	Garantia/Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)
EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL	SIM (5 anos)	NÃO	NÃO

Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO

Unidade Gestora da Contratação

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia (CDTEC); Atendimento das 09 às 18h; 3348-1249/1280; e-mail: cdtec@trt10.jus.br

Observações Gerais

Substituição do Contrato n.º 041/2018 (id. 0895535).

SEÇÃO I - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviços continuados de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência para todas as localidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, pelo período de 5 (cinco) anos, prorrogáveis pelo mesmo período, conforme capítulo V da lei nº 14.133/2021.

1.2. Abaixo relaciona-se os itens que compõem a solução, bem como o endereço de instalação, capacidade e disponibilidades mínimas de cada item.

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

2. DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. Trata-se de **serviços comuns continuados**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; e

visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; nos termos do art. 6º, XIII e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação, com a descrição da necessidade da contratação e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, sua melhor solução e a viabilidade da contratação, encontra-se explicitada nos seguintes documentos obrigatórios constantes da instrução preparatória:

3.1.1. **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** - id. 2115534;

3.1.2. **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543; e

3.1.3. **Mapa de Análise de Riscos (MR)** - id. 2139066.

3.2. A contratação está prevista no Plano de Contratações de TIC 2023 (id. 2150561), sob item 23, do processo SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000.

3.3. A contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região de 2021- 2026 ([RA TRT10 nº 35/2021](#)), conforme o(s) seguinte(s) Objetivo(s) Estratégico(s): **Objetivo 10: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção dos dados**

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543, constante da instrução preparatória, a saber: fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2. A solução escolhida têm por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste Regional, enquadrando-se, portanto, nos pressupostos do art. 48, *caput*, da NLLC e do art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.507/2018, e não recaindo em quaisquer das vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

4.2.1. Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SDWAN, através de link independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.

4.2.2. Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.

4.2.3. O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.

4.2.4. O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).

4.2.5. O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.

4.2.6. Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.

4.2.7. Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.

4.2.8. Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;

- 4.2.9. Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
- 4.2.10. As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
- 4.2.11. Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Deverá ser composta de instalação e configuração dos links de telecomunicações: LINK IP DEDICADO com SD-WAN, da instalação e configuração dos equipamentos de segurança SD-WAN (appliances) e roteadores, da disponibilização do gerenciamento proativo 24x7 (24 horas por dia e 7 dias por semana) contra falhas, da disponibilização de gerenciamento proativo 24x7 da disponibilização de portais de gerência de falhas, de monitoramento.
- 5.2. O fornecimento mensal de conexão da rede do TRT10 aos backbones da rede mundial de computadores, por meio de link dedicado de dados, deverá prover conectividade à Internet com alta qualidade e performance, por meio de serviço de IP, onde a taxa de transmissão fornecida deverá ser simétrica suportando as mesmas velocidades, tanto na entrada de dados (download) quanto na saída (upload), simultaneamente, sem restrição de volume de tráfego.
- 5.3. A contratação também inclui a prestação de serviço de acesso à Internet através de LINK IP DEDICADO com SD-WAN, com provedor diferente do provedor atualmente presente nas localidades.
- 5.4. O Site Central do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região está localizado na Sede do TRT10, em Brasília-DF, enquanto suas unidades remotas estão localizadas conforme endereços descritos no item 1 - Do Objeto
- 5.4.1. No início da implantação de cada segmento, a CONTRATADA deverá validar tais localidades junto ao sítio institucional do TRT10.
- 5.4.2. A disponibilização do gerenciamento proativo contra falhas e dos respectivos portais serão parte integrante do fornecimento dos links.
- 5.5. A solução deve possuir mecanismo para monitorar as condições de descarte de pacotes, latência e “jitter”, bem como, a disponibilidade em cada um dos links de Comunicação utilizados;
- 5.6. A CONTRATADA será responsável pela prestação de serviços de rede de longa distância (WAN), utilizando tecnologia SD-WAN, mantendo a interligação do Datacenter do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e de todas as suas Unidades Regionais, por meio da disponibilização de recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e vídeo da rede corporativa de comunicação;
- 5.7. A tecnologia deverá suportar a implementação de, no mínimo, as seguintes topologias: hub-and-spoke, mesh;
- 5.8. Solução deve realizar a redistribuição do tráfego entre os links de comunicação utilizados, em caso de falhas nesses links, ou de acordo com as políticas de qualidade pré-definidas;
- 5.9. Deve ser possível definir o link principal a ser utilizado pela solução SD-WAN,
- 5.10. Deve ser possível configurar por qual dos links WAN será feito o acesso à Internet por determinada rede IP e/ou porta TCP-UDP ou aplicação;
- 5.11. A seleção do link a ser utilizado deve ser automatizada e inteligente baseado em, no mínimo, condições do link como jitter, delay e perda de pacotes;
- 5.12. A política de modelagem de tráfego deve permitir a atribuição de limites de largura de banda simétricos ou assimétricos por aplicativo, por usuários e por grupo de usuários;

- 5.12.1. A política de modelagem de tráfego deve ser capaz de priorizar determinados tipos de tráfego e/ou associá-lo a um rótulo de QoS usando DSCP com pelo menos 5 (cinco) classes de serviço - melhor esforço, background, prioritário, vídeo e voz;
- 5.13. A solução deve possuir serviço de DHCP Server e DHCP relay;
- 5.14. Deve implementar, no mínimo, os seguintes protocolos de roteamento:
 - 5.14.1. o protocolo de roteamento dinâmico OSPF (Open Shortest Path First);
 - 5.14.2. o protocolo de roteamento dinâmico BGP (Border Gateway Protocol);
 - 5.14.3. protocolo de redundância de gateway VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
- 5.15. Deve ser possível criar políticas para a modelagem do tráfego definindo pelo menos os seguintes parâmetros:
 - 5.15.1. IP de Origem;
 - 5.15.2. IP de Destino;
 - 5.15.3. Porta TCP/UDP de Destino;
 - 5.15.4. URL de destino.
- 5.16. A solução deverá suportar convergência rápida de tráfego em caso de falha em um dos links em utilização, sendo aceita que as conexões existentes sejam restabelecidas pelo outro link;
- 5.17. Deve implementar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, como Netflow, sFlow, IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
 - 5.17.1. IP de origem/destino;
 - 5.17.2. Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP;
 - 5.17.3. Porta TCP/UDP de origem/destino.
- 5.18. Deve ser possível roteamento do tráfego da rede de dados atualmente em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e o link IP DEDICADO com SDWAN a ser provido em cada uma das Unidades.
- 5.19. Deverão ser configurados túneis VPN IPsec entre os equipamentos de comunicação de dados das Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para a proteção do tráfego corporativo, quando houver o estabelecimento de comunicação entre os mesmos através dos links Internet;
- 5.20. A configuração dos túneis VPN IPsec deverá ser feita de forma automatizada e dinâmica, com base nas políticas estabelecidas, não sendo necessário qualquer tipo de intervenção manual para esse fim.
- 5.21. Para o perfil de tráfego de serviços que estiverem publicados na Internet, os mesmos devem ser acessados, preferencialmente, pelo acesso Internet local.
- 5.22. Em situações de falha no equipamento de comunicação de dados (appliance) das Unidades, a solução deverá encaminhar todo e qualquer tráfego originado e/ou destinado diretamente à Internet para o outro provedor Internet;
- 5.23. A configuração do encaminhamento do tráfego e da contingência em casos de falha deve ser feita utilizando a tecnologia SD-WAN, com o encaminhamento de tráfego sendo feito com base no perfil de tráfego e não na utilização de rotas IP;
- 5.24. A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração mensal em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos após mensuração e verificação de métricas quantitativas e qualitativas, contendo indicadores de desempenho e metas, com Nível de Serviço definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços.

5.25. Não há perspectiva de crescimento do número de localidades durante a vigência do contrato. Entretanto a CONTRATADA deverá se comprometer com o atendimento eventual de futuras localidades, a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nas mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto deste edital, respeitados os limites legais e técnicos, bem como os prazos estipulados nos níveis de serviço;

5.25.1. Da mesma forma, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região poderá solicitar a desativação do serviço prestado a qualquer localidade, bem como mudança de local de prestação dos serviços. Entende-se por mudanças de local de prestação dos serviços a mudança de endereços de instalação dos equipamentos dentro da mesma cidade, conforme viabilidade técnica que deve ser provida em até 30 (trinta) dias úteis.

5.26. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

5.27. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modems, appliances SD-WAN e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. A especificação de marca e modelo dos equipamentos deverá compor a proposta formal dos licitantes.

5.28. A infraestrutura de rede da CONTRATADA (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) deverá ser redimensionada e preparada para suportar serviços adicionais que possam ser solicitados pela CONTRATANTE, como alteração de velocidade de acordo com as faixas especificadas neste Termo de Referência, mantendo os níveis de desempenho especificados, de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) descritos no ANEXO.

5.29. Os níveis mínimos de serviço (NMS) especificados neste documento consideram a continuidade das atividades, a essencialidade e a qualidade no atendimento prestado aos cidadãos que utilizam a Justiça Trabalhista no Distrito Federal e em Tocantins. A LICITANTE, ao participar deste pleito, estará automaticamente aceitando as condições de NMS descritos ao longo deste documento e seus anexos.

5.30. Caso haja necessidade de interrupção dos serviços pela CONTRATADA, inclusive em função de mudança de tecnologia, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, autorização com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e a janela de interrupção deverá ser acordada com a CONTRATANTE. Havendo autorização para a interrupção, o serviço não será considerado indisponível durante o período indicado. Entretanto, caso a CONTRATADA exceda o período previsto, o serviço será considerado indisponível no tempo excedente.

5.31. O serviço contratado será considerado disponível desde que esteja plenamente funcional e operacional, atendendo a todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. O serviço não será considerado indisponível em razão de fatos que estejam sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

5.32. Caso a CONTRATADA necessite de acesso físico em local sob a responsabilidade da CONTRATANTE para a reparação ou disponibilização de qualquer serviço e o referido local encontra-se fechado, o prazo para reparação e/ou disponibilização do serviço ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATANTE o referido acesso, sendo que o prazo começará a contar a partir deste momento.

5.33. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de **45 (quarenta e cinco)** dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRT10 referente à tecnologia LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.34. A CONTRATADA deverá entregar Projeto Executivo, em até **10 (dez)** dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

5.35. O Projeto Executivo deverá ser analisado pelo TRT10 em até **5 (cinco)** dias corridos após sua apresentação.

5.35.1. O Projeto Executivo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRT10, deverá conter, no mínimo, as seguintes especificações:

- 5.35.1.1. Definição de topologias físicas e lógicas;
 - 5.35.1.2. Plano de endereçamento;
 - 5.35.1.3. Plano de balanceamento do tráfego;
 - 5.35.1.4. Parâmetros de qualidade de serviço;
 - 5.35.1.5. Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação.
 - 5.35.1.6. Cronograma de implantação
- 5.36. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRT10 do Projeto Executivo.
- 5.37. A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em contrato com o prazo de vigência de cinco anos, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
- 5.38. Todas as solicitações da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato serão precedidas de estudo de viabilidade técnica pela CONTRATADA. Uma vez que haja viabilidade técnica, a CONTRATANTE deve garantir a viabilidade técnica do incremento da largura de banda dos links já instalados no mínimo de 25%, durante a vigência do contrato.
- 5.39. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e lógica da rede, percurso do cabeamento óptico desde o POP da CONTRATADA até a entrada de cada prédio/unidade do TRT10 (Sede e unidades remotas), descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.
- 5.40. Todas as ferramentas de utilizadas deverão, preferencialmente, estarem traduzidas para o idioma Português do Brasil.
- 5.41. **Do Suporte Técnico e Serviços de Manutenção:**
- 5.41.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá solucionar qualquer problema de hardware e/ou software que seja de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a reposição de equipamentos, peças e/ou elementos necessários ao perfeito funcionamento do circuito, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.
 - 5.41.2. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva, preventiva e orientação sobre a utilização da solução. Havendo viabilidade técnica, deverá ser disponibilizada senha com permissão de leitura aos equipamentos instalados nas localidades do Tribunal.
 - 5.41.2.1. Entende-se por manutenção corretiva e preventiva aquela destinada a identificar e corrigir os defeitos apresentados pela infraestrutura que sejam de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo defeitos de hardware, software, cabos e conectores que possam causar a degradação do serviço.
 - 5.41.3. A CONTRATADA deve realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a CONTRATADA deve providenciar sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento, para então retirar o que está com defeito e encaminhá-lo para a manutenção.
 - 5.41.4. Toda e qualquer despesa, independente de sua natureza, decorrente dos serviços de assistência técnica e/ou manutenção corretiva correrá por conta da CONTRATADA.
 - 5.41.5. A Gerência de Rede e Serviços da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento e fechamento dos chamados técnicos.
 - 5.41.6. Uma vez detectada e diagnosticada uma falha ou previsão de falha, deverão ser realizadas ações corretivas. São exemplos de falhas detectadas pelo monitoramento proativo: taxa de erros acima do limite, intermitências, quedas de circuitos, circuitos inativos e interfaces down.

- 5.41.7. Além da correção de falhas ou da previsão de falhas, é necessário o monitoramento contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar antecipadamente a ocorrência de taxas de utilização e indisponibilidade, abaixo do acordo mínimo de serviço contratado.
- 5.41.8. CONTRATADA deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção nos LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado:
- 5.41.8.1. O suporte técnico compreende a solução de problemas de funcionamento e configurações necessárias em equipamentos da CONTRATADA encontrados durante a operação normal dos equipamentos;
 - 5.41.8.2. Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a arquitetura da rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da CONTRATADA.
- 5.41.9. A necessidade de suporte técnico será formalizada pelo TRT10 à CONTRATADA por meio da Abertura de Chamados Técnicos:
- 5.41.9.1. A CONTRATADA deverá permitir efetuar a Abertura de Chamado junto a “Central de Atendimento” por meio de telefone 0800 ou telefone fixo local, e também por meio de e-mail e/ou portal, devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período integral 24x7 (24 horas por 7 dias na semana);
 - 5.41.9.2. A CONTRATADA deverá atender às solicitações diversas (configuração não crítica, esclarecimentos de dúvidas, implementações de novas funcionalidades) em até **2 (dois) dias úteis** a partir da abertura do chamado;
 - 5.41.9.3. Quando ocorrer abertura de chamado, a CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo para permitir o seu registro e acompanhamento.
 - 5.41.9.4. O atendimento deve ser efetuado em língua portuguesa;
 - 5.41.9.5. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer informações referente aos chamados técnicos em no máximo **2 (dois) dias úteis**.
- 5.41.10. A CONTRATADA deverá manter uma página na Internet (Portal de Acompanhamento dos Serviços) que possibilite o gerenciamento do serviço Link Internet dedicado com SD-WAN provido pela CONTRATADA:
- 5.41.10.1. Entende-se como “Portal de Acompanhamento dos Serviços”, qualquer ferramenta de gerência acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS;
 - 5.41.10.2. O “Portal de Acompanhamento dos Serviços” deverá possibilitar que a gerência de rede do TRT10 realize consultas, visualize e imprima relatórios das informações de desempenho da Rede LINKS IP DEDICADO com SD-WAN do TRT10, tais como:
 - a) Disponibilidade diária, semanal e mensal dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN, em percentual;
 - b) Consumo de banda dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN (entrada e saída) com os valores médios, percentil e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;
 - c) Latências dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 90 (noventa) dias;
 - d) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores e/ou appliances SD-WAN, instantâneos e médias dos últimos 90 (noventa) dias;
 - e) O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do link, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas,

semanal e mensal.

5.41.10.3. Caso as informações descritas no tópico 5.49.10.2 não sejam disponibilizadas, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferição de desempenho da Rede LINKS IP com SD-WAN do TRT10 contratadas.

5.41.10.4. O acesso ao portal de gerenciamento deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que a CONTRATANTE informar.

5.42. Serviço de Instalação e Ativação de link IP de Internet com tecnologia SD-WAN em nova unidade remota do TRT10 recém criada (ponto de presença novo)

5.42.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver a adição de novos sítios no projeto, ocasionando a necessidade de instalar e ativar link de Internet com tecnologia SD-WAN em unidade externa do TRT10 recém criada.

5.42.2. Cronograma para instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em nova unidade remota do TRT10, recém criada.

Tabela 2

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em unidade remota do TRT10 encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN efetivada em nova unidade externa do TRT10.

5.42.3. A instalação e ativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN em nova unidade do TRT10 deverá ser efetivada dentro do limite de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a solicitação formal da CONTRATANTE.

5.43. **Serviço de Mudança de Endereço de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**

5.43.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver mudança de endereços dos sítios relacionados no item 1 - Do Objeto, assim como adição de novos sítios no projeto.

5.43.2. No caso de mudança de endereços, a CONTRATADA deverá arcar com os respectivos custos de alteração da rede para operacionalizar o LINK IP DEDICADO com SD-WAN em outro local (unidade do Tribunal).

5.43.2.1. Por mudança de endereço entende-se qualquer movimentação de LINK IP com SD-WAN dentro da área de abrangência do contrato, podendo esta alteração ocorrer entre quaisquer localidades circunscritas no item 1 - Do Objeto.

Tabela 3

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de mudança de endereço do link encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Mudança de endereço do link de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN efetivada e com o link ativo, em unidade externa do TRT10 dentro do Estado do Tocantins ou no Distrito Federal.

5.43.3. Em caso de mudança de endereço da unidade da CONTRATANTE onde exista LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado, o link deverá ser movimentado para o novo endereço, no mesmo município, e os equipamentos poderão ser reaproveitados, desde que não causem interrupção maior do que 4 (quatro) horas. Em caso de dano ou extravio dos equipamentos, os mesmos deverão ser substituídos e configurados sem custo para a

CONTRATANTE.

5.44. **Serviço de Desinstalação/Desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN**

5.44.1. Toda desativação/desinstalação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do CONTRATANTE.

5.45. **Cronograma do serviço de desinstalação/desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN**

Tabela 5

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 10 dias	Desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN efetivada.

5.45.1. Para fins de pagamento será considerado desativado o LINK IP DEDICADO com SD-WAN na data limite para a realização do serviço de desinstalação (X + 10 dias úteis).

5.45.2. Todos os equipamentos inerentes ao link desativado/desinstalado deverão ser recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data da solicitação de desativação do link, mediante agendamento prévio.

5.46. **Cronograma de Eventos de Implementação:**

5.46.1. A implantação deverá obedecer a seguinte ordem:

Tabela 6

Evento	Descrição do Evento
1	Assinatura do Contrato
2	Abertura de Ordem de Serviço
3	Reunião Inicial entre Contratante e Contratada
4	Apresentação do Projeto Executivo
5	Aprovação do Projeto Executivo
6	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN Sede
7	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN localidades remotas
8	Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP)
9	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
10	Entrega dos As Built

5.46.2. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os eventos e seus prazos previstos no cronograma a seguir.

5.46.2.1. O tempo máximo para a instalação e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do Tribunal descritos no Item 1 - Do Objeto é de 45 (dias) dias corridos, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de Eventos a seguir:

Tabela 7

Marcos	Prazo Máximo (em dias)	Evento	Responsável
Dia D0	-	Assinatura do Contrato entre o TRT10 e a empresa licitante vencedora (adjudicatária)	CONTRATADA/ CONTRATANTE
Dia D1	-	Emissão da Ordem de Serviço	CONTRATANTE

Dia D2	D1 + 03	Realização de reunião (kick-off) para a apresentação das características do serviço que será fornecido e planejamento da sua implantação. A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com o CONTRATANTE. Caso seja necessária a marcação de nova reunião, esta deverá ser realizada em no máximo 2 dias úteis a partir da última.	CONTRATADA
Dia D3	D1 + 10	Entrega do Projeto Executivo ao TRT10 contemplando o Cronograma de Implantação, contendo os detalhes de todas as fases do processo de implantação do serviço.	CONTRATADA
Dia D4	D3 + 5	Aprovação do Projeto Executivo	CONTRATANTE
Dia D5	D1 + 45	• Conclusão da entrega, instalação, configuração e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do TRT10 (Sede e localidades remotas); • Disponibilização do acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços.	CONTRATADA
Dia D6	D5 + 10	• Emissão do Termo de Recebimento Provisório para conferência do serviço entregue.	CONTRATANTE
Dia D7	D6 + 15	• Emissão do Termo de Recebimento Definitivo; • Autorização para início de faturamento; • Início do período de execução dos serviços.	CONTRATANTE
Dia D8	D7 + 30	Entrega do As Built e repasse de conhecimento.	CONTRATADA

5.46.3. Os prazos considerados na tabela acima foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de telecomunicações.

5.46.3.1. Os prazos em dias descritos na coluna “Prazo Máximo (em dias)” constante no “Cronograma de Eventos” é expresso em dias corridos.

5.46.4. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua.

5.46.4.1. Em caso de antecipação de algum evento constante no “Cronograma de Eventos”, os eventos subsequentes serão igualmente antecipados.

5.46.5. A emissão do TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de vigência do contrato.

5.46.6. Após a emissão do TRD, a CONTRATADA deverá entregar em até 30 (trinta) dias o documento As Built.

5.46.7. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar o repasse de conhecimento da solução implantada no TRT10, com enfoque no funcionamento, configuração e monitoramento da solução de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.46.8. Caso haja necessidade de prorrogação de prazos, esta deverá ser justificada por escrito pela CONTRATADA e previamente autorizada pela autoridade competente.

5.47. **Dos testes para aceite da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN:**

5.47.1. Realizar testes de funcionamento dos links de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN na Sede e unidades remotas, emitindo relatório de teste assinado pelo(s) executor(es) e/ou pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar as instalações e configurações.

5.47.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico em todos os links de Internet instalados:

5.47.2.1. Aferição da velocidade simétrica do link instalado, tanto para download como para upload;

5.47.2.2. Acesso à Internet e à rede SDWAN;

5.47.2.3. Validar a alternância automática entre os links de comunicação existentes e o fornecido com a solução de **LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**.

5.47.2.4. Aferir o tempo de retardo da rede (delay) em cada um dos links de Internet está dentro da meta estabelecida no item **5.48 - Instrumentos de Medição de Resultados**

5.47.2.5. Acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços;

5.47.2.6. Verificação da documentação apresentada sobre as características das conexões.

5.48. Instrumentos de Medição de Resultados

5.48.1. As métricas e indicadores de níveis de serviço a seguir serão utilizados na aferição da qualidade do serviço prestados e na mensuração das eventuais glosas no faturamento mensal:

Indicador 1 - Disponibilidade da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	A disponibilidade do link indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permaneceu em condições normais de funcionamento.

Fórmula de Cálculo:	A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação: $D\% = [(T_o - T_i)/T_o] * 100, \text{ onde:}$ <i>D = disponibilidade em percentual;</i> <i>T_o = período de operação (1 mês), em minutos;</i> <i>T_i = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros e latência elevadas e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.</i> Será computada como indisponibilidade do serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN : a indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis, etc.) e, os tempos de inoperância em que o LINK IP DEDICADO com SD-WAN apresentar problemas (obtidos através dos chamados abertos). Não serão consideradas indisponibilidades os tempos de inoperância causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE; paradas internas sob responsabilidade do TRT10 e; atrasos ou interrupções nos serviços decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Período de Aferição:	Mensal
Limiar de Qualidade:	Disponibilidade mensal mínima de 99,90% (noventa e nove por cento e noventa centésimos) para o serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN na localidade descrita no Item 1 - Edifício Sede. Para as demais localidades a disponibilidade mensal mínima é de 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos).
Instrumento de medição:	A medição da indisponibilidade deverá ser feita por ferramenta da CONTRATADA através da disponibilização de relatório mensal que será confrontado com os dados obtidos pelas ferramentas da CONTRATANTE.
Mecanismo de calculo:	Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo do índice mínimo de disponibilidade mensal, implicará no desconto (glosa) correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito.

5.48.2.

Indicador 2 - Perda de pacotes solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN

Descrição do Indicador:	Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CPE do terminal de destino – Backbone da Operadora) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem).
Fórmula de Cálculo:	$TPP = [(NP \text{ origem} - NP \text{ destino}) / NP \text{ origem}] * 100$ Onde: • TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) • NPorigem = N° de pacotes na origem • NPdestino = N° de pacotes no destino
Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego.
Meta a cumprir:	A taxa de perda de pacotes não deverá exceder a 2%.
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes.
Mecanismo de calculo:	0,05% (cinco centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado na meta a cumprir, calculado sobre o valor do contrato para o respectivo item. A solução será considerada indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 5%, e exista capacidade de tráfego ociosa no respectivo link.

5.48.3.

Indicador 3 - Retardo da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados.

Fórmula de Cálculo:	A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em diferentes unidades e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta/2 Onde: Retardo = medida de retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de no máximo 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. $Valor_da_medida = \frac{\sum_{i=1}^4 Retardo}{4}$ Onde: • Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes • Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os CPEs (appliances SD-WAN) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias apuradas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido.
-----------------------------------	---

Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do tempo de retardo da rede conforme instruções no item anterior
Meta a cumprir:	Retardo máximo permitido em link terrestre de fibra óptica: • 75 ms para Link IP DEDICADO com SDWAN
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas. A CONTRATANTE realizará, a seu critério, medições conforme descrito na Fórmula de Cálculo.
Mecanismo de calculo:	0,02% (dois centésimos por cento) por índice aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade, calculado sobre o valor dos itens utilizados para medição. Um LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior a 2000 ms (dois mil milissegundos).

6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A presente contratação observa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do artigo 5º, “caput”, da Lei 14.133/2021.

6.2. Os serviços prestados deverão estar em consonância com o disposto na [Resolução CSJT nº 310/2021](#) (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição), em especial:

6.2.1. Promover o respeito à diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação que se baseie em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades;

6.2.2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescente do trabalho ilegal;

6.2.3. Contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

6.2.4. Promover a saúde ocupacional e prevenir riscos e doenças relacionados ao trabalho;

6.2.5. Comprovar como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

6.2.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

6.2.5.2. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto: Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; Nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; No Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do

Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

- 6.2.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE nº 06;
- 6.2.7. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;
- 6.2.8. Os equipamentos de telecomunicação utilizados na execução dos serviços contratados não devem conter substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS 27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). O atendimento a essa diretriz deve ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 7.1. A execução do objeto a ser contratado se dará sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
- 7.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início a partir da assinatura do contrato.
- 7.3. A dinâmica da execução do objeto se dará nos moldes dos requisitos do Item 5.
- 7.4. O serviço será prestado em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, descritas no Item 1 - Do Objeto, ou para outro local onde o equipamento for migrado.

8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

- 8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Item 5, promovendo sua substituição quando necessário.

9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS

- 9.1. Pelo descumprimento de obrigações contratuais, o TRT-10ª REGIÃO efetuará glosa da fatura ante a inobservância dos critérios de qualidade exigidos por este Termo, conforme tabela a seguir, sem prejuízo a eventuais sanções legais que se fizerem pertinentes.

Tabela 8

ITEM	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	CORRESPONDÊNCIA
1	Deixar de cumprir prazos de início e conclusão do serviço, sem prévia justificativa	por dia de atraso	1% do valor da ordem de serviço
2	Funcionário sem uniforme e sem EPI, quando necessário	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
3	Serviço entregue não aceito pela fiscalização e não corrigido no prazo estipulado	por dia de atraso	2% do valor da ordem de serviço

4	Instrumentos de Medição de Resultados	conforme indicadores definidos	conforme indicadores definidos
---	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

- 9.2. As glosas poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 9.3. As glosas ficarão limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço.

SEÇÃO II - DO VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO

10. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

10.1. As estimativas do valor da contratação, incluindo preços referenciais, memórias de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Preços a ser confeccionada pela DIAQS.

10.1.1. A elaboração do orçamento estimado observará a IN SEGES/ME nº 65/2021, enquanto não aprovado o Manual de Orientações de Pesquisa de Preços e Definição de Orçamento Estimado.

10.2. O valor estimado será **público** e representará o **valor máximo** admitido para a contratação.

11. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. O objeto desta contratação possui previsão orçamentária conforme item **SIGEO-JT 2023** Sub ED 33904013.

11.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do **TRT-10ª REGIÃO**:

11.2.1. Programa: Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho; Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ (subitem 13 – Comunicação de Dados e Redes em Geral);

11.2.2. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.0052;

11.2.3. Categoria Econômica: Despesa Corrente;

11.2.4. Elementos de Despesa: 33.90.40.13;

SEÇÃO III - DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12. DA FORMA DE SELEÇÃO

12.1. A seleção do CONTRATADO se dará por intermédio de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, conforme art. 28, I, da Lei n.º 14.133/2021.

12.2. O julgamento deverá ser pautado pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

12.2.1. De acordo com o item anterior, o critério de julgamento adotado é justificado pela necessidade de garantir a compatibilidade entre os componentes que serão instalados em cada localidade (como o link IP dedicado e os roteadores/appliances SDWAN) para estabelecer uma rede privada virtual segura e permitir a comunicação entre todas as unidades do TRT10. Se houver mais de um fornecedor, a integração e o funcionamento da solução serão prejudicados, impossibilitando a garantia de seu funcionamento.

12.3. Não se exigirá **GARANTIA DE PROPOSTA** pelos licitantes.

13. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

13.1. As exigências de habilitação **jurídica**, regularidade **fiscal, social e trabalhista** serão as usuais para a generalidade dos objetos, verificadas por meio do SICAF, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

13.2. Os critérios de **qualificação econômico-financeira** a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

13.3. Serão exigidos, ainda, a comprovação de **qualificação técnico-operacional**:

13.3.1. Comprovar 1 (um) ano de experiência no fornecimento do objeto, com pelo menos 50% das velocidades dos links a serem contratados com SDWAN.

13.3.2. É de responsabilidade única e exclusiva do licitante a apresentação de documentos que comprovem as afirmações contidas em sua proposta técnica.

13.3.3. Comprovações necessárias à análise técnica, que não constem da proposta do licitante, poderão ser exigidas pelo CONTRATANTE durante toda a realização do procedimento licitatório.

13.3.4. A documentação comprobatória deverá ser fornecida em sua forma original.

13.3.5. O descumprimento da norma contida nesta cláusula importará em desclassificação do licitante.

13.4. Não se exigirá **VISTORIA PRÉVIA** do local da execução do objeto, podendo ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (art. 63, §3º, da NLLC).

13.4.1. Os licitantes que optarem pela vistoria prévia serão acompanhados por servidor designado, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: cdtec@trt10.jus.br ou pelos telefones (61) 3348-1249/1280/1118.

13.4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

13.4.3. O licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

14. DAS AMOSTRAS

14.1. Não serão exigidas **AMOSTRAS** do(s) objeto(s) da contratação.

SEÇÃO IV - DA GESTÃO CONTRATUAL

15. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Na forma do art. 90 da NLLC, a Divisão de Contratos (DICONTE) convocará o adjudicatário para assinar o **Termo de Contrato** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

15.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.1.2. A assinatura do contrato se dará mediante *login* e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

15.1.3. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

15.1.4. O *login* e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

15.2. Será facultado à Administração, quando o convocado **não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente** no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

15.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

15.2.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

15.2.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.3. A **recusa** injustificada do adjudicatário em **assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante.

15.4. A regra do subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociação.

15.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.6. Previamente à assinatura **do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

15.6.1. A **situação irregular** quando da assinatura **do termo de contratado ou do aceite do instrumento equivalente** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar ou aceitar tais instrumentos no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

15.7. As partes da presente relação contratual vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

15.8. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o **termo de contrato ou instrumento equivalente**, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratações (PNCP), na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

16. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

16.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos**, a contar de sua assinatura, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

16.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

16.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

16.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;

16.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;

16.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

16.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.

16.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).

16.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).

16.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)

16.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

16.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

17. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o **TRT-10ª REGIÃO** designa o(a) Senhor(a) Edson Mateus de Sousa, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, ou seu substituto imediato, para:

17.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:

17.1.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

17.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

17.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Senhor Gustavo de Almeida Rocha, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC.

17.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.

18.2. No prazo de até **5 (cinco) dias** corridos do adimplemento da parcela, a **contratada** deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

18.3. O **Recebimento Provisório** será realizado pelo pelo **fiscal técnico e administrativo**, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

18.3.1. O TRT-10ª REGIÃO realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

18.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

18.3.1.2. A contratada a fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

18.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

18.3.2. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o **fiscal técnico e administrativo** deverá elaborar **termo detalhado**, que deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao **gestor do contrato** para recebimento definitivo.

18.3.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do **termo detalhado**.

18.3.3. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o **gestor contratual ou por comissão designada pela autoridade competente** deverá providenciar o **Recebimento Definitivo**, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.3.1. Realizar a análise do Termo Detalhado do **fiscal técnico e administrativo** e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao **contratado**, por escrito, as respectivas correções;

18.3.3.2. Emitir **termo detalhado** para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no **Instrumento de Medição de Resultado (IMR)**, ou instrumento substituto.

18.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, §2º, da NLLC).

19. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

19.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

19.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

19.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

19.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

19.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

19.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

19.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

19.6. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

19.7.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar seu cadastro junto ao SIGEO, conforme instruções a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

20. **DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

20.1. Não se exigirá garantia contratual de execução, conforme, inciso III e §1º do art. 32 da Portaria da Presidência nº 105/2022.

21. **DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO**

21.1. O preço do objeto desta contratação, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da **data da proposta do contratado** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de **início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido**, poderá ser reajustado utilizando-se o **Índice de Serviços de Telecomunicações – IST**, acumulado em **12 (doze) meses**, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

- 21.2. Os reajustes deverão ser precedidos de **requerimento do contratado**.
- 21.3. Haverá **preclusão** do direito disponível de o **contratado** requerer o reajuste:
- 21.3.1. Com a assinatura da prorrogação da vigência contratual, sem ressalvá-lo;
- 21.3.2. Com o encerramento do contrato;
- 21.3.3. Quando da aquisição de novo direito de reajuste.
- 21.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do **contratado**, nos termos do primeiro item desta cláusula.
- 21.5. Os requerimentos de **reajuste**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

22. DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

22.1. A matriz de alocação de riscos objetiva, preventivamente, definir os riscos e responsabilidades entre as partes, bem como caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes à data da proposta do contratado**.

22.1.1. A **data de apresentação da proposta** consubstancia o marco legal-temporal para fins de verificação do caráter superveniente dos fatos/atos apontados como causadores de desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

22.1.1.1. Para contratações precedidas de licitação, registre-se que a "data de apresentação da proposta", para fins de marco legal-temporal, corresponde à "data limite para apresentação da proposta" (art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001).

22.1.2. O **conteúdo e valor da proposta** consubstancia o parâmetro inicial do equilíbrio econômico-financeiro contratual, servindo como base comparativa dos elementos referenciais, legais e obrigacionais existentes à época de sua apresentação, inclusive em relação ao orçamento estimado da Administração para a contratação.

22.2. São hipóteses que justificam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, os seguintes eventos supervenientes:

22.2.1. Força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado (álea extraordinária), respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 124, II, "d", da NLLC).

22.2.1.1. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, dependerá de comprovação robusta e conclusiva da ocorrência superveniente de álea econômica extraordinária, e será formalizada mediante **termo aditivo**.

22.2.1.2. O desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um ou alguns serviços ou insumos integrante do contrato, fazendo-se necessária a comprovação do impacto no equilíbrio global do contrato (Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário; Acórdão 2408/2009-TCU-Plenário; Acórdão TCU 1604/2015-Plenário).

22.2.1.3. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário do contratado ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (ON AGU nº 61/2020).

22.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual (Acórdão TCU 2795/2013-Plenário;

Acórdão TCU 7249/2016-Segunda Câmara; Acórdão TCU 3011/2014 - Plenário).

22.2.1.5. Nas contratações cujo o equilíbrio global esteja diretamente atrelado ao valor do Dólar EUA, considera-se presente a álea extraordinária quando, no período de 1 (um) mês-calendário, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do Brasil sofrer variação, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1º do Decreto nº 8.451/2015).

22.2.2. Alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5º, I, ambos da NLLC);

22.2.2.1. O equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação, nesta hipótese, será apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instrução processual e formalização da alteração unilateral determinada pela Administração, mediante **termo aditivo** (art. 130 da NLLC).

22.2.3. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 c/c art. 103, §5º, II, ambos da NLLC).

22.2.3.1. Nas contratações de natureza continuada (fornecimentos ou serviços continuados), o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, poderá ser formalizado mediante **apostilamento**, concomitantemente com os ajustes financeiros cabíveis quando do **reajuste em sentido estrito ou repactuação da contratação**.

22.3. **Não será admitido**, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação:

22.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em comparação com o orçamento estimado da contratação elaborado, à época, por este Tribunal.

22.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando já existentes à época da apresentação da proposta inicial mas nela não inseridos.

22.4. O **pedido** de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 da NLLC.

22.4.1. A superveniência da extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

22.5. Os requerimentos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

23. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

23.1. As eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 133 e 136 da Lei nº 14.133/2021.

23.1.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o **contratado** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

23.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.2. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no **prazo máximo de 1 (um) mês**.

23.3. É admissível a **ALTERAÇÃO SUBJETIVA** do **contratado**, em razão de a **fusão, cisão ou incorporação** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

24. **DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

24.1. Das obrigações do **TRT-10ª REGIÃO**:

- 24.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 24.1.2. comunicar à **contratada**, por e-mail ou outro meio adequado, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no item fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido dentro do prazo fixado pelo **TRT-10ª REGIÃO**;
- 24.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **contratada**, através de servidor especialmente designado como fiscal;
- 24.1.4. efetuar o pagamento à **contratada** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 24.1.5. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da **contratada** às dependências do **TRT-10ª REGIÃO**, relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;
- 24.1.6. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 24.1.7. é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do novo titular no órgão ou entidade contratante (art. 115, §1º, da NLLC);
- 24.1.8. a Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato (art. 123 da NLLC).

24.2. Das obrigações **gerais** da **CONTRATADA**:

- 24.2.1. entregar, às suas expensas, todas as amostras e todos os quantitativos dos itens nos prazos, local e condições estabelecidos;
- 24.2.2. responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos insumos, transportes, fretes, equipamentos, embalagens, tributos e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contrato;
- 24.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da NLLC).
- 24.2.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação (art. 92, XVI, da NLLC);
- 24.2.5. comunicar ao **TRT-10ª REGIÃO**, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento de materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;
- 24.2.6. informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**;

- 24.2.7. manter preposto aceito pela Administração para representá-la durante a execução contratual, quando a situação assim o exigir (art. 118 da NLLC);
- 24.2.8. não transferir, sob pretexto algum, a responsabilidade assumida por força deste Termo para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
- 24.2.9. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
- 24.2.10. o **TRT-10ª REGIÃO** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **contratado** com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **contratado**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 24.2.11. durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (art. 48, p. único, da NLLC).
- 24.2.12. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pela Administração, comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. (arts. 92, XVII, e 116, da NLLC);
- 24.2.13. o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

25. **DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

- 25.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:
- 25.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- 25.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.
- 25.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.
- 25.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

SEÇÃO V - DAS SANÇÕES, RECURSOS E RESSARCIMENTOS

26. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 26.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de quaisquer das **infrações** previstas no art. 155 da NLLC.
- 26.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas de que trata o item anterior as seguintes **sanções** (arts. 156 e 162 da NLLC):
- 26.2.1. **Advertência**, exclusivamente pela prática da infração administrativa prevista art. 155, I, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 26.2.2. **Multa Moratória**, pelo atraso injustificado na execução do contrato, no percentual de

0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, **por dia de atraso**, limitado ao montante de **30% (trinta por cento)**;

26.2.2.1. Após o **60º (sexagésimo) dia** de atraso, a unidade competente deve, considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação.

26.2.2.2. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de Referência e na NLLC.

26.2.2.3. A multa moratória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa compensatória.

26.2.2.4. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar** o montante de **30% (trinta por cento)**.

26.2.3. **Multa Compensatória**, pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de **0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;

26.2.3.1. A aplicação da multa compensatória independe da efetiva demonstração de prejuízos, todavia, não excluirá, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado, valendo, neste caso, como valor mínimo de indenização, competindo à Administração apurar e provar o prejuízo excedente (art. 156, §9º, da NLLC c/c art. 416 do CC).

26.2.3.2. A multa compensatória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa moratória.

26.2.3.3. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar** o montante de **30% (trinta por cento)**.

26.2.4. **Impedimento de Licitar e Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da União**, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

26.2.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública** direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

26.3. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

26.4. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

26.4.1. É dever da **licitante** ou do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**, valendo para todos os efeitos legais as intimações com aviso de recebimento enviadas para o último endereço físico e eletrônico informado, correndo o processo sancionador à sua revelia caso não apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se encontrar.

26.4.2. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

26.4.3. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração,

mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

26.5. Na aplicação das sanções serão considerados (**dosimetria**):

- 26.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 26.5.2. As peculiaridades do caso concreto;
- 26.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 26.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração;
- 26.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

26.6. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

26.6.1. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" será **obrigatoriamente** precedida de análise jurídica da **unidade de assessoramento jurídico** (art. 156, §6º, da NLLC).

26.7. A cobrança e pagamento das multas aplicadas e indenizações cabíveis em favor da Administração observarão o disposto no **tópico "DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de Referência**.

27. **DOS RECURSOS**

27.1. Dos atos da Administração, relativos à aplicação da legislação de licitações e contratos administrativos, cabem **recurso** ou **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, na forma, prazos e hipóteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideração), da NLLC.

27.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inabilitação de licitante) da NLLC, serão observadas as seguintes disposições:

27.2.1. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto art. 165, I, da NLLC (**3 [três] dias úteis**) será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

27.2.2. A apreciação dar-se-á em **fase única**.

27.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

27.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

27.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

27.6. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

27.7. Da aplicação das **sanções** previstas no art. 156, I (advertência), II (multa moratória e compensatória) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberá **recurso** no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação (art. 166 da NLLC).

27.7.1. O recurso de que trata o item anterior será dirigido à autoridade que tiver proferido a

decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

27.8. Da aplicação da sanção prevista no art. 156, IV (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar), da NLLC caberá apenas **pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

27.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

27.10. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando **surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada** (art. 65 da Lei nº 9.784/1999).

27.10.1. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção.

27.11. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

28. DOS RESSARCIMENTOS

28.1. O contratado será responsável pelos **danos** causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

28.2. A aplicação de qualquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

28.3. A aplicação de qualquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

28.3.1. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

28.3.2. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

28.4. As multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) serão cobradas e/ou quitadas mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

28.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administração ao contratado;

28.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;

28.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

28.4.4. Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;

28.4.5. Inscrição na Dívida Ativa da União - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.

28.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administração, ou sendo eles insuficiente para a quitação dos débitos, o contratado será notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por intermédio de GRU, no prazo de **cinco dias úteis** a contar da confirmação do recebimento da respectiva notificação.

28.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e

havendo **garantia de execução** (art. 96 da NLLC), será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.

28.7. Não ocorrendo a quitação dos valores correspondentes às multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, será a empresa inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

28.8. Não ocorrendo a quitação dos valores devidos após os procedimentos dos itens anteriores, serão oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da União - AGU para que adotem as medidas pertinentes.

28.8.1. Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União à PGFN quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for **igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais)**, após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei nº 8.981/1995 e do art. 1º da Portaria MF nº 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME nº 6.155/2021).

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

29.1. O processo de licitação e contratação será regido pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); [Decreto nº 10.024/2019](#) (pregão eletrônico); [Decreto nº 7.892/2013](#) (SRP); [Decreto nº 7.174/2010](#) (bens e serviços de informática); [Lei Complementar nº 123/2006](#) (ME/EPP); [Decreto nº 8.538/2015](#) (ME/EPP); pelos preceitos de Direito Público e disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#); e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado.

29.1.1. Aplica-se, ainda, ao objeto da contratação, a seguinte legislação **especial**: [Resolução CNJ Nº 468 de 15/07/2022](#); e, supletivamente, as [Notas Técnicas SEFTI/TCU nº 01, 02, 04 e 05](#); e as Instruções Normativas SGD/ME [nº 94, de 23 de dezembro de 2022](#) e [Nº 65, de 7 de julho de 2021](#).

29.2. Enquanto não expedidas as regulamentações previstas na Lei nº 14.133/2021, em observância ao **princípio da recepção** normativa, e visando assim conferir máxima eficácia à nova legislação vigente, as normas infralegais relativas à Lei nº 8.666/93 serão recepcionadas e aplicadas à Lei nº 14.133/2021 naquilo em que **materialmente compatíveis**.

30. DO FORO

30.1. É eleito o Foro da **Seção Judiciária de Brasília/DF da Justiça Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta licitação/contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31. DOS APÊNDICES

31.1. Integram este Termo de Referência - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices:

31.1.1. [APÊNDICE I - Valor Estimado da Contratação a ser elaborado pela DIAQS.](#)



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, Coordenador de **Infraestrutura de Tecnologia**, em 17/03/2023, às 17:51, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 17/03/2023, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES**, **Chefe de Setor**, em 17/03/2023, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2139064** e o código CRC **CDCF0B72**.

Versão 1 - aprovada em 17/10/2022 (processo 0008253-63.2022.5.10.8000)

0000030-87.2023.5.10.8000

2139064v168



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Contextualização

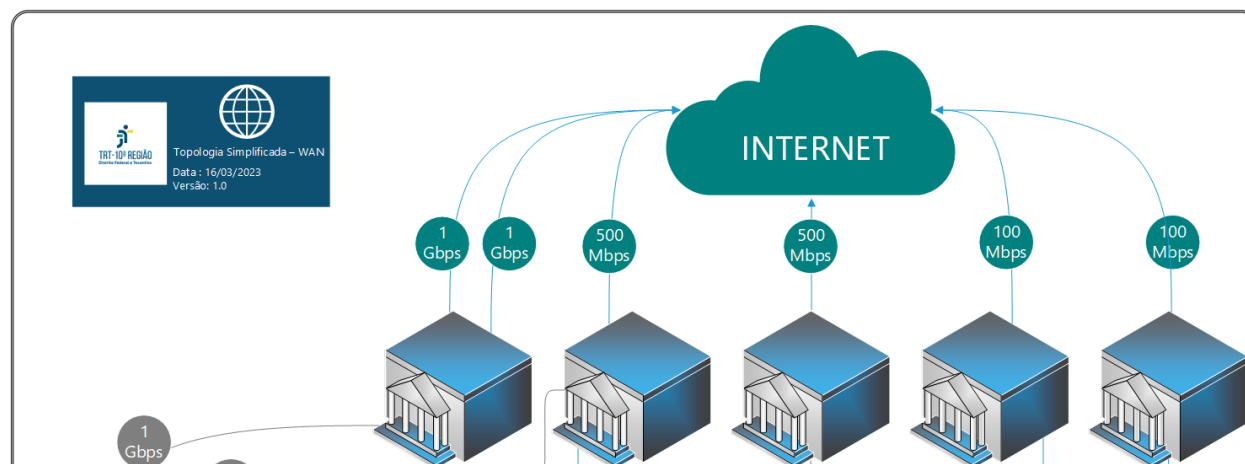
Garantir a conectividade entre as unidades do TRT10 é fundamental para viabilizar a comunicação eficiente e segura entre unidades, equipe, sistemas e serviços de TIC no TRT10. Para atendimento dessa necessidade, o Tribunal conta atualmente com o contrato 041/2018 (SEI 0895535), que realiza a interconexão entre as localidades do tribunal por meio de links de dados utilizando a tecnologia Multiprotocol Label Switching - MPLS.

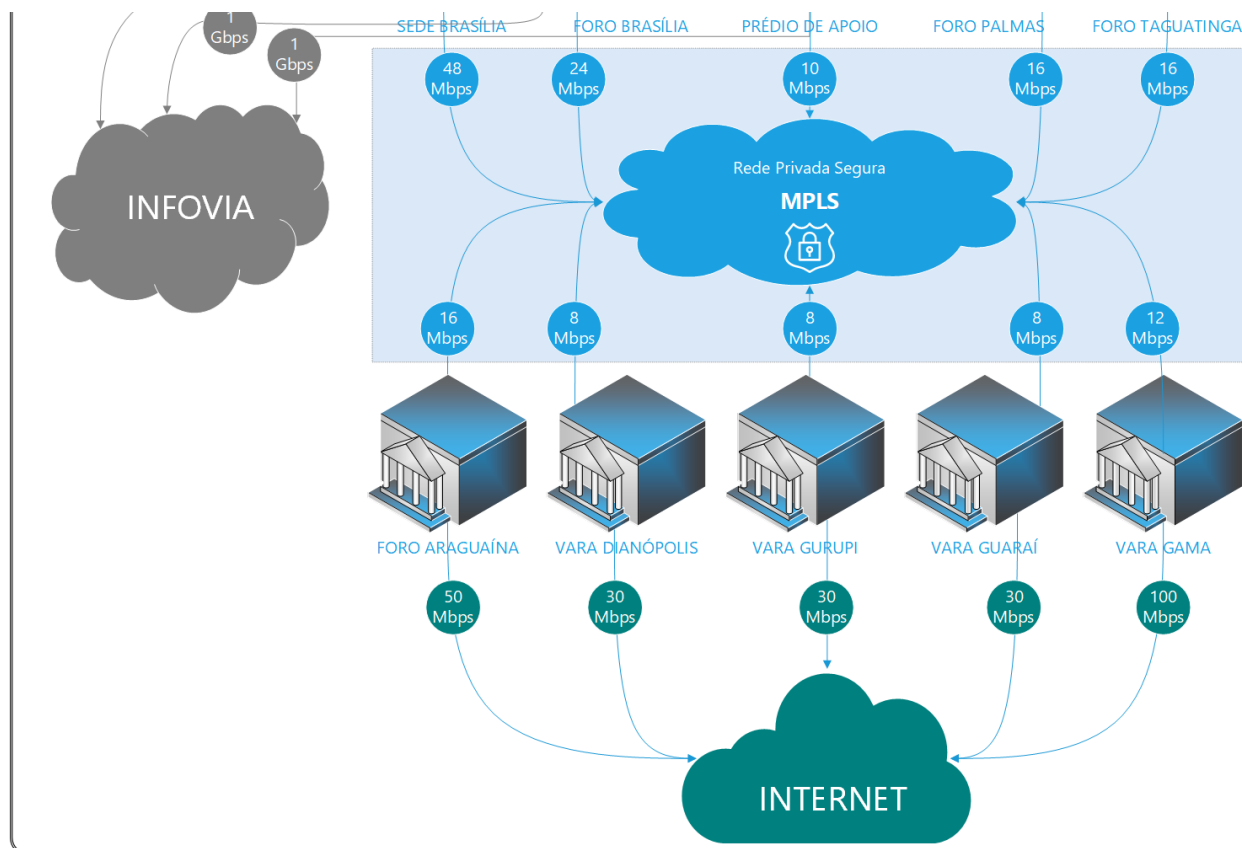
Além de expirar em 11/05/2023, sem possibilidade de renovação, o atual contrato mostra-se incompatível com as necessidades do Tribunal e incapaz de suprir a crescente demanda gerada pela digitalização de grande parte dos processos de trabalho administrativos e judiciais, inclusive a telefonia fixa, e pela necessidade de replicação de dados entre unidades do tribunal para manutenção da integridade do backup e contingência de dados.

Dessa forma, essa contratação busca substituir os serviços do contrato 041/2018, atualizar tecnologicamente os atuais canais de comunicação, por meio da adoção de links com solução do tipo *Software-Defined Wide Area Network* - SD-WAN integrada, ampliar a capacidade e prover redundância na conectividade à internet e entre as unidades do Tribunal, de forma a torná-las mais confiáveis e seguras.

Situação Atual

O diagrama abaixo demonstra, de forma simplificada, a topologia lógica de conexão entre as unidades do Tribunal, através dos links MPLS e à internet. Note-se que há dois diferentes tipos de conexão. A conexão MPLS, utilizada exclusivamente para estabelecer uma rede virtual segura entre as unidades do TRT10, e os links de Internet, utilizados para acesso dos usuários à rede mundial de computadores e da sociedade aos serviços e sistemas digitais hospedados no TRT10.



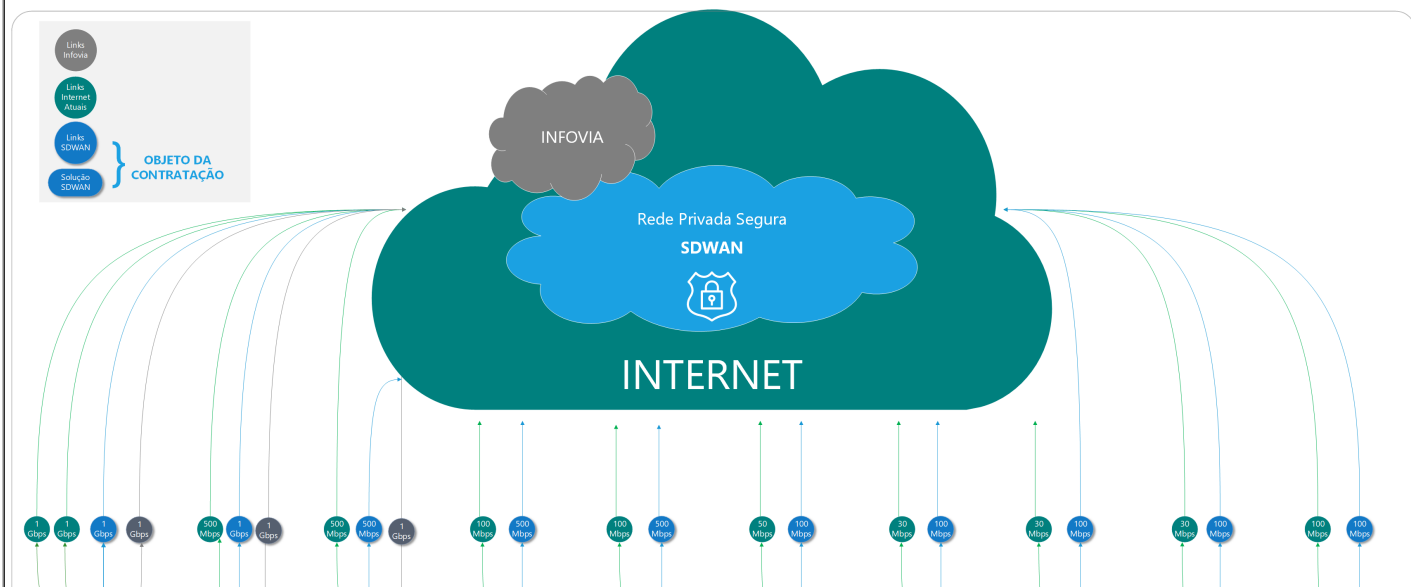


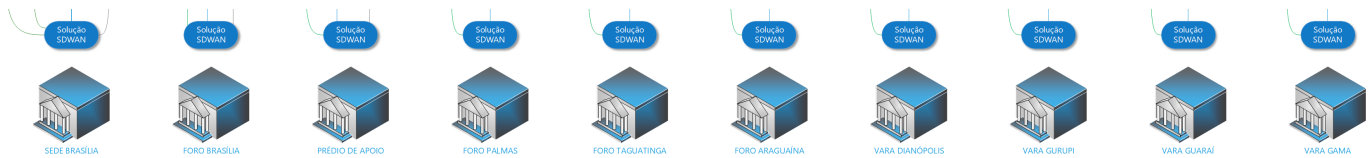
Em caso de falha de algum dos links, são grandes os esforços e tempo necessários para restabelecer a continuidade dos acessos internos e externos pois não há, nesta arquitetura, a redistribuição automática do tráfego para a conexão que estiver disponível. Além disso, os links MPLS não fornecem acesso direto à internet, sendo necessário redirecionar o tráfego para conexão através do link de internet da Sede.

Solução Proposta

A solução proposta prevê a simplificação da arquitetura atual com a contratação de links de dados com a tecnologia *Software-Defined Wide Area Network* - SD-WAN integrada, o que possibilitará ao TRT10:

- **Flexibilizar o uso dos canais de comunicação:** Os novos links de internet possuirão solução SD-WAN integrada que, dentre outras funcionalidades, deve ser capaz de aproveitar os canais de dados atuais para operacionalização da arquitetura de alta disponibilidade. No caso de falha de um dos *links* de determinada localidade, seja no acesso à internet, seja no estabelecimento da rede privada segura, as conexões serão automaticamente direcionadas para o outro *link* disponível, garantindo a continuidade do acesso dos usuários aos serviços e sistemas internos e à internet.
- **Modernizar e ampliar a capacidade da rede TRT10:** Com a adoção de canais de internet para estabelecimento da rede privada segura, através da tecnologia de SDWAN, reduzem-se os custos com as redes de longa distância e permite-se a ampliação considerável da velocidade dos links, tornando mais ágil o acesso aos recursos computacionais e reduzindo o tempo de resposta de sistemas e aplicações.
- **Maior visibilidade e gestão do tráfego:** A solução proposta deverá possuir mecanismos de classificação de tráfego com base em aplicações, possibilitando melhor gerir a experiência do usuário no uso dos serviços de TIC, priorizando o uso da banda de acordo com a necessidade de uso.





Cabe ressaltar que o serviço ora demandado possui natureza contínua, em virtude de sua necessidade permanente, a fim de garantir a conectividade entre as unidades do tribunal e a redundância no acesso à internet.

II - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

- Item 23 no PCSTIC 2023 (2150561) (SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000).
- A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do ano de 2023 Sub ED 33904013 (página 27).

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. São requisitos comuns a todos os links com SD-WAN a serem ofertados:
 - Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SD-WAN, através de *link* independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.
 - Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.
 - O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.
 - O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).
 - O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.
 - Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.
 - Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.
 - Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;
 - Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
 - As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
 - Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

IV - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

Links IP com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Ed. Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Complexo da Escola Judicial	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES

Identifica-se algumas soluções para fornecimento de conexões de dados entre as unidades do Tribunal:

Solução 1 - Utilização de Links do Tipo MPLS

A tecnologia **MPLS (Multiprotocol Label Switching)**, desenvolvida na década de 1990, utiliza caminhos de rede predeterminados para envio de pacotes de dados entre os roteadores e permite determinar parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) para o tráfego, o que torna esta solução eficiente em evitar perda de pacotes e manter o fluxo de transmissão das aplicações mais críticas.

O MPLS opera entre as camadas 2 e 3 do modelo OSI rotulando os pacotes e isolando-os do restante do tráfego, permitindo a definição de túneis de dados seguros, confiáveis e de comportamento previsível. Todavia, por possuir alto custo de largura de banda e haver a exigência cada vez maior de banda para tráfego de aplicações, arquivos, vídeos, VoIP, etc, o MPLS tem sido preterido em função da ampliação de soluções que proveem conexões de dados mais baratas e mais rápidas, como o SD-WAN.

É a solução atualmente em uso no tribunal, cujo contrato não permite mais renovação e possui links de baixa velocidade, o que gera com frequência reclamações de lentidão no acesso aos sistemas por parte dos usuários das unidades fora da Sede.

Em razão da incapacidade de aproveitamento dos links atuais como componentes adicionais da solução para prover alta disponibilidade à interligação entre as unidades, a restrição de capacidade de banda e o alto custo comparado à solução SD-WAN com links, considera-se inviável esta solução.

Solução 2 - Contratação de solução SD-WAN com links como serviço

Uma solução **SD-WAN** aplica os conceitos de Software Defined Network (SDN) à comunicação WAN (Wide Area Network). Opera até a camada 7 do modelo OSI e, através da abstração das camadas inferiores, permite encaminhar qualquer tipo de tráfego sem a necessidade de roteadores especializados. Permite a utilização de quaisquer tipos de links de comunicação (MPLS dedicado, Internet, Satélite, etc) de provedores diferentes, a priorização do tráfego e a continuidade da comunicação através da transposição automática das conexões entre links no caso de perda de um dos links de dados.

A contratação de solução de conectividade SD-WAN como serviço, com links de dados e equipamentos em comodato, reduz a complexidade e carga administrativa na contratação da solução e técnica na configuração, manutenção e suporte dos componentes, desonerando o Tribunal dos custos e riscos de aquisição de equipamentos e de links independentes, além de possuir melhor custo-benefício em razão da escala. Além disso a solução deve permitir a utilização dos links de dados já contratados, trazendo canais de contingência e alta disponibilidade na comunicação entre as unidades do TRT10.

Solução 3 - Aquisição de appliances SD-WAN e contratação de links de forma independente

A aquisição de *appliances* (hardware e software especializados) com capacidade de estabelecimento de conexões SD-WAN e a contratação de links de dados de forma independente é a solução que gera maiores esforços administrativos e técnicos. A dificuldade na contratação e gestão de diversos contratos para a mesma finalidade e a necessidade de disponibilização de mão de obra do próprio Tribunal para configuração, operação e monitoramento dos itens que compõem a solução exacerba de sobremaneira a complexidade de contratação e uso desta solução.

Considerando as dificuldades descritas à contratação desta solução, considera-se inviável sua adoção.

ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

Considerando que a **Solução 1 - Utilização de Links do Tipo MPLS** e a **Solução 3 - Aquisição de appliances SD-WAN e contratação de links de forma independente**, por razões específicas a cada uma delas, não atendem as necessidades técnico-administrativas do Tribunal, considera-se viável apenas a **Solução 2 - Contratação de solução SD-WAN com links como serviço**, cujo levantamento de preços foi realizado conforme procedimento abaixo descrito.

Para realização da estimativa de custos foi realizado levantamento de mercado de contratações recentes de outros órgãos cujos objetos fossem similares à solução almejada e permitissem a comparação objetiva de valores e condições de fornecimento. Utilizou-se a ferramenta Banco de Preços, no período de 21/02/23 a 28/02/2023 e foram localizadas as seguintes contratações:

Tabela 2

Pesquisa de Preços Públicos em RS

Velocidade	P.P.U.1 (2152680)	P.P.U.2 (2152696)	P.P.U.3 (2152697)	P.P.U.4 (2152698)	P.P.U.5 (2152699)	Preço Médio Unitário
	TRT18	TRT23	TRT04	SEADM-PB	TRE-MS	
	Ass:09/11/22	Ass:14/09/22	Ass: 19/10/22	Ass:08/04/22	Ass:03/08/22	
1Gbps	1.990,00	-	2.200,00	8.478,36*	-	2.095,00
500Mbps	-	1.483,33	1.490,00	-	2.900,00*	1.486,66
100Mbps	2.033,27*	-	1.600,00	1.320,00	-	1.460,00

* Valores desconsiderados em razão da discrepância superior à 25% em relação a média dos dois outros preços localizados.

Ainda, foram enviadas mensagens de e-mail (2156444) no dia 01/03/2023 para a todas as empresas listadas no Relatório - Mapa Estratégico Fornecedores DF e TO, conforme documento SEI 2156445.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando os preços médios identificados no item V - Levantamento de Mercado, foram obtidas as seguintes estimativas de custos:

Tabela 3

Links IP com SD-WAN					
Item	Unidade	Banda	Estimativa Mensal	Estimativa Anual	Estimativa 5 anos
1	Ed. Sede	1Gbps	R\$ 2.095,00	R\$ 25.140,00	R\$ 125.700,00
2	Foro de Brasília	1Gbps	R\$ 2.095,00	R\$ 25.140,00	R\$ 125.700,00
3	Foro de Taguatinga	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
4	Vara do Gama	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
5	Foro de Araguaína	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
6	Foro de Palmas	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
7	Vara de Gurupi	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
8	Vara de Dianópolis	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
9	Vara de Guaraí	100Mbps	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	R\$ 87.600,00
10	Complexo da Escola Judicial	500Mbps	R\$ 1.486,66	R\$ 17.839,92	R\$ 89.199,60
T O T A I S			R\$ 15.949,98	R\$ 191.399,76	R\$ 956.998,80

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO)

O não parcelamento é recomendado pela Lei 14.133/2021, art. 54, § 3º, incisos I, II e III, ou seja, quando:

- A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

As hipótese acima são plenamente ajustáveis ao objeto dos autos, razão pela qual o bem precisar ser licitado num grupo único, pois do contrário se terá um aumento de custos na gestão do futuro contrato, o que não ocorrerá se for realizado um só contrato com um único fornecedor e também o parcelamento não é recomendado porque trata-se de uma solução/sistema único e integrado, onde sua divisão poderá gerar risco ao conjunto pretendido.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Simplificar as definições de tráfego com maior foco no negócio;
- Possibilidade de uso de links com tecnologias distintas, visando redução de custos;
- Maior taxa de aproveitamento em operações com múltiplos links;
- Utilização seletiva das conexões gerando um melhor desempenho de banda para aplicações essenciais ao negócio;

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não há necessidade de adequações. A infraestrutura de TIC, elétrica, o espaço físico, mobiliário e etc. já se encontram presentes em virtude de existirem contratações ainda vigentes para o mesmo objeto.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Caberá a contratada promover a correta destinação dos resíduos resultantes da prestação do serviço, tais como peças substituídas, embalagens, entre outros, observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução n.º 103/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho).

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRAÇÃO

- Considerando o término da vigência do **Contrato n.º 041/2018** (id. 0895535) e da impossibilidade de prorrogação contratual;
- Considerando a inexistência de Atas de Registro de Preços que aceitem adesão tardia que atendam aos requisitos desta contratação;
- Considerando a urgência que o caso requer, a fim de mitigar os efeitos negativos, com a ausência de cobertura contratual;
- Considerando as melhorias de performance que a atualização tecnológica desta contratação trará para o Tribunal;
- O posicionamento desta equipe de contratação é pela viabilidade técnica e econômica da contratação por meio de processo licitatório.

XIV - RESPONSÁVEL

Unidade Responsável (Unidade/Setor/Depto)	CDTEC
Servidor Responsável	Edson Mateus de Sousa
E-mail funcional	cdtec@trt10.jus.br
Telefone	3348-1249



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 03/04/2023, às 17:02, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2183259** e o código CRC **03647C89**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

MINUTA DE TR - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM M.O.E

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC) (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

SUMÁRIO

Objeto

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Forma de Seleção do Fornecedor

LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Mapa de Análise de Riscos (MR)	Pesquisa Mercadológica
doc. 2115534	doc. 2115543	doc. 2139066	doc. 2115543
Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	SIM
Regime de Execução?	Garantia/Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)
EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL	SIM (5 anos)	NÃO	NÃO

Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO

Unidade Gestora da Contratação

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia (CDTEC); Atendimento das 09 às 18h; 3348-1249/1280; e-mail: cdtec@trt10.jus.br

Observações Gerais

Substituição do Contrato n.º 041/2018 (id. 0895535).

SEÇÃO I - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A seguir, são apresentados os itens que constituem a solução, juntamente com informações sobre o endereço de instalação, capacidade e disponibilidade mínima de cada um deles.

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

2. DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. Trata-se de **serviços comuns continuados**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; e

visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; nos termos do art. 6º, XIII e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação, com a descrição da necessidade da contratação e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, sua melhor solução e a viabilidade da contratação, encontra-se explicitada nos seguintes documentos obrigatórios constantes da instrução preparatória:

3.1.1. **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** - id. 2115534;

3.1.2. **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543; e

3.1.3. **Mapa de Análise de Riscos (MR)** - id. 2139066.

3.2. A contratação está prevista no Plano de Contratações de TIC 2023 (id. 2150561), sob item 23, do processo SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000.

3.3. A contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região de 2021- 2026 (RA TRT10 nº 35/2021), conforme o(s) seguinte(s) Objetivo(s) Estratégico(s): **Objetivo 10: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção dos dados**

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543, constante da instrução preparatória, a saber: fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2. A solução escolhida têm por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste Regional, enquadrando-se, portanto, nos pressupostos do art. 48, *caput*, da NLLC e do art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.507/2018, e não recaindo em quaisquer das vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

4.2.1. Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SDWAN, através de link independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.

4.2.2. Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.

4.2.3. O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.

4.2.4. O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).

4.2.5. O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.

4.2.6. Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.

4.2.7. Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.

4.2.8. Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;

- 4.2.9. Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
- 4.2.10. As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
- 4.2.11. Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Deverá ser composta de instalação e configuração dos links de telecomunicações: LINK IP DEDICADO com SD-WAN, da instalação e configuração dos equipamentos de segurança SD-WAN (appliances) e roteadores, da disponibilização do gerenciamento proativo 24x7 (24 horas por dia e 7 dias por semana) contra falhas, da disponibilização de gerenciamento proativo 24x7 da disponibilização de portais de gerência de falhas, de monitoramento.
- 5.2. O fornecimento mensal de conexão da rede do TRT10 aos backbones da rede mundial de computadores, por meio de link dedicado de dados, deverá prover conectividade à Internet com alta qualidade e performance, por meio de serviço de IP, onde a taxa de transmissão fornecida deverá ser simétrica suportando as mesmas velocidades, tanto na entrada de dados (download) quanto na saída (upload), simultaneamente, sem restrição de volume de tráfego.
- 5.3. A contratação também inclui a prestação de serviço de acesso à Internet através de LINK IP DEDICADO com SD-WAN, com provedor diferente do provedor atualmente presente nas localidades.
- 5.4. O Site Central do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região está localizado na Sede do TRT10, em Brasília-DF, enquanto suas unidades remotas estão localizadas conforme endereços descritos no item 1 - Do Objeto
- 5.4.1. No início da implantação de cada segmento, a CONTRATADA deverá validar tais localidades junto ao sítio institucional do TRT10.
- 5.4.2. A disponibilização do gerenciamento proativo contra falhas e dos respectivos portais serão parte integrante do fornecimento dos links.
- 5.5. A solução deve possuir mecanismo para monitorar as condições de descarte de pacotes, latência e “jitter”, bem como, a disponibilidade em cada um dos links de Comunicação utilizados;
- 5.6. A CONTRATADA será responsável pela prestação de serviços de rede de longa distância (WAN), utilizando tecnologia SD-WAN, mantendo a interligação do Datacenter do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e de todas as suas Unidades Regionais, por meio da disponibilização de recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e vídeo da rede corporativa de comunicação;
- 5.7. A tecnologia deverá suportar a implementação de, no mínimo, as seguintes topologias: hub-and-spoke, mesh;
- 5.8. Solução deve realizar a redistribuição do tráfego entre os links de comunicação utilizados, em caso de falhas nesses links, ou de acordo com as políticas de qualidade pré-definidas;
- 5.9. Deve ser possível definir o link principal a ser utilizado pela solução SD-WAN para estabelecimento da rede privada segura.
- 5.10. Deve ser possível configurar por qual dos links WAN será feito o acesso à Internet por determinada rede IP e/ou porta TCP-UDP ou aplicação;
- 5.11. A seleção do link a ser utilizado deve ser automatizada e inteligente baseado em, no mínimo, condições do link como jitter, delay e perda de pacotes;
- 5.12. A política de modelagem de tráfego deve permitir a atribuição de limites de largura de

banda simétricos ou assimétricos por aplicativo, por usuários e por grupo de usuários;

- 5.12.1. A política de modelagem de tráfego deve ser capaz de priorizar determinados tipos de tráfego e/ou associá-lo a um rótulo de QoS usando DSCP com pelo menos 5 (cinco) classes de serviço - melhor esforço, background, prioritário, vídeo e voz;
- 5.13. A solução deve possuir serviço de DHCP Server e DHCP relay;
- 5.14. Deve implementar, no mínimo, os seguintes protocolos de roteamento:
 - 5.14.1. o protocolo de roteamento dinâmico OSPF (Open Shortest Path First);
 - 5.14.2. o protocolo de roteamento dinâmico BGP (Border Gateway Protocol);
 - 5.14.3. protocolo de redundância de gateway VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
- 5.15. Deve ser possível criar políticas para a modelagem do tráfego definindo pelo menos os seguintes parâmetros:
 - 5.15.1. IP de Origem;
 - 5.15.2. IP de Destino;
 - 5.15.3. Porta TCP/UDP de Destino;
 - 5.15.4. URL de destino.
- 5.16. A solução deverá suportar convergência rápida de tráfego em caso de falha em um dos links em utilização, sendo aceita que as conexões existentes sejam restabelecidas pelo outro link;
- 5.17. Deve implementar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, como Netflow, sFlow, IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
 - 5.17.1. IP de origem/destino;
 - 5.17.2. Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP;
 - 5.17.3. Porta TCP/UDP de origem/destino.
- 5.18. Deve ser possível roteamento do tráfego da rede de dados atualmente em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e o link IP DEDICADO com SDWAN a ser provido em cada uma das Unidades.
- 5.19. Deverão ser configurados túneis VPN IPsec entre os equipamentos de comunicação de dados das Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para a proteção do tráfego corporativo, quando houver o estabelecimento de comunicação entre os mesmos através dos links Internet;
- 5.20. A configuração dos túneis VPN IPsec deverá ser feita de forma automatizada e dinâmica, com base nas políticas estabelecidas, não sendo necessário qualquer tipo de intervenção manual para esse fim.
- 5.21. Para o perfil de tráfego de serviços que estiverem publicados na Internet, os mesmos devem ser acessados, preferencialmente, pelo acesso Internet local.
- 5.22. Em situações de falha no equipamento de comunicação de dados (appliance) das Unidades, a solução deverá encaminhar todo e qualquer tráfego originado e/ou destinado diretamente à Internet para o outro provedor Internet;
- 5.23. A configuração do encaminhamento do tráfego e da contingência em casos de falha deve ser feita utilizando a tecnologia SD-WAN, com o encaminhamento de tráfego sendo feito com base no perfil de tráfego e não na utilização de rotas IP;
- 5.24. A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração mensal em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos após mensuração e verificação de métricas quantitativas e qualitativas, contendo indicadores de desempenho e metas, com Nível de Serviço definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos

serviços.

5.25. A hipótese de majoração no número de localidades a serem atendidas pelos serviços prestados regular-se-á pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021, devendo-se manter, quando acrescido, as mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto deste Termo, bem como os prazos estipulados nos níveis de serviço.

5.25.1. O CONTRATANTE também poderá solicitar a desativação do serviço prestado a qualquer localidade, em face de interesse público superveniente, sendo regido pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2. Por outro lado, o CONTRATANTE poderá solicitar a mudança de localidade de prestação de serviços, não se caracterizando em alteração quantitativa da contratação, afastando-se, desse modo, a aplicação do art. 124, b, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2.1. Mudança de local de prestação dos serviços corresponde à mudança de endereços de instalação dos equipamentos dentro da mesma cidade, conforme viabilidade técnica que deve ser provida em até 30 (trinta) dias úteis.

5.26. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

5.27. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modems, appliances SD-WAN e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. A especificação de marca e modelo dos equipamentos deverá compor a proposta formal dos licitantes.

5.28. A infraestrutura de rede da CONTRATADA (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) deverá ser redimensionada e preparada para suportar serviços adicionais que possam ser solicitados pela CONTRATANTE, como alteração de velocidade de acordo com as faixas especificadas neste Termo de Referência, mantendo os níveis de desempenho especificados, de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) descritos no ANEXO.

5.29. Os níveis mínimos de serviço (NMS) especificados neste documento consideram a continuidade das atividades, a essencialidade e a qualidade no atendimento prestado aos cidadãos que utilizam a Justiça Trabalhista no Distrito Federal e em Tocantins. A LICITANTE, ao participar deste pleito, estará automaticamente aceitando as condições de NMS descritos ao longo deste documento e seus anexos.

5.30. Caso haja necessidade de interrupção dos serviços pela CONTRATADA, inclusive em função de mudança de tecnologia, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, autorização com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e a janela de interrupção deverá ser acordada com a CONTRATANTE. Havendo autorização para a interrupção, o serviço não será considerado indisponível durante o período indicado. Entretanto, caso a CONTRATADA exceda o período previsto, o serviço será considerado indisponível no tempo excedente.

5.31. O serviço contratado será considerado disponível desde que esteja plenamente funcional e operacional, atendendo a todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. O serviço não será considerado indisponível em razão de fatos que estejam sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

5.32. Caso a CONTRATADA necessite de acesso físico em local sob a responsabilidade da CONTRATANTE para a reparação ou disponibilização de qualquer serviço e o referido local encontra-se fechado, o prazo para reparação e/ou disponibilização do serviço ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATANTE o referido acesso, sendo que o prazo começará a contar a partir deste momento.

5.33. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de **45 (quarenta e cinco)** dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRT10 referente à tecnologia LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.34. A CONTRATADA deverá entregar Projeto Executivo, em até **10 (dez)** dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

5.35. O Projeto Executivo deverá ser analisado pelo TRT10 em até **5 (cinco)** dias corridos após sua apresentação.

5.35.1. O Projeto Executivo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRT10, deverá conter, no mínimo, as seguintes especificações:

5.35.1.1. Definição de topologias físicas e lógicas;

5.35.1.2. Plano de endereçamento;

5.35.1.3. Plano de balanceamento do tráfego;

5.35.1.4. Parâmetros de qualidade de serviço;

5.35.1.5. Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação.

5.35.1.6. Cronograma de implantação

5.36. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRT10 do Projeto Executivo.

5.37. Todas as ordens de serviço da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato deverão ser analisadas quanto a sua viabilidade técnica pela CONTRATADA.

5.38. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e lógica da rede, percurso do cabeamento óptico desde o ponto de presença (POP) da CONTRATADA até a entrada de cada prédio/unidade do TRT10 (Sede e unidades remotas), descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.

5.39. Todas as interfaces das ferramentas utilizadas na solução deverão, preferencialmente, estarem traduzidas para o idioma Português do Brasil. Não sendo possível, deverão estar em inglês.

5.40. Do Suporte Técnico e Serviços de Manutenção:

5.40.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá solucionar qualquer problema de hardware e/ou software que seja de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a reposição de equipamentos, peças e/ou elementos necessários ao perfeito funcionamento do circuito, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

5.40.2. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva, preventiva e orientação sobre a utilização da solução. Havendo viabilidade técnica, deverá ser disponibilizada senha com permissão de leitura aos equipamentos instalados nas localidades do Tribunal.

5.40.2.1. Entende-se por manutenção preventiva aquela que busca prevenir a ocorrência de defeitos, enquanto que a Manutenção Corretiva visa identificar e corrigir defeitos apresentados pela infraestrutura, ambos sob responsabilidade da CONTRATADA, consistindo, mas não só, defeitos de hardware, software, cabos e conectores que possam causar a degradação do serviço.

5.40.3. A CONTRATADA deve realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a CONTRATADA deve providenciar sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento, para então retirar o que está com defeito e encaminhá-lo para a manutenção.

5.40.4. Toda e qualquer despesa, independente de sua natureza, decorrente dos serviços de assistência técnica e/ou manutenção corretiva correrá por conta da CONTRATADA.

5.40.5. A Gerência de Rede e Serviços da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento e fechamento dos chamados técnicos.

5.40.6. Uma vez detectada e diagnosticada uma falha ou previsão de falha, deverão ser realizadas ações corretivas. São exemplos de falhas detectadas pelo monitoramento proativo:

taxa de erros acima do limite, intermitências, quedas de circuitos, circuitos inativos e interfaces down.

5.40.7. Além da correção de falhas ou da previsão de falhas, é necessário o monitoramento contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar antecipadamente a ocorrência de taxas de utilização e indisponibilidade, abaixo do acordo mínimo de serviço contratado.

5.40.8. CONTRATADA deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção nos LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado:

5.40.8.1. O suporte técnico compreende a solução de problemas de funcionamento e configurações necessárias em equipamentos da CONTRATADA encontrados durante a operação normal dos equipamentos;

5.40.8.2. Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a arquitetura da rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da CONTRATADA.

5.40.9. A necessidade de suporte técnico será formalizada pelo TRT10 à CONTRATADA por meio da Abertura de Chamados Técnicos:

5.40.9.1. A CONTRATADA deverá permitir efetuar a Abertura de Chamado junto a “Central de Atendimento” por meio de telefone 0800 ou telefone fixo local, e também por meio de e-mail e/ou portal, devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período integral 24x7 (24 horas por 7 dias na semana);

5.40.9.2. A CONTRATADA deverá atender às solicitações diversas (configuração não crítica, esclarecimentos de dúvidas, implementações de novas funcionalidades) em até **2 (dois) dias úteis** a partir da abertura do chamado;

5.40.9.3. Quando ocorrer abertura de chamado, a CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo para permitir o seu registro e acompanhamento.

5.40.9.4. O atendimento deve ser efetuado em língua portuguesa;

5.40.9.5. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer informações referente aos chamados técnicos em no máximo **2 (dois) dias úteis**.

5.40.10. A CONTRATADA deverá manter uma página na Internet (Portal de Acompanhamento dos Serviços) que possibilite o gerenciamento do serviço Link Internet dedicado com SD-WAN provido pela CONTRATADA:

5.40.10.1. Entende-se como “Portal de Acompanhamento dos Serviços”, qualquer ferramenta de gerência acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS;

5.40.10.2. O “Portal de Acompanhamento dos Serviços” deverá possibilitar que a gerência de rede do TRT10 realize consultas, visualize e imprima relatórios das informações de desempenho da Rede LINKS IP DEDICADO com SD-WAN do TRT10, tais como:

- a) Disponibilidade diária, semanal e mensal dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN, em percentual;
- b) Consumo de banda dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN (entrada e saída) com os valores médios, percentil e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;
- c) Latências dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 90 (noventa) dias;
- d) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores e/ou appliances SD-WAN, instantâneos e médias dos últimos 90 (noventa) dias;

e) O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do link, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal.

5.40.10.3. Caso as informações descritas no tópico 5.40.10.2 não sejam disponibilizadas, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferição de desempenho da Rede LINKS IP com SD-WAN do TRT10 contratadas.

5.40.10.4. O acesso ao portal de gerenciamento deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que a CONTRATANTE informar.

5.41. Serviço de Instalação e Ativação de link IP de Internet com tecnologia SD-WAN em nova unidade remota do TRT10 recém criada (ponto de presença novo)

5.41.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver a adição de novos sítios no projeto, ocasionando a necessidade de instalar e ativar link de Internet com tecnologia SD-WAN em unidade externa do TRT10 recém criada, após celebração do respectivo aditamento contratual de acréscimo;

5.41.2. Cronograma para instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em nova unidade remota do TRT10, recém criada.

Tabela 2

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em unidade remota do TRT10 encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN efetivada em nova unidade externa do TRT10.

5.41.3. A instalação e ativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN em nova unidade do TRT10 deverá ser efetivada dentro do limite de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a solicitação formal da CONTRATANTE.

5.42. **Serviço de Mudança de Endereço de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**

5.42.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver mudança de endereços dos sítios relacionados no item 1 - Do Objeto, assim como adição de novos sítios no projeto.

5.42.2. No caso de mudança de endereços, a CONTRATADA deverá arcar com os respectivos custos de alteração da rede para operacionalizar o LINK IP DEDICADO com SD-WAN em outro local (unidade do Tribunal).

5.42.2.1. Por mudança de endereço entende-se qualquer movimentação de LINK IP com SD-WAN dentro da área de abrangência do contrato, podendo esta alteração ocorrer entre quaisquer localidades circunscritas no item 1 - Do Objeto.

Tabela 3

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de mudança de endereço do link encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Mudança de endereço do link de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN efetivada e com o link ativo, em unidade externa do TRT10 dentro do Estado do Tocantins ou no Distrito Federal.

5.42.3. Em caso de mudança de endereço da unidade da CONTRATANTE onde exista LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado, o link deverá ser movimentado para o novo

endereço, no mesmo município, e os equipamentos poderão ser reaproveitados, desde que não causem interrupção maior do que 4 (quatro) horas. Em caso de dano ou extravio dos equipamentos, os mesmos deverão ser substituídos e configurados sem custo para a CONTRATANTE.

5.43. Serviço de Desinstalação/Desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN

5.43.1. Toda desativação/desinstalação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do CONTRATANTE, após celebração do respectivo aditamento contratual de acréscimo.

5.44. Cronograma do serviço de desinstalação/desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

Tabela 5

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 10 dias	Desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN efetivada.

5.44.1. Para fins de pagamento será considerado desativado o LINK IP DEDICADO com SD-WAN na data limite para a realização do serviço de desinstalação (X + 10 dias úteis).

5.44.2. Todos os equipamentos inerentes ao link desativado/desinstalado deverão ser recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data da solicitação de desativação do link, mediante agendamento prévio.

5.45. Cronograma de Eventos de Implementação:

5.45.1. A implantação deverá obedecer a seguinte ordem:

Tabela 6

Evento	Descrição do Evento
1	Assinatura do Contrato
2	Abertura de Ordem de Serviço
3	Reunião Inicial entre Contratante e Contratada
4	Apresentação do Projeto Executivo
5	Aprovação do Projeto Executivo
6	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN Sede
7	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN localidades remotas
8	Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP)
9	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
10	Entrega dos As Built

5.45.2. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os eventos e seus prazos previstos no cronograma a seguir.

5.45.2.1. O tempo máximo para a instalação e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do Tribunal descritos no Item 1 - Do Objeto é de 45 (dias) dias corridos, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de Eventos a seguir:

Tabela 7

Marcos	Prazo Máximo (em dias)	Evento	Responsável
Dia D0	-	Assinatura do Contrato entre o TRT10 e a empresa licitante vencedora (adjudicatária)	CONTRATADA/ CONTRATANTE

Dia D1	-	Emissão da Ordem de Serviço	CONTRATANTE
Dia D2	D1 + 03	Realização de reunião (kick-off) para a apresentação das características do serviço que será fornecido e planejamento da sua implantação. A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com o CONTRATANTE. Caso seja necessária a marcação de nova reunião, esta deverá ser realizada em no máximo 2 dias úteis a partir da última.	CONTRATADA
Dia D3	D1 + 10	Entrega do Projeto Executivo ao TRT10 contemplando o Cronograma de Implantação, contendo os detalhes de todas as fases do processo de implantação do serviço.	CONTRATADA
Dia D4	D3 + 5	Aprovação do Projeto Executivo	CONTRATANTE
Dia D5	D1 + 45	- Conclusão da entrega, instalação, configuração e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do TRT10 (Sede e localidades remotas); - Disponibilização do acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços.	CONTRATADA
Dia D6	D5 + 10	Emissão do Termo de Recebimento Provisório para conferência do serviço entregue.	CONTRATANTE
Dia D7	D6 + 15	- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo; - Autorização para início de faturamento; - Início do período de execução dos serviços.	CONTRATANTE
Dia D8	D7 + 30	Entrega do As Built e repasse de conhecimento.	CONTRATADA

5.45.3. Os prazos considerados na tabela acima foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de telecomunicações.

5.45.3.1. Os prazos em dias descritos na coluna “Prazo Máximo (em dias)” constante no “Cronograma de Eventos” é expresso em dias corridos.

5.45.4. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua.

5.45.4.1. Em caso de antecipação de algum evento constante no “Cronograma de Eventos”, os eventos subsequentes serão igualmente antecipados.

5.45.5. A emissão do TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de vigência do contrato.

5.45.6. Após a emissão do TRD, a CONTRATADA deverá entregar em até 30 (trinta) dias o documento As Built.

5.45.7. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar o repasse de conhecimento da solução implantada no TRT10, com enfoque no funcionamento, configuração e monitoramento da solução de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.45.8. Caso haja necessidade de prorrogação de prazos, esta deverá ser justificada por escrito pela CONTRATADA e previamente autorizada pela autoridade competente.

5.46. **Dos testes para aceite da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-**

WAN:

5.46.1. Realizar testes de funcionamento dos links de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN na Sede e unidades remotas, emitindo relatório de teste assinado pelo(s) executor(es) e/ou pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar as instalações e configurações.

5.46.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico em todos os links de Internet instalados:

5.46.2.1. Aferição da velocidade simétrica do link instalado, tanto para download como para upload;

5.46.2.2. Acesso à Internet e à rede SDWAN;

5.46.2.3. Validar a alternância automática entre os links de comunicação existentes e o fornecido com a solução de **LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**.

5.46.2.4. Aferir o tempo de retardo da rede (delay) em cada um dos links de Internet está dentro da meta estabelecida no item **5.48 - Instrumentos de Medição de Resultados**

5.46.2.5. Acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços;

5.46.2.6. Verificação da documentação apresentada sobre as características das conexões.

5.47. Instrumentos de Medição de Resultados

5.47.1. As métricas e indicadores de níveis de serviço a seguir serão utilizados na aferição da qualidade do serviço prestados e na mensuração das eventuais glosas no faturamento mensal:

Indicador 1 - Disponibilidade da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	A disponibilidade do link indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permaneceu em condições normais de funcionamento.

Fórmula de Cálculo:	A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação: $D\% = [(T_o - T_i)/T_o] * 100, \text{ onde:}$ <i>D = disponibilidade em percentual;</i> <i>T_o = período de operação (1 mês), em minutos;</i> <i>T_i = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros e latência elevadas e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.</i> Será computada como indisponibilidade do serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN : a indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis, etc.) e, os tempos de inoperância em que o LINK IP DEDICADO com SD-WAN apresentar problemas (obtidos através dos chamados abertos). Não serão consideradas indisponibilidades os tempos de inoperância causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE; paradas internas sob responsabilidade do TRT10 e; atrasos ou interrupções nos serviços decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Período de Aferição:	Mensal
Limiar de Qualidade:	Disponibilidade mensal mínima de 99,90% (noventa e nove por cento e noventa centésimos) para o serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN na localidade descrita no Item 1 - Edifício Sede. Para as demais localidades a disponibilidade mensal mínima é de 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos).
Instrumento de medição:	A medição da indisponibilidade deverá ser feita por ferramenta da CONTRATADA através da disponibilização de relatório mensal que será confrontado com os dados obtidos pelas ferramentas da CONTRATANTE.
Mecanismo de calculo:	Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo do índice mínimo de disponibilidade mensal, implicará no desconto (glosa) correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito.

5.47.2.

Indicador 2 - Perda de pacotes solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN

Descrição do Indicador:	Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CPE do terminal de destino – Backbone da Operadora) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem).
Fórmula de Cálculo:	$TPP = [(NP \text{ origem} - NP \text{ destino}) / NP \text{ origem}] * 100$ Onde: • TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) • NPorigem = N° de pacotes na origem • NPdestino = N° de pacotes no destino
Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego.
Meta a cumprir:	A taxa de perda de pacotes não deverá exceder a 2%.
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes.
Mecanismo de calculo:	0,05% (cinco centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado na meta a cumprir, calculado sobre o valor do contrato para o respectivo item. A solução será considerada indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 5%, e exista capacidade de tráfego ociosa no respectivo link.

5.47.3.

Indicador 3 - Retardo da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados.

Fórmula de Cálculo:	A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em diferentes unidades e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta/2 Onde: Retardo = medida de retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de no máximo 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. $Valor_da_medida = \frac{\sum_{i=1}^4 Retardo}{4}$ Onde: • Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes • Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os CPEs (appliances SD-WAN) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias apuradas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido.
-----------------------------------	---

Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do tempo de retardo da rede conforme instruções no item anterior
Meta a cumprir:	Retardo máximo permitido em link terrestre de fibra óptica: • 75 ms para Link IP DEDICADO com SDWAN
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas. A CONTRATANTE realizará, a seu critério, medições conforme descrito na Fórmula de Cálculo.
Mecanismo de calculo:	0,02% (dois centésimos por cento) por índice aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade, calculado sobre o valor dos itens utilizados para medição. Um LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior a 2000 ms (dois mil milissegundos).

5.47.4. O TRT da 10ª REGIÃO efetuará ainda, pelo descumprimento de obrigações contratuais, glosa da fatura ante a inobservância dos critérios de qualidade exigidos por este Termo, conforme tabela a seguir, sem prejuízo a eventuais sanções legais que se fizerem pertinentes.

Tabela 8

ITEM	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	CORRESPONDÊNCIA
1	Deixar de cumprir prazos de início e conclusão do serviço, sem prévia justificativa	por dia de atraso	1% do valor da ordem de serviço
2	Funcionário sem uniforme e sem EPI, quando necessário	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
3	Serviço entregue não aceito pela fiscalização e não corrigido no prazo estipulado	por dia de atraso	2% do valor da ordem de serviço

5.47.5. As glosas poderão ser aplicadas cumulativamente.

5.47.6. As glosas ficarão limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço.

6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A presente contratação observa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do artigo 5º, “caput”, da Lei 14.133/2021.

6.2. Os serviços prestados deverão estar em consonância com o disposto na [Resolução CSJT nº 310/2021](#) (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição), em especial:

6.2.1. Promover o respeito à diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação que se baseie em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades;

6.2.2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescente

do trabalho ilegal;

6.2.3. Contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

6.2.4. Promover a saúde ocupacional e prevenir riscos e doenças relacionados ao trabalho;

6.2.5. Comprovar como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

6.2.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

6.2.5.2. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto: Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; Nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; No Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

6.2.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE nº 06;

6.2.7. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

6.2.8. Promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados na instalação e execução dos serviços, participando-se do sistema de logística reversa;

6.2.9. Os equipamentos de telecomunicação utilizados na execução dos serviços contratados não devem conter substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifênil-polibromados, éteres difênil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS 27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). O atendimento a essa diretiva deve ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto a ser contratado se dará sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

7.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços encontra-se discriminado no item 5 deste Termo.

7.3. O serviço será prestado em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, descritas no Item 1 - Do Objeto, ou para outro local onde o equipamento for migrado.

8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Item 5, promovendo sua substituição quando necessário.

SEÇÃO II - DO VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

9.1. As estimativas do valor da contratação, incluindo preços referenciais, memórias de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Preços, APÊNDICE I (SEI 2175941) deste Termo de Referência;

9.1.1. A elaboração do orçamento estimado observará a IN SEGES/ME nº 65/2021, enquanto não aprovado o Manual de Orientações de Pesquisa de Preços e Definição de Orçamento Estimado.

9.2. O valor estimado será **público** e representará o **valor máximo** admitido para a contratação.

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. O objeto desta contratação possui previsão orçamentária conforme item **SIGEO-JT 2023** - Código **151112023289544**.

10.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do **TRT-10ª REGIÃO**:

10.2.1. Programa: 001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

10.2.2. Fonte: 1499000000

10.2.3. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.6018;

10.2.4. Categoria Econômica: Despesa Corrente;

10.2.5. Elementos de Despesa: 3.3.90.40.13 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;

SEÇÃO III - DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11. DA FORMA DE SELEÇÃO

11.1. A seleção do CONTRATADO se dará por intermédio de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, conforme art. 28, I, da Lei n.º 14.133/2021.

11.2. O julgamento deverá ser pautado pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

11.2.1. De acordo com o item anterior, o critério de julgamento adotado é justificado pela necessidade de garantir a compatibilidade entre os componentes que serão instalados em cada localidade (como o link IP dedicado e os roteadores/appliances SDWAN) para estabelecer uma rede privada virtual segura e permitir a comunicação entre todas as unidades do TRT10. Se houver mais de um fornecedor, a integração e o funcionamento da solução serão prejudicados, impossibilitando a garantia de seu funcionamento.

11.3. Não se exigirá **GARANTIA DE PROPOSTA** pelos licitantes.

12. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

12.1. As exigências de habilitação **jurídica**, regularidade **fiscal, social e trabalhista** serão as usuais para a generalidade dos objetos, verificadas por meio do SICAF, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

12.2. Os critérios de **qualificação econômico-financeira** a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

12.3. Serão exigidos, ainda, a comprovação de **qualificação técnico-operacional**:

12.3.1. Comprovar 1 (um) ano de experiência no fornecimento do objeto, com pelo menos 50% das velocidades dos links a serem contratados com SDWAN.

12.3.2. É de responsabilidade única e exclusiva do licitante a apresentação de documentos que comprovem as afirmações contidas em sua proposta técnica.

12.3.3. Comprovações necessárias à análise técnica, que não constem da proposta do licitante, poderão ser exigidas pelo CONTRATANTE durante toda a realização do procedimento licitatório.

12.3.4. A documentação comprobatória deverá ser fornecida em sua forma original.

12.3.5. O descumprimento da norma contida nesta cláusula importará em desclassificação do licitante.

12.4. Não se exigirá **VISTORIA PRÉVIA** do local da execução do objeto.

12.4.1. Os licitantes que optarem pela vistoria prévia serão acompanhados por servidor designado, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: cdtec@trt10.jus.br ou pelos telefones (61) 3348-1249/1280/1118.

12.4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

12.4.3. O licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

13. **DAS AMOSTRAS**

13.1. Não serão exigidas **AMOSTRAS** do(s) objeto(s) da contratação.

14. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

14.1. Por se tratar de solução que utiliza *links* de dados de IP dedicado e roteadores/*appliances* para prover a interligação segura entre as unidades do Tribunal, será permitida a subcontratação nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, apenas para os *links* de dados que compõem a solução, de forma a garantir a compatibilidade da solução SD-WAN.

SEÇÃO IV - DA GESTÃO CONTRATUAL

15. **DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO**

15.1. Na forma do art. 90 da NLLC, a Divisão de Contratos (DICONT) convocará o adjudicatário para assinar o **Termo de Contrato** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

15.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.1.2. A assinatura do contrato se dará mediante *login* e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

15.1.3. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste

Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

15.1.4. O *login* e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

15.2. Será facultado à Administração, quando o convocado **não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente** no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

15.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

15.2.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

15.2.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.3. A **recusa** injustificada do adjudicatário em **assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante.

15.4. A regra do subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociação.

15.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.6. Previamente à assinatura **do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

15.6.1. A **situação irregular** quando da assinatura **do termo de contratado ou do aceite do instrumento equivalente** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar ou aceitar tais instrumentos no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

15.7. As partes da presente relação contratual vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

15.8. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o **termo de contrato ou instrumento equivalente**, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratações (PNCP), na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

16. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

16.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos**, a contar de sua assinatura, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

16.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

16.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

16.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;

- 16.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;
 - 16.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;
 - 16.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.
- 16.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).
- 16.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).
- 16.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)
- 16.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 16.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

17. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o **TRT-10ª REGIÃO** designa o(a) Senhor(a) Edson Mateus de Sousa, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, ou seu substituto imediato, para:

- 17.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:
 - 17.1.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
 - 17.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 17.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Senhor Gustavo de Almeida Rocha, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC.
- 17.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.
- 18.2. No prazo de até **5 (cinco) dias** corridos do adimplemento da parcela, a **contratada** deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.
- 18.3. O **Recebimento Provisório** será realizado pelo pelo **fiscal técnico e administrativo**, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
- 18.3.1. O TRT-10ª REGIÃO realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

- 18.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

18.3.1.2. A contratada a fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

18.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

18.3.2. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o **fiscal técnico e administrativo** deverá elaborar **termo detalhado**, que deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao **gestor do contrato** para recebimento definitivo.

18.3.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do **termo detalhado**.

18.3.3. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o **gestor contratual ou por comissão designada pela autoridade competente** deverá providenciar o **Recebimento Definitivo**, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.3.1. Realizar a análise do Termo Detalhado do **fiscal técnico e administrativo** e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao **contratado**, por escrito, as respectivas correções;

18.3.3.2. Emitir **termo detalhado** para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no **Instrumento de Medição de Resultado (IMR)**, ou instrumento substituto.

18.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, §2º, da NLLC).

19. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

19.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

19.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

19.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

19.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

19.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa

de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

19.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

19.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

19.6. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

19.7.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar seu cadastro junto ao SIGEO, conforme instruções a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

20. **DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

20.1. Não se exigirá garantia contratual de execução, conforme, inciso III e §1º do art. 32 da Portaria da Presidência nº 105/2022.

21. **DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO**

21.1. O preço do objeto desta contratação, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da **data da proposta do contratado** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de **início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido**, poderá ser reajustado utilizando-se o **Índice de Serviços de Telecomunicações – IST**, acumulado em **12 (doze) meses**, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente

do reajuste.

- 21.2. Os reajustes deverão ser precedidos de **requerimento do contratado**.
- 21.3. Haverá **preclusão** do direito disponível de o **contratado** requerer o reajuste:
 - 21.3.1. Com a assinatura da prorrogação da vigência contratual, sem ressalvá-lo;
 - 21.3.2. Com o encerramento do contrato;
 - 21.3.3. Quando da aquisição de novo direito de reajuste.
- 21.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do **contratado**, nos termos do primeiro item desta cláusula.
- 21.5. Os requerimentos de **reajuste**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

22. DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

- 22.1. A matriz de alocação de riscos objetiva, preventivamente, definir os riscos e responsabilidades entre as partes, bem como caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes à data da proposta do contratado**.
 - 22.1.1. A **data de apresentação da proposta** consubstancia o marco legal-temporal para fins de verificação do caráter superveniente dos fatos/atos apontados como causadores de desequilíbrio econômico-financeiro contratual.
 - 22.1.1.1. Para contratações precedidas de licitação, registre-se que a "data de apresentação da proposta", para fins de marco legal-temporal, corresponde à "data limite para apresentação da proposta" (art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001).
 - 22.1.2. O **conteúdo e valor da proposta** consubstancia o parâmetro inicial do equilíbrio econômico-financeiro contratual, servindo como base comparativa dos elementos referenciais, legais e obrigacionais existentes à época de sua apresentação, inclusive em relação ao orçamento estimado da Administração para a contratação.
- 22.2. São hipóteses que justificam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, os seguintes eventos supervenientes:
 - 22.2.1. Força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado (álea extraordinária), respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 124, II, "d", da NLLC).
 - 22.2.1.1. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, dependerá de comprovação robusta e conclusiva da ocorrência superveniente de álea econômica extraordinária, e será formalizada mediante **termo aditivo**.
 - 22.2.1.2. O desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um ou alguns serviços ou insumos integrante do contrato, fazendo-se necessária a comprovação do impacto no equilíbrio global do contrato (Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário; Acórdão 2408/2009-TCU-Plenário; Acórdão TCU 1604/2015-Plenário).
 - 22.2.1.3. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário do contratado ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (ON AGU nº 61/2020).
 - 22.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode

decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual (Acórdão TCU 2795/2013-Plenário; Acórdão TCU 7249/2016-Segunda Câmara; Acórdão TCU 3011/2014 - Plenário).

22.2.1.5. Nas contratações cujo o equilíbrio global esteja diretamente atrelado ao valor do Dólar EUA, considera-se presente a álea extraordinária quando, no período de 1 (um) mês-calendário, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do Brasil sofrer variação, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1º do Decreto nº 8.451/2015).

22.2.2. Alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5º, I, ambos da NLLC);

22.2.2.1. O equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação, nesta hipótese, será apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instrução processual e formalização da alteração unilateral determinada pela Administração, mediante **termo aditivo** (art. 130 da NLLC).

22.2.3. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 c/c art. 103, §5º, II, ambos da NLLC).

22.2.3.1. Nas contratações de natureza continuada (fornecimentos ou serviços continuados), o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, poderá ser formalizado mediante **apostilamento**, concomitantemente com os ajustes financeiros cabíveis quando do **reajuste em sentido estrito ou repactuação da contratação**.

22.3. **Não será admitido**, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação:

22.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em comparação com o orçamento estimado da contratação elaborado, à época, por este Tribunal.

22.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando já existentes à época da apresentação da proposta inicial mas nela não inseridos.

22.4. O **pedido** de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 da NLLC.

22.4.1. A superveniência da extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

22.5. Os requerimentos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

23. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

23.1. As eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 133 e 136 da Lei nº 14.133/2021.

23.1.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o **contratado** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

23.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

23.2. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no **prazo máximo de 1 (um) mês**.

23.3. É admissível a **ALTERAÇÃO SUBJETIVA** do **contratado**, em razão de a **fusão, cisão ou incorporação** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

24. **DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

24.1. Das obrigações do **TRT-10ª REGIÃO**:

- 24.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 24.1.2. comunicar à **contratada**, por e-mail ou outro meio adequado, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no item fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido dentro do prazo fixado pelo **TRT-10ª REGIÃO**;
- 24.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **contratada**, através de servidor especialmente designado como fiscal;
- 24.1.4. efetuar o pagamento à **contratada** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 24.1.5. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da **contratada** às dependências do **TRT-10ª REGIÃO**, relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;
- 24.1.6. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 24.1.7. é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do novo titular no órgão ou entidade contratante (art. 115, §1º, da NLLC);
- 24.1.8. a Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato (art. 123 da NLLC).

24.2. Das obrigações **gerais** da **CONTRATADA**:

- 24.2.1. entregar, às suas expensas, todas as amostras e todos os quantitativos dos itens nos prazos, local e condições estabelecidos;
- 24.2.2. responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos insumos, transportes, fretes, equipamentos, embalagens, tributos e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contrato;
- 24.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da NLLC).
- 24.2.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação (art. 92, XVI, da NLLC);
- 24.2.5. comunicar ao **TRT-10ª REGIÃO**, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento de materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências

e prestar os esclarecimentos solicitados;

24.2.6. informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**;

24.2.7. manter preposto aceito pela Administração para representá-la durante a execução contratual, quando a situação assim o exigir (art. 118 da NLLC);

24.2.8. não transferir, sob pretexto algum, a responsabilidade assumida por força deste Termo para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

24.2.9. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

24.2.10. o **TRT-10ª REGIÃO** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **contratado** com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **contratado**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.2.11. durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (art. 48, p. único, da NLLC).

24.2.12. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pela Administração, comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. (arts. 92, XVII, e 116, da NLLC);

24.2.13. o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

25. **DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

25.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:

25.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

25.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

25.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.

25.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

SEÇÃO V - DAS SANÇÕES, RECURSOS E RESSARCIMENTOS

26. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

26.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de quaisquer das **infrações** previstas no art. 155 da NLLC.

26.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas de que trata o item anterior as seguintes **sanções** (arts. 156 e 162 da NLLC):

26.2.1. **Advertência**, exclusivamente pela prática da infração administrativa prevista art. 155, I, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

26.2.2. **Multa Moratória**, pelo atraso injustificado na execução do contrato, no percentual de **0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, limitada ao montante de 10% (dez por cento)**.

26.2.2.1. Após o **20º (vigésimo)** dia de atraso injustificado, a unidade competente **deverá**, considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação.

26.2.2.2. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de Referência e na NLLC.

26.2.2.3. A multa moratória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa compensatória.

26.2.2.4. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.

26.2.3. **Multa Compensatória**, pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de **0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;

26.2.3.1. A aplicação da multa compensatória independe da efetiva demonstração de prejuízos, todavia, não excluirá, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado, valendo, neste caso, como valor mínimo de indenização, competindo à Administração apurar e provar o prejuízo excedente (art. 156, §9º, da NLLC c/c art. 416 do CC).

26.2.3.2. A multa compensatória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa moratória.

26.2.3.3. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.

26.2.4. **Impedimento de Licitar e Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da União**, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

26.2.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública** direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

26.3. As sanções de multa poderão ser cumuladas com quaisquer das sanções previstas neste tópico (§7º do art. 156 da NLLC).

26.4. O somatório das sanções de multa aplicadas não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

26.5. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

26.6. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

26.6.1. É dever da **licitante** ou do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste TRT-10ª

REGIÃO, valendo para todos os efeitos legais as intimações com aviso de recebimento enviadas para o último endereço físico e eletrônico informado, correndo o processo sancionador à sua revelia caso não apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se encontrar.

26.6.2. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

26.6.3. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

26.7. Na aplicação das sanções serão considerados (**dosimetria**):

26.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

26.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

26.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

26.7.4. Os danos que dela provierem para a Administração;

26.7.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

26.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

26.8.1. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" será **obrigatoriamente** precedida de análise jurídica da **unidade de assessoramento jurídico** (art. 156, §6º, da NLLC).

26.9. A cobrança e pagamento das multas aplicadas e indenizações cabíveis em favor da Administração observarão o disposto **no tópico "DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de Referência**.

27. **DOS RECURSOS**

27.1. Dos atos da Administração, relativos à aplicação da legislação de licitações e contratos administrativos, cabem **recurso** ou **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, na forma, prazos e hipóteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideração), da NLLC.

27.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inhabilitação de licitante) da NLLC, serão observadas as seguintes disposições:

27.2.1. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto art. 165, I, da NLLC (**3 [três] dias úteis**) será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inhabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

27.2.2. A apreciação dar-se-á em **fase única**.

27.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

27.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

27.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de

intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

27.6. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

27.7. Da aplicação das **sanções** previstas no art. 156, I (advertência), II (multa moratória e compensatória) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberá **recurso** no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação (art. 166 da NLLC).

27.7.1. O recurso de que trata o item anterior será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

27.8. Da aplicação da sanção prevista no art. 156, IV (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar), da NLLC caberá apenas **pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

27.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

27.10. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando **surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada** (art. 65 da Lei nº 9.784/1999).

27.10.1. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção.

27.11. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

28. **DOS RESSARCIMENTOS**

28.1. O contratado será responsável pelos **danos** causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

28.2. A aplicação de qualquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

28.3. A aplicação de qualquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

28.3.1. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

28.3.2. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

28.4. As multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) serão cobradas e/ou quitadas mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

28.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administração ao contratado;

28.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;

28.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

28.4.4. Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal -

CADIN;

28.4.5. Inscrição na Dívida Ativa da União - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.

28.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administração, ou sendo eles insuficiente para a quitação dos débitos, o contratado será notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por intermédio de GRU, no prazo de **cinco dias úteis** a contar da confirmação do recebimento da respectiva notificação.

28.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e havendo **garantia de execução** (art. 96 da NLLC), será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.

28.7. Não ocorrendo a quitação dos valores correspondentes às multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, será a empresa inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

28.8. Não ocorrendo a quitação dos valores devidos após os procedimentos dos itens anteriores, serão oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da União - AGU para que adotem as medidas pertinentes.

28.8.1. Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União à PGFN quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for **igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais)**, após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei nº 8.981/1995 e do art. 1º da Portaria MF nº 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME nº 6.155/2021).

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

29.1. O processo de licitação e contratação será regido pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); [Decreto nº 10.024/2019](#) (pregão eletrônico); [Decreto nº 7.892/2013](#) (SRP); [Decreto nº 7.174/2010](#) (bens e serviços de informática); [Lei Complementar nº 123/2006](#) (ME/EPP); [Decreto nº 8.538/2015](#) (ME/EPP); pelos preceitos de Direito Público e disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#); e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado.

29.1.1. Aplica-se, ainda, ao objeto da contratação, a seguinte legislação **especial**: [Resolução CNJ Nº 468 de 15/07/2022](#); e, supletivamente, as [Notas Técnicas SEFTI/TCU nº 01, 02, 04 e 05](#); e as Instruções Normativas SGD/ME [nº 94, de 23 de dezembro de 2022](#) e [Nº 65, de 7 de julho de 2021](#).

29.2. Enquanto não expedidas as regulamentações previstas na Lei nº 14.133/2021, em observância ao **princípio da recepção** normativa, e visando assim conferir máxima eficácia à nova legislação vigente, as normas infralegais relativas à Lei nº 8.666/93 serão recepcionadas e aplicadas à Lei nº 14.133/2021 naquilo em que **materialmente compatíveis**.

30. DO FORO

30.1. É eleito o Foro da **Seção Judiciária de Brasília/DF da Justiça Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta licitação/contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31. DOS APÊNDICES

31.1. Integram este Termo de Referência - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices:



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 03/04/2023, às 17:02, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. N° de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2023, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2183262** e o código CRC **F3152ACD**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

MINUTA DE TR - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM M.O.E

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC) (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

SUMÁRIO

Objeto

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Forma de Seleção do Fornecedor

LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Mapa de Análise de Riscos (MR)	Pesquisa Mercadológica
doc. 2115534	doc. 2115543	doc. 2139066	doc. 2115543
Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	SIM
Regime de Execução?	Garantia/Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)
EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL	SIM (5 anos)	NÃO	NÃO

Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO

Unidade Gestora da Contratação

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia (CDTEC); Atendimento das 09 às 18h; 3348-1249/1280; e-mail: cdtec@trt10.jus.br

Observações Gerais

Substituição do Contrato n.º 041/2018 (id. 0895535).

SEÇÃO I - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A seguir, são apresentados os itens que constituem a solução, juntamente com informações sobre o endereço de instalação, capacidade e disponibilidade mínima de cada um deles.

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

2. DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. Trata-se de **serviços comuns continuados**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; e

visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; nos termos do art. 6º, XIII e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação, com a descrição da necessidade da contratação e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, sua melhor solução e a viabilidade da contratação, encontra-se explicitada nos seguintes documentos obrigatórios constantes da instrução preparatória:

3.1.1. **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** - id. 2115534;

3.1.2. **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543; e

3.1.3. **Mapa de Análise de Riscos (MR)** - id. 2139066.

3.2. A contratação está prevista no Plano de Contratações de TIC 2023 (id. 2150561), sob item 23, do processo SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000.

3.3. A contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região de 2021- 2026 (RA TRT10 nº 35/2021), conforme o(s) seguinte(s) Objetivo(s) Estratégico(s): **Objetivo 10: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção dos dados**

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543, constante da instrução preparatória, a saber: fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2. A solução escolhida têm por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste Regional, enquadrando-se, portanto, nos pressupostos do art. 48, *caput*, da NLLC e do art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.507/2018, e não recaindo em quaisquer das vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

4.2.1. Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SDWAN, através de link independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.

4.2.2. Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.

4.2.3. O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.

4.2.4. O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).

4.2.5. O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.

4.2.6. Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.

4.2.7. Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.

4.2.8. Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;

- 4.2.9. Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
- 4.2.10. As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
- 4.2.11. Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Deverá ser composta de instalação e configuração dos links de telecomunicações: LINK IP DEDICADO com SD-WAN, da instalação e configuração dos equipamentos de segurança SD-WAN (appliances) e roteadores, da disponibilização do gerenciamento proativo 24x7 (24 horas por dia e 7 dias por semana) contra falhas, da disponibilização de gerenciamento proativo 24x7 da disponibilização de portais de gerência de falhas, de monitoramento.
- 5.2. O fornecimento mensal de conexão da rede do TRT10 aos backbones da rede mundial de computadores, por meio de link dedicado de dados, deverá prover conectividade à Internet com alta qualidade e performance, por meio de serviço de IP, onde a taxa de transmissão fornecida deverá ser simétrica suportando as mesmas velocidades, tanto na entrada de dados (download) quanto na saída (upload), simultaneamente, sem restrição de volume de tráfego.
- 5.3. A contratação também inclui a prestação de serviço de acesso à Internet através de LINK IP DEDICADO com SD-WAN, com provedor diferente do provedor atualmente presente nas localidades.
- 5.4. O Site Central do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região está localizado na Sede do TRT10, em Brasília-DF, enquanto suas unidades remotas estão localizadas conforme endereços descritos no item 1 - Do Objeto
- 5.4.1. No início da implantação de cada segmento, a CONTRATADA deverá validar tais localidades junto ao sítio institucional do TRT10.
- 5.4.2. A disponibilização do gerenciamento proativo contra falhas e dos respectivos portais serão parte integrante do fornecimento dos links.
- 5.5. A solução deve possuir mecanismo para monitorar as condições de descarte de pacotes, latência e “jitter”, bem como, a disponibilidade em cada um dos links de Comunicação utilizados;
- 5.6. A CONTRATADA será responsável pela prestação de serviços de rede de longa distância (WAN), utilizando tecnologia SD-WAN, mantendo a interligação do Datacenter do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e de todas as suas Unidades Regionais, por meio da disponibilização de recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e vídeo da rede corporativa de comunicação;
- 5.7. A tecnologia deverá suportar a implementação de, no mínimo, as seguintes topologias: hub-and-spoke, mesh;
- 5.8. Solução deve realizar a redistribuição do tráfego entre os links de comunicação utilizados, em caso de falhas nesses links, ou de acordo com as políticas de qualidade pré-definidas;
- 5.9. Deve ser possível definir o link principal a ser utilizado pela solução SD-WAN para estabelecimento da rede privada segura.
- 5.10. Deve ser possível configurar por qual dos links WAN será feito o acesso à Internet por determinada rede IP e/ou porta TCP-UDP ou aplicação;
- 5.11. A seleção do link a ser utilizado deve ser automatizada e inteligente baseado em, no mínimo, condições do link como jitter, delay e perda de pacotes;
- 5.12. A política de modelagem de tráfego deve permitir a atribuição de limites de largura de

banda simétricos ou assimétricos por aplicativo, por usuários e por grupo de usuários;

- 5.12.1. A política de modelagem de tráfego deve ser capaz de priorizar determinados tipos de tráfego e/ou associá-lo a um rótulo de QoS usando DSCP com pelo menos 5 (cinco) classes de serviço - melhor esforço, background, prioritário, vídeo e voz;
- 5.13. A solução deve possuir serviço de DHCP Server e DHCP relay;
- 5.14. Deve implementar, no mínimo, os seguintes protocolos de roteamento:
 - 5.14.1. o protocolo de roteamento dinâmico OSPF (Open Shortest Path First);
 - 5.14.2. o protocolo de roteamento dinâmico BGP (Border Gateway Protocol);
 - 5.14.3. protocolo de redundância de gateway VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
- 5.15. Deve ser possível criar políticas para a modelagem do tráfego definindo pelo menos os seguintes parâmetros:
 - 5.15.1. IP de Origem;
 - 5.15.2. IP de Destino;
 - 5.15.3. Porta TCP/UDP de Destino;
 - 5.15.4. URL de destino.
- 5.16. A solução deverá suportar convergência rápida de tráfego em caso de falha em um dos links em utilização, sendo aceita que as conexões existentes sejam restabelecidas pelo outro link;
- 5.17. Deve implementar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, como Netflow, sFlow, IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
 - 5.17.1. IP de origem/destino;
 - 5.17.2. Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP;
 - 5.17.3. Porta TCP/UDP de origem/destino.
- 5.18. Deve ser possível roteamento do tráfego da rede de dados atualmente em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e o link IP DEDICADO com SDWAN a ser provido em cada uma das Unidades.
- 5.19. Deverão ser configurados túneis VPN IPsec entre os equipamentos de comunicação de dados das Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para a proteção do tráfego corporativo, quando houver o estabelecimento de comunicação entre os mesmos através dos links Internet;
- 5.20. A configuração dos túneis VPN IPsec deverá ser feita de forma automatizada e dinâmica, com base nas políticas estabelecidas, não sendo necessário qualquer tipo de intervenção manual para esse fim.
- 5.21. Para o perfil de tráfego de serviços que estiverem publicados na Internet, os mesmos devem ser acessados, preferencialmente, pelo acesso Internet local.
- 5.22. Em situações de falha no equipamento de comunicação de dados (appliance) das Unidades, a solução deverá encaminhar todo e qualquer tráfego originado e/ou destinado diretamente à Internet para o outro provedor Internet;
- 5.23. A configuração do encaminhamento do tráfego e da contingência em casos de falha deve ser feita utilizando a tecnologia SD-WAN, com o encaminhamento de tráfego sendo feito com base no perfil de tráfego e não na utilização de rotas IP;
- 5.24. A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração mensal em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos após mensuração e verificação de métricas quantitativas e qualitativas, contendo indicadores de desempenho e metas, com Nível de Serviço definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos

serviços.

5.25. A hipótese de majoração no número de localidades a serem atendidas pelos serviços prestados regular-se-á pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021, devendo-se manter, quando acrescido, as mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto deste Termo, bem como os prazos estipulados nos níveis de serviço.

5.25.1. O CONTRATANTE também poderá solicitar a desativação do serviço prestado a qualquer localidade, em face de interesse público superveniente, sendo regido pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2. Por outro lado, o CONTRATANTE poderá solicitar a mudança de localidade de prestação de serviços, não se caracterizando em alteração quantitativa da contratação, afastando-se, desse modo, a aplicação do art. 124, b, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2.1. Mudança de local de prestação dos serviços corresponde à mudança de endereços de instalação dos equipamentos dentro da mesma cidade, conforme viabilidade técnica que deve ser provida em até 30 (trinta) dias úteis.

5.26. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

5.27. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modems, appliances SD-WAN e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. A especificação de marca e modelo dos equipamentos deverá compor a proposta formal dos licitantes.

5.28. A infraestrutura de rede da CONTRATADA (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) deverá ser redimensionada e preparada para suportar serviços adicionais que possam ser solicitados pela CONTRATANTE, como alteração de velocidade de acordo com as faixas especificadas neste Termo de Referência, mantendo os níveis de desempenho especificados, de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) descritos no ANEXO.

5.29. Os níveis mínimos de serviço (NMS) especificados neste documento consideram a continuidade das atividades, a essencialidade e a qualidade no atendimento prestado aos cidadãos que utilizam a Justiça Trabalhista no Distrito Federal e em Tocantins. A LICITANTE, ao participar deste pleito, estará automaticamente aceitando as condições de NMS descritos ao longo deste documento e seus anexos.

5.30. Caso haja necessidade de interrupção dos serviços pela CONTRATADA, inclusive em função de mudança de tecnologia, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, autorização com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e a janela de interrupção deverá ser acordada com a CONTRATANTE. Havendo autorização para a interrupção, o serviço não será considerado indisponível durante o período indicado. Entretanto, caso a CONTRATADA exceda o período previsto, o serviço será considerado indisponível no tempo excedente.

5.31. O serviço contratado será considerado disponível desde que esteja plenamente funcional e operacional, atendendo a todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. O serviço não será considerado indisponível em razão de fatos que estejam sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

5.32. Caso a CONTRATADA necessite de acesso físico em local sob a responsabilidade da CONTRATANTE para a reparação ou disponibilização de qualquer serviço e o referido local encontra-se fechado, o prazo para reparação e/ou disponibilização do serviço ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATANTE o referido acesso, sendo que o prazo começará a contar a partir deste momento.

5.33. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de **45 (quarenta e cinco)** dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRT10 referente à tecnologia LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.34. A CONTRATADA deverá entregar Projeto Executivo, em até **10 (dez)** dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

5.35. O Projeto Executivo deverá ser analisado pelo TRT10 em até **5 (cinco)** dias corridos após sua apresentação.

5.35.1. O Projeto Executivo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRT10, deverá conter, no mínimo, as seguintes especificações:

5.35.1.1. Definição de topologias físicas e lógicas;

5.35.1.2. Plano de endereçamento;

5.35.1.3. Plano de balanceamento do tráfego;

5.35.1.4. Parâmetros de qualidade de serviço;

5.35.1.5. Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação.

5.35.1.6. Cronograma de implantação

5.36. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRT10 do Projeto Executivo.

5.37. Todas as ordens de serviço da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato deverão ser analisadas quanto a sua viabilidade técnica pela CONTRATADA.

5.38. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e lógica da rede, percurso do cabeamento óptico desde o ponto de presença (POP) da CONTRATADA até a entrada de cada prédio/unidade do TRT10 (Sede e unidades remotas), descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.

5.39. Todas as interfaces das ferramentas utilizadas na solução deverão, preferencialmente, estarem traduzidas para o idioma Português do Brasil. Não sendo possível, deverão estar em inglês.

5.40. **Do Suporte Técnico e Serviços de Manutenção:**

5.40.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá solucionar qualquer problema de hardware e/ou software que seja de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a reposição de equipamentos, peças e/ou elementos necessários ao perfeito funcionamento do circuito, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

5.40.2. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva, preventiva e orientação sobre a utilização da solução. Havendo viabilidade técnica, deverá ser disponibilizada senha com permissão de leitura aos equipamentos instalados nas localidades do Tribunal.

5.40.2.1. Entende-se por manutenção preventiva aquela que busca prevenir a ocorrência de defeitos, enquanto que a Manutenção Corretiva visa identificar e corrigir defeitos apresentados pela infraestrutura, ambos sob responsabilidade da CONTRATADA, consistindo, mas não só, defeitos de hardware, software, cabos e conectores que possam causar a degradação do serviço.

5.40.3. A CONTRATADA deve realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a CONTRATADA deve providenciar sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento, para então retirar o que está com defeito e encaminhá-lo para a manutenção.

5.40.4. Toda e qualquer despesa, independente de sua natureza, decorrente dos serviços de assistência técnica e/ou manutenção corretiva correrá por conta da CONTRATADA.

5.40.5. A Gerência de Rede e Serviços da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento e fechamento dos chamados técnicos.

5.40.6. Uma vez detectada e diagnosticada uma falha ou previsão de falha, deverão ser realizadas ações corretivas. São exemplos de falhas detectadas pelo monitoramento proativo:

taxa de erros acima do limite, intermitências, quedas de circuitos, circuitos inativos e interfaces down.

5.40.7. Além da correção de falhas ou da previsão de falhas, é necessário o monitoramento contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar antecipadamente a ocorrência de taxas de utilização e indisponibilidade, abaixo do acordo mínimo de serviço contratado.

5.40.8. CONTRATADA deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção nos LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado:

5.40.8.1. O suporte técnico compreende a solução de problemas de funcionamento e configurações necessárias em equipamentos da CONTRATADA encontrados durante a operação normal dos equipamentos;

5.40.8.2. Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a arquitetura da rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da CONTRATADA.

5.40.9. A necessidade de suporte técnico será formalizada pelo TRT10 à CONTRATADA por meio da Abertura de Chamados Técnicos:

5.40.9.1. A CONTRATADA deverá permitir efetuar a Abertura de Chamado junto a “Central de Atendimento” por meio de telefone 0800 ou telefone fixo local, e também por meio de e-mail e/ou portal, devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período integral 24x7 (24 horas por 7 dias na semana);

5.40.9.2. A CONTRATADA deverá atender às solicitações diversas (configuração não crítica, esclarecimentos de dúvidas, implementações de novas funcionalidades) em até **2 (dois) dias úteis** a partir da abertura do chamado;

5.40.9.3. Quando ocorrer abertura de chamado, a CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo para permitir o seu registro e acompanhamento.

5.40.9.4. O atendimento deve ser efetuado em língua portuguesa;

5.40.9.5. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer informações referente aos chamados técnicos em no máximo **2 (dois) dias úteis**.

5.40.10. A CONTRATADA deverá manter uma página na Internet (Portal de Acompanhamento dos Serviços) que possibilite o gerenciamento do serviço Link Internet dedicado com SD-WAN provido pela CONTRATADA:

5.40.10.1. Entende-se como “Portal de Acompanhamento dos Serviços”, qualquer ferramenta de gerência acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS;

5.40.10.2. O “Portal de Acompanhamento dos Serviços” deverá possibilitar que a gerência de rede do TRT10 realize consultas, visualize e imprima relatórios das informações de desempenho da Rede LINKS IP DEDICADO com SD-WAN do TRT10, tais como:

a) Disponibilidade diária, semanal e mensal dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN, em percentual;

b) Consumo de banda dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN (entrada e saída) com os valores médios, percentil e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;

c) Latências dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 90 (noventa) dias;

d) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores e/ou appliances SD-WAN, instantâneos e médias dos últimos 90 (noventa) dias;

e) O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do link, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal.

5.40.10.3. Caso as informações descritas no tópico 5.40.10.2 não sejam disponibilizadas, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferição de desempenho da Rede LINKS IP com SD-WAN do TRT10 contratadas.

5.40.10.4. O acesso ao portal de gerenciamento deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que a CONTRATANTE informar.

5.41. Serviço de Instalação e Ativação de link IP de Internet com tecnologia SD-WAN em nova unidade remota do TRT10 recém criada (ponto de presença novo)

5.41.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver a adição de novos sítios no projeto, ocasionando a necessidade de instalar e ativar link de Internet com tecnologia SD-WAN em unidade externa do TRT10 recém criada, após celebração do respectivo aditamento contratual de acréscimo;

5.41.2. Cronograma para instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em nova unidade remota do TRT10, recém criada.

Tabela 2

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em unidade remota do TRT10 encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN efetivada em nova unidade externa do TRT10.

5.41.3. A instalação e ativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN em nova unidade do TRT10 deverá ser efetivada dentro do limite de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a solicitação formal da CONTRATANTE.

5.42. **Serviço de Mudança de Endereço de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**

5.42.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver mudança de endereços dos sítios relacionados no item 1 - Do Objeto, assim como adição de novos sítios no projeto.

5.42.2. No caso de mudança de endereços, a CONTRATADA deverá arcar com os respectivos custos de alteração da rede para operacionalizar o LINK IP DEDICADO com SD-WAN em outro local (unidade do Tribunal).

5.42.2.1. Por mudança de endereço entende-se qualquer movimentação de LINK IP com SD-WAN dentro da área de abrangência do contrato, podendo esta alteração ocorrer entre quaisquer localidades circunscritas no item 1 - Do Objeto.

Tabela 3

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de mudança de endereço do link encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Mudança de endereço do link de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN efetivada e com o link ativo, em unidade externa do TRT10 dentro do Estado do Tocantins ou no Distrito Federal.

5.42.3. Em caso de mudança de endereço da unidade da CONTRATANTE onde exista LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado, o link deverá ser movimentado para o novo

endereço, no mesmo município, e os equipamentos poderão ser reaproveitados, desde que não causem interrupção maior do que 4 (quatro) horas. Em caso de dano ou extravio dos equipamentos, os mesmos deverão ser substituídos e configurados sem custo para a CONTRATANTE.

5.43. Serviço de Desinstalação/Desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN

5.43.1. Toda desativação/desinstalação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do CONTRATANTE, após celebração do respectivo aditamento contratual de supressão.

5.44. Cronograma do serviço de desinstalação/desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

Tabela 5

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 10 dias	Desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN efetivada.

5.44.1. Para fins de pagamento será considerado desativado o LINK IP DEDICADO com SD-WAN na data limite para a realização do serviço de desinstalação (X + 10 dias úteis).

5.44.2. Todos os equipamentos inerentes ao link desativado/desinstalado deverão ser recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data da solicitação de desativação do link, mediante agendamento prévio.

5.45. Cronograma de Eventos de Implementação:

5.45.1. A implantação deverá obedecer a seguinte ordem:

Tabela 6

Evento	Descrição do Evento
1	Assinatura do Contrato
2	Abertura de Ordem de Serviço
3	Reunião Inicial entre Contratante e Contratada
4	Apresentação do Projeto Executivo
5	Aprovação do Projeto Executivo
6	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN Sede
7	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN localidades remotas
8	Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP)
9	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
10	Entrega dos As Built

5.45.2. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os eventos e seus prazos previstos no cronograma a seguir.

5.45.2.1. O tempo máximo para a instalação e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do Tribunal descritos no Item 1 - Do Objeto é de 45 (dias) dias corridos, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de Eventos a seguir:

Tabela 7

Marcos	Prazo Máximo (em dias)	Evento	Responsável
Dia D0	-	Assinatura do Contrato entre o TRT10 e a empresa licitante vencedora (adjudicatária)	CONTRATADA/ CONTRATANTE

Dia D1	-	Emissão da Ordem de Serviço	CONTRATANTE
Dia D2	D1 + 03	Realização de reunião (kick-off) para a apresentação das características do serviço que será fornecido e planejamento da sua implantação. A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com o CONTRATANTE. Caso seja necessária a marcação de nova reunião, esta deverá ser realizada em no máximo 2 dias úteis a partir da última.	CONTRATADA
Dia D3	D1 + 10	Entrega do Projeto Executivo ao TRT10 contemplando o Cronograma de Implantação, contendo os detalhes de todas as fases do processo de implantação do serviço.	CONTRATADA
Dia D4	D3 + 5	Aprovação do Projeto Executivo	CONTRATANTE
Dia D5	D1 + 45	- Conclusão da entrega, instalação, configuração e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do TRT10 (Sede e localidades remotas); - Disponibilização do acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços.	CONTRATADA
Dia D6	D5 + 10	Emissão do Termo de Recebimento Provisório para conferência do serviço entregue.	CONTRATANTE
Dia D7	D6 + 15	- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo; - Autorização para início de faturamento; - Início do período de execução dos serviços.	CONTRATANTE
Dia D8	D7 + 30	Entrega do As Built e repasse de conhecimento.	CONTRATADA

5.45.3. Os prazos considerados na tabela acima foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de telecomunicações.

5.45.3.1. Os prazos em dias descritos na coluna “Prazo Máximo (em dias)” constante no “Cronograma de Eventos” é expresso em dias corridos.

5.45.4. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua.

5.45.4.1. Em caso de antecipação de algum evento constante no “Cronograma de Eventos”, os eventos subsequentes serão igualmente antecipados.

5.45.5. A emissão do TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de vigência do contrato.

5.45.6. Após a emissão do TRD, a CONTRATADA deverá entregar em até 30 (trinta) dias o documento As Built.

5.45.7. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar o repasse de conhecimento da solução implantada no TRT10, com enfoque no funcionamento, configuração e monitoramento da solução de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.45.8. Caso haja necessidade de prorrogação de prazos, esta deverá ser justificada por escrito pela CONTRATADA e previamente autorizada pela autoridade competente.

5.46. **Dos testes para aceite da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-**

WAN:

5.46.1. Realizar testes de funcionamento dos links de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN na Sede e unidades remotas, emitindo relatório de teste assinado pelo(s) executor(es) e/ou pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar as instalações e configurações.

5.46.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico em todos os links de Internet instalados:

5.46.2.1. Aferição da velocidade simétrica do link instalado, tanto para download como para upload;

5.46.2.2. Acesso à Internet e à rede SDWAN;

5.46.2.3. Validar a alternância automática entre os links de comunicação existentes e o fornecido com a solução de **LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**.

5.46.2.4. Aferir o tempo de retardo da rede (delay) em cada um dos links de Internet está dentro da meta estabelecida no item **5.48 - Instrumentos de Medição de Resultados**

5.46.2.5. Acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços;

5.46.2.6. Verificação da documentação apresentada sobre as características das conexões.

5.47. Instrumentos de Medição de Resultados

5.47.1. As métricas e indicadores de níveis de serviço a seguir serão utilizados na aferição da qualidade do serviço prestados e na mensuração das eventuais glosas no faturamento mensal:

Indicador 1 - Disponibilidade da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	A disponibilidade do link indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permaneceu em condições normais de funcionamento.

Fórmula de Cálculo:	A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação: $D\% = [(T_o - T_i)/T_o] \times 100, \text{ onde:}$ <i>D = disponibilidade em percentual;</i> <i>T_o = período de operação (1 mês), em minutos;</i> <i>T_i = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros e latência elevadas e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.</i> Será computada como indisponibilidade do serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN : a indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis, etc.) e, os tempos de inoperância em que o LINK IP DEDICADO com SD-WAN apresentar problemas (obtidos através dos chamados abertos). Não serão consideradas indisponibilidades os tempos de inoperância causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE; paradas internas sob responsabilidade do TRT10 e; atrasos ou interrupções nos serviços decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Período de Aferição:	Mensal
Limiar de Qualidade:	Disponibilidade mensal mínima de 99,90% (noventa e nove por cento e noventa centésimos) para o serviço de LINK IP DEDICADO com SD-WAN na localidade descrita no Item 1 - Edifício Sede. Para as demais localidades a disponibilidade mensal mínima é de 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos).
Instrumento de medição:	A medição da indisponibilidade deverá ser feita por ferramenta da CONTRATADA através da disponibilização de relatório mensal que será confrontado com os dados obtidos pelas ferramentas da CONTRATANTE.
Mecanismo de calculo:	Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo do índice mínimo de disponibilidade mensal, implicará no desconto (glosa) correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito.

5.47.2.

Indicador 2 - Perda de pacotes solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN

Descrição do Indicador:	Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CPE do terminal de destino – Backbone da Operadora) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem).
Fórmula de Cálculo:	$TPP = [(NP \text{ origem} - NP \text{ destino}) / NP \text{ origem}] * 100$ Onde: • TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) • NPorigem = N° de pacotes na origem • NPdestino = N° de pacotes no destino
Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego.
Meta a cumprir:	A taxa de perda de pacotes não deverá exceder a 2%.
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes.
Mecanismo de calculo:	0,05% (cinco centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado na meta a cumprir, calculado sobre o valor do contrato para o respectivo item. A solução será considerada indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 5%, e exista capacidade de tráfego ociosa no respectivo link.

5.47.3.

Indicador 3 - Retardo da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados.

Fórmula de Cálculo:	A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em diferentes unidades e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta/2 Onde: Retardo = medida de retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de no máximo 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. $Valor_da_medida = \frac{\sum_{i=1}^4 Retardo}{4}$ Onde: • Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes • Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os CPEs (appliances SD-WAN) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias apuradas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido.
-----------------------------------	---

Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do tempo de retardo da rede conforme instruções no item anterior
Meta a cumprir:	Retardo máximo permitido em link terrestre de fibra óptica: • 75 ms para Link IP DEDICADO com SDWAN
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas. A CONTRATANTE realizará, a seu critério, medições conforme descrito na Fórmula de Cálculo.
Mecanismo de calculo:	0,02% (dois centésimos por cento) por índice aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade, calculado sobre o valor dos itens utilizados para medição. Um LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior a 2000 ms (dois mil milissegundos).

5.47.4. O TRT da 10ª REGIÃO efetuará ainda, pelo descumprimento de obrigações contratuais, glosa da fatura ante a inobservância dos critérios de qualidade exigidos por este Termo, conforme tabela a seguir, sem prejuízo a eventuais sanções legais que se fizerem pertinentes.

Tabela 8

ITEM	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	CORRESPONDÊNCIA
1	Deixar de cumprir prazos de início e conclusão do serviço, sem prévia justificativa	por dia de atraso	1% do valor da ordem de serviço
2	Funcionário sem uniforme e sem EPI, quando necessário	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
3	Serviço entregue não aceito pela fiscalização e não corrigido no prazo estipulado	por dia de atraso	2% do valor da ordem de serviço

5.47.5. As glosas poderão ser aplicadas cumulativamente.

5.47.6. As glosas ficarão limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço.

6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A presente contratação observa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do artigo 5º, “caput”, da Lei 14.133/2021.

6.2. Os serviços prestados deverão estar em consonância com o disposto na [Resolução CSJT nº 310/2021](#) (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição), em especial:

6.2.1. Promover o respeito à diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação que se baseie em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades;

6.2.2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescente

do trabalho ilegal;

6.2.3. Contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

6.2.4. Promover a saúde ocupacional e prevenir riscos e doenças relacionados ao trabalho;

6.2.5. Comprovar como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

6.2.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

6.2.5.2. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto: Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; Nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; No Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

6.2.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE nº 06;

6.2.7. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

6.2.8. Promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados na instalação e execução dos serviços, participando-se do sistema de logística reversa;

6.2.9. Os equipamentos de telecomunicação utilizados na execução dos serviços contratados não devem conter substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS 27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). O atendimento a essa diretiva deve ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto a ser contratado se dará sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

7.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços encontra-se discriminado no item 5 deste Termo.

7.3. O serviço será prestado em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, descritas no Item 1 - Do Objeto, ou para outro local onde o equipamento for migrado.

8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Item 5, promovendo sua substituição quando necessário.

SEÇÃO II - DO VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

9.1. As estimativas do valor da contratação, incluindo preços referenciais, memórias de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Preços, APÊNDICE I (SEI 2175941) deste Termo de Referência;

9.1.1. A elaboração do orçamento estimado observará a IN SEGES/ME nº 65/2021, enquanto não aprovado o Manual de Orientações de Pesquisa de Preços e Definição de Orçamento Estimado.

9.2. O valor estimado será **público** e representará o **valor máximo** admitido para a contratação.

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. O objeto desta contratação possui previsão orçamentária conforme item **SIGEO-JT 2023** - Código **151112023289544**.

10.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do **TRT-10ª REGIÃO**:

10.2.1. Programa: 001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

10.2.2. Fonte: 1499000000

10.2.3. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.6018;

10.2.4. Categoria Econômica: Despesa Corrente;

10.2.5. Elementos de Despesa: 3.3.90.40.13 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;

SEÇÃO III - DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11. DA FORMA DE SELEÇÃO

11.1. A seleção do CONTRATADO se dará por intermédio de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, conforme art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

11.2. O julgamento deverá ser pautado pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

11.2.1. De acordo com o item anterior, o critério de julgamento adotado é justificado pela necessidade de garantir a compatibilidade entre os componentes que serão instalados em cada localidade (como o link IP dedicado e os roteadores/appliances SDWAN) para estabelecer uma rede privada virtual segura e permitir a comunicação entre todas as unidades do TRT10. Se houver mais de um fornecedor, a integração e o funcionamento da solução serão prejudicados, impossibilitando a garantia de seu funcionamento.

11.3. Não se exigirá **GARANTIA DE PROPOSTA** pelos licitantes.

12. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

12.1. Os requisitos ordinários para **habilitação**, estabelecidos nos arts. 62 a 70 da NLLC, serão verificados por meio do **SICAF**, nos documentos por ele abrangidos em relação à **habilitação jurídica, à regularidade fiscal, social e trabalhista, e à qualificação-econômico financeira**, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

12.2. As exigências adicionais/especiais de **Qualificação Econômico-Financeira** e/ou **Qualificação Técnica** estão disciplinadas nos tópicos a seguir, denominados "DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA" e "DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA".

13. **DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

13.1. Os requisitos adicionais de Qualificação Econômico-Financeira estão disciplinados no Edital.

14. **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL**

14.1. A solução contratada engloba o fornecimento de serviços de links de comunicação de dados, integrados a solução SDWAN que estabeleça canal seguro entre as unidades do Tribunal em 5 (cinco) municípios do estado do Tocantins e em 5 (cinco) localidades no Distrito Federal. Diante da complexidade do objeto e sua distribuição territorial, a exigência de capacidade técnica-operacional para execução destes serviços, dentro dos limites estabelecidos pela NLLC, torna-se requisito básico para garantia do sucesso na contratação.

14.2. São requisitos mínimos para comprovação da qualificação técnica-operacional da empresa contratada e de eventuais subcontratadas, portanto:

14.2.1. Comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano no fornecimento do objeto com pelo menos 50% das velocidades dos links a serem contratados, por município atendido, isto é:

14.2.1.1. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 500Mbps em Brasília-DF.

14.2.1.2. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Araguaína-TO

14.2.1.3. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 250Mbps em Palmas-TO

14.2.1.4. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Gurupi-TO

14.2.1.5. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Dianópolis-TO

14.2.1.6. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Guaraí-TO

14.2.1.7. As empresas eventualmente subcontratadas para execução do objeto apenas no estado do Tocantins estarão dispensadas da comprovação dos requisitos estabelecidos no item 14.2.1.1.

14.2.1.8. Comprovar experiência em ter implementado, no mínimo, 1 (uma) solução SDWAN interligando 2 (duas) ou mais localidades distintas.

14.2.1.9. As empresas eventualmente subcontratadas para execução do objeto apenas no estado do Tocantins deverão cumprir o requisito estabelecido no item 14.2.1.8.

14.2.1.10. É de responsabilidade única e exclusiva do licitante a apresentação de documentos que comprovem as afirmações contidas em sua proposta técnica.

14.2.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar

expressamente do edital de licitação.

14.2.3. Comprovações necessárias à análise técnica, que não constem da proposta do licitante, poderão ser exigidas pelo CONTRATANTE durante toda a realização do procedimento licitatório.

14.2.4. A documentação comprobatória deverá ser fornecida em sua forma original.

14.2.5. O descumprimento da norma contida nesta cláusula importará em desclassificação do licitante.

15. DA VISTORIA PRÉVIA

15.1. Será **obrigatória** a realização de **Vistoria Prévia** do local de entrega do objeto / local da execução objeto, devendo a empresa interessada atestar o conhecimento pleno do local, condições e peculiaridades da contratação, **sob pena de inabilitação** (art. 63, §2º, da NLLC).

15.1.1. A vistoria será realizada no local de execução dos serviços, **de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas**, sob o acompanhamento de servidor designado, devendo o **agendamento** ser efetuado previamente pelo e-mail: cdtec@trt10.jus.br ou pelos telefones (61) 3348-1249/1280/1118.

15.1.2. O **prazo para vistoria** iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

15.1.3. O licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

15.1.4. A vistoria prévia poderá ser **substituída por declaração formal** assinada pelo **responsável técnico da empresa interessada** acerca do conhecimento pleno do local, condições e peculiaridades da contratação (art. 63, §3º, da NLLC).

16. DAS AMOSTRAS

16.1. Não serão exigidas **AMOSTRAS** do(s) objeto(s) da contratação.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Por se tratar de solução que utiliza *links* de dados de IP dedicado e SDWAN (implementada em roteadores e/ou *appliances*) para prover a interligação segura entre as unidades do Tribunal em diferentes estados da federação, será permitida a subcontratação parcial, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, apenas para os itens 5, 6, 7 e 8 que compõem a solução e que serão fornecidos no estado do Tocantins-TO.

17.2. A contratada deverá garantir a total compatibilidade de seus dispositivos de implementação da rede SDWAN com aqueles utilizados pelas eventuais subcontratadas, de forma a garantir o correto estabelecimento dos canais seguros e a troca de tráfego entre as localidades.

17.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

17.4. A subcontratação parcial do objeto somente será permitida após autorização prévia e expressa da Administração, após avaliação de que o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para execução do objeto.

SEÇÃO IV - DA GESTÃO CONTRATUAL

18. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1. Na forma do art. 90 da NLLC, a Divisão de Contratos (DICONT) convocará o adjudicatário para assinar o **Termo de Contrato** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da

convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

18.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

18.1.2. A assinatura do contrato se dará mediante *login* e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

18.1.3. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

18.1.4. O *login* e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

18.2. Será facultado à Administração, quando o convocado **não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente** no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

18.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

18.2.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

18.2.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

18.3. A **recusa** injustificada do adjudicatário em **assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante.

18.4. A regra do subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociação.

18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Previamente à assinatura **do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

18.6.1. A **situação irregular** quando da assinatura **do termo de contratado ou do aceite do instrumento equivalente** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar ou aceitar tais instrumentos no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

18.7. As partes da presente relação contratual vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

18.8. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o **termo de contrato ou instrumento equivalente**, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratações (PNCP), na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

19. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

19.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos**, a contar de sua assinatura, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

- 19.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 19.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
 - 19.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;
 - 19.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;
 - 19.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;
 - 19.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.
- 19.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).
- 19.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).
- 19.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)
- 19.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 19.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

20. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

20.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o **TRT-10ª REGIÃO** designa o(a) Senhor(a) Edson Mateus de Sousa, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, ou seu substituto imediato, para:

- 20.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:
 - 20.1.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
 - 20.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 20.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Senhor Gustavo de Almeida Rocha, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC.
- 20.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 21.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.
- 21.2. No prazo de até **5 (cinco) dias** corridos do adimplemento da parcela, a **contratada** deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.
- 21.3. O **Recebimento Provisório** será realizado pelo pelo **fiscal técnico e administrativo**, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
 - 21.3.1. O TRT-10ª REGIÃO realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

21.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

21.3.1.2. A contratada a fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

21.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

21.3.2. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o **fiscal técnico e administrativo** deverá elaborar **termo detalhado**, que deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao **gestor do contrato** para recebimento definitivo.

21.3.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do **termo detalhado**.

21.3.3. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o **gestor contratual ou por comissão designada pela autoridade competente** deverá providenciar o **Recebimento Definitivo**, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

21.3.3.1. Realizar a análise do Termo Detalhado do **fiscal técnico e administrativo** e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao **contratado**, por escrito, as respectivas correções;

21.3.3.2. Emitir **termo detalhado** para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

21.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no **Instrumento de Medição de Resultado (IMR)**, ou instrumento substituto.

21.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

21.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, §2º, da NLLC).

22. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

22.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

- 22.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;
- 22.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- 22.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

22.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

22.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

22.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

22.6. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

22.7.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar seu cadastro junto ao SIGEO, conforme instruções a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

23.1. Não se exigirá garantia contratual de execução, conforme, inciso III e §1º do art. 32 da Portaria da Presidência nº 105/2022.

24. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

24.1. O preço do objeto desta contratação, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da **data da proposta do contratado** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de **início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido**, poderá ser reajustado utilizando-se o **Índice de Serviços de Telecomunicações – IST**, acumulado em **12 (doze) meses**, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de

modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

- 24.2. Os reajustes deverão ser precedidos de **requerimento do contratado**.
- 24.3. Haverá **preclusão** do direito disponível de o **contratado** requerer o reajuste:
- 24.3.1. Com a assinatura da prorrogação da vigência contratual, sem ressalvá-lo;
 - 24.3.2. Com o encerramento do contrato;
 - 24.3.3. Quando da aquisição de novo direito de reajuste.
- 24.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do **contratado**, nos termos do primeiro item desta cláusula.
- 24.5. Os requerimentos de **reajuste**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

25. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 25.1. A matriz de alocação de riscos objetiva, preventivamente, definir os riscos e responsabilidades entre as partes, bem como caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes à data da proposta do contratado**.
- 25.1.1. A **data de apresentação da proposta** consubstancia o marco legal-temporal para fins de verificação do caráter superveniente dos fatos/atos apontados como causadores de desequilíbrio econômico-financeiro contratual.
- 25.1.1.1. Para contratações precedidas de licitação, registre-se que a "data de apresentação da proposta", para fins de marco legal-temporal, corresponde à "data limite para apresentação da proposta" (art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001).
- 25.1.2. O **conteúdo e valor da proposta** consubstancia o parâmetro inicial do equilíbrio econômico-financeiro contratual, servindo como base comparativa dos elementos referenciais, legais e obrigacionais existentes à época de sua apresentação, inclusive em relação ao orçamento estimado da Administração para a contratação.
- 25.2. São hipóteses que justificam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, os seguintes eventos supervenientes:
- 25.2.1. Força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado (álea extraordinária), respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 124, II, "d", da NLLC).
- 25.2.1.1. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, dependerá de comprovação robusta e conclusiva da ocorrência superveniente de álea econômica extraordinária, e será formalizada mediante **termo aditivo**.
- 25.2.1.2. O desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um ou alguns serviços ou insumos integrante do contrato, fazendo-se necessária a comprovação do impacto no equilíbrio global do contrato

(Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário; Acórdão 2408/2009-TCU-Plenário; Acórdão TCU 1604/2015-Plenário).

25.2.1.3. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário do contratado ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (ON AGU nº 61/2020).

25.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual (Acórdão TCU 2795/2013-Plenário; Acórdão TCU 7249/2016-Segunda Câmara; Acórdão TCU 3011/2014 - Plenário).

25.2.1.5. Nas contratações cujo o equilíbrio global esteja diretamente atrelado ao valor do Dólar EUA, considera-se presente a álea extraordinária quando, no período de 1 (um) mês-calendário, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do Brasil sofrer variação, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1º do Decreto nº 8.451/2015).

25.2.2. Alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5º, I, ambos da NLLC);

25.2.2.1. O equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação, nesta hipótese, será apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instrução processual e formalização da alteração unilateral determinada pela Administração, mediante **termo aditivo** (art. 130 da NLLC).

25.2.3. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 c/c art. 103, §5º, II, ambos da NLLC).

25.2.3.1. Nas contratações de natureza continuada (fornecimentos ou serviços continuados), o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, poderá ser formalizado mediante **apostilamento**, concomitantemente com os ajustes financeiros cabíveis quando do **reajuste em sentido estrito ou repactuação da contratação**.

25.3. **Não será admitido**, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação:

25.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em comparação com o orçamento estimado da contratação elaborado, à época, por este Tribunal.

25.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando já existentes à época da apresentação da proposta inicial mas nela não inseridos.

25.4. O **pedido** de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 da NLLC.

25.4.1. A superveniência da extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

25.5. Os requerimentos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

26. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

26.1. As eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 133 e

26.1.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o **contratado** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

26.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

26.1.3. Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos em lei ao conjunto de acréscimos e supressões, **vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos**, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusão de novos itens (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº Acórdão 1536/2016-Plenário - Resposta a Consulta).

26.1.4. No âmbito do mesmo item, **o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido** não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, **além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões**, observados os limites legais para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº Acórdão 66/2021-Plenário - Resposta a Consulta).

26.2. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no **prazo máximo de 1 (um) mês**.

26.3. É admissível a **ALTERAÇÃO SUBJETIVA** do **contratado**, em razão de a **fusão, cisão ou incorporação** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

27. DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

27.1. Das obrigações do **TRT-10ª REGIÃO**:

27.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

27.1.2. comunicar à **contratada**, por e-mail ou outro meio adequado, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no item fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido dentro do prazo fixado pelo **TRT-10ª REGIÃO**;

27.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **contratada**, através de servidor especialmente designado como fiscal;

27.1.4. efetuar o pagamento à **contratada** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

27.1.5. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da **contratada** às dependências do **TRT-10ª REGIÃO**, relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

27.1.6. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;

27.1.7. é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do novo titular no órgão ou entidade contratante (art. 115, §1º, da NLLC);

27.1.8. a Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato (art. 123 da NLLC).

27.2. Das obrigações **gerais** da **CONTRATADA**:

27.2.1. entregar, às suas expensas, todas as amostras e todos os quantitativos dos itens nos prazos, local e condições estabelecidos;

27.2.2. responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos insumos, transportes, fretes, equipamentos, embalagens, tributos e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contrato;

27.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da NLLC).

27.2.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação (art. 92, XVI, da NLLC);

27.2.5. comunicar ao **TRT-10ª REGIÃO**, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento de materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

27.2.6. informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**;

27.2.7. manter preposto aceito pela Administração para representá-la durante a execução contratual, quando a situação assim o exigir (art. 118 da NLLC);

27.2.8. não transferir, sob pretexto algum, a responsabilidade assumida por força deste Termo para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

27.2.9. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

27.2.10. o **TRT-10ª REGIÃO** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **contratado** com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **contratado**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

27.2.11. durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (art. 48, p. único, da NLLC).

27.2.12. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pela Administração, comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. (arts. 92, XVII, e 116, da NLLC);

27.2.13. o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

28. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 28.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:
- 28.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- 28.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.
- 28.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.
- 28.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

SEÇÃO V - DAS SANÇÕES, RECURSOS E RESSARCIMENTOS

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 29.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de quaisquer das **infrações** previstas no art. 155 da NLLC.
- 29.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas de que trata o item anterior as seguintes **sanções** (arts. 156 e 162 da NLLC):
- 29.2.1. **Advertência**, exclusivamente pela prática da infração administrativa prevista art. 155, I, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 29.2.2. **Multa Moratória**, pelo atraso injustificado na execução do contrato, no percentual de **0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, limitada ao montante de 10% (dez por cento)**.
- 29.2.2.1. Após o **20º (vigésimo)** dia de atraso injustificado, a unidade competente **deverá**, considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação.
- 29.2.2.2. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de Referência e na NLLC.
- 29.2.2.3. A multa moratória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa compensatória.
- 29.2.2.4. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.
- 29.2.3. **Multa Compensatória**, pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de **0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;
- 29.2.3.1. A aplicação da multa compensatória independe da efetiva demonstração de prejuízos, todavia, não excluirá, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado, valendo, neste caso, como valor mínimo de indenização, competindo à Administração apurar e provar o prejuízo excedente (art. 156, §9º, da NLLC c/c art. 416 do CC).
- 29.2.3.2. A multa compensatória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa moratória.
- 29.2.3.3. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.
- 29.2.4. **Impedimento de Licitar e Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando não se justificar a imposição de

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da União**, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

29.2.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública** direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

29.3. As sanções de multa poderão ser cumuladas com quaisquer das sanções previstas neste tópico (§7º do art. 156 da NLLC).

29.4. O somatório das sanções de multa aplicadas não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

29.5. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

29.6. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

29.6.1. É dever da **licitante** ou do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**, valendo para todos os efeitos legais as intimações com aviso de recebimento enviadas para o último endereço físico e eletrônico informado, correndo o processo sancionador à sua revelia caso não apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se encontrar.

29.6.2. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

29.6.3. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

29.7. Na aplicação das sanções serão considerados (**dosimetria**):

29.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

29.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

29.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

29.7.4. Os danos que dela provierem para a Administração;

29.7.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

29.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

29.8.1. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" será **obrigatoriamente** precedida de análise jurídica da **unidade de assessoramento jurídico** (art. 156, §6º, da NLLC).

29.9. A cobrança e pagamento das multas aplicadas e indenizações cabíveis em favor da Administração observarão o disposto no **tópico "DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de Referência**.

30. DOS RECURSOS

30.1. Dos atos da Administração, relativos à aplicação da legislação de licitações e contratos administrativos, cabem **recurso** ou **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, na forma, prazos e hipóteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideração), da NLLC.

30.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inabilitação de licitante) da NLLC, serão observadas as seguintes disposições:

30.2.1. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto art. 165, I, da NLLC (**3 [três] dias úteis**) será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

30.2.2. A apreciação dar-se-á em **fase única**.

30.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

30.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

30.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

30.6. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

30.7. Da aplicação das **sanções** previstas no art. 156, I (advertência), II (multa moratória e compensatória) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberá **recurso** no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação (art. 166 da NLLC).

30.7.1. O recurso de que trata o item anterior será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

30.8. Da aplicação da sanção prevista no art. 156, IV (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar), da NLLC caberá apenas **pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

30.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

30.10. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando **surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada** (art. 65 da Lei nº 9.784/1999).

30.10.1. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção.

30.11. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

31. DOS RESSARCIMENTOS

31.1. O contratado será responsável pelos **danos** causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

31.2. A aplicação de qualquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

31.3. A aplicação de qualquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

31.3.1. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

31.3.2. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

31.4. As multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) serão cobradas e/ou quitadas mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

31.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administração ao contratado;

31.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;

31.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

31.4.4. Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;

31.4.5. Inscrição na Dívida Ativa da União - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.

31.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administração, ou sendo eles insuficiente para a quitação dos débitos, o contratado será notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por intermédio de GRU, no prazo de **cinco dias úteis** a contar da confirmação do recebimento da respectiva notificação.

31.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e havendo **garantia de execução** (art. 96 da NLLC), será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.

31.7. Não ocorrendo a quitação dos valores correspondentes às multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, será a empresa inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

31.8. Não ocorrendo a quitação dos valores devidos após os procedimentos dos itens anteriores, serão oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da União - AGU para que adotem as medidas pertinentes.

31.8.1. Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União à PGFN quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for **igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais)**, após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei nº 8.981/1995 e do art. 1º da Portaria MF nº 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME nº 6.155/2021).

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

32. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

32.1. O processo de licitação e contratação será regido pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); [Decreto nº 10.024/2019](#) (pregão eletrônico); [Decreto nº 7.892/2013](#) (SRP);

[Decreto nº 7.174/2010](#) (bens e serviços de informática); [Lei Complementar nº 123/2006](#) (ME/EPP); [Decreto nº 8.538/2015](#) (ME/EPP); pelos preceitos de Direito Público e disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#); e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado.

32.1.1. Aplica-se, ainda, ao objeto da contratação, a seguinte legislação **especial**: [Resolução CNJ Nº 468 de 15/07/2022](#); e, supletivamente, as [Notas Técnicas SEFTI/TCU nº 01, 02, 04 e 05](#); e as Instruções Normativas SGD/ME [nº 94, de 23 de dezembro de 2022](#) e [Nº 65, de 7 de julho de 2021](#).

32.2. Enquanto não expedidas as regulamentações previstas na Lei nº 14.133/2021, em observância ao **princípio da recepção** normativa, e visando assim conferir máxima eficácia à nova legislação vigente, as normas infralegais relativas à Lei nº 8.666/93 serão recepcionadas e aplicadas à Lei nº 14.133/2021 naquilo em que **materialmente compatíveis**.

33. DO FORO

33.1. É eleito o Foro da **Seção Judiciária de Brasília/DF da Justiça Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta licitação/contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34. DOS APÊNDICES

34.1. Integram este Termo de Referência - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices:

34.1.1. [APÊNDICE I - Planilha Estimativa de Preços \(SEI 2175941\)](#)



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 25/05/2023, às 16:09, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. N° de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES**, **Chefe de Setor**, em 25/05/2023, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2218856** e o código CRC **35AAE50C**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

MINUTA DE EDITAL

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC)
(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023		Processo SEI: 0000030-87.2023.5.10.8000
Data de Abertura: 20/06/2023	Horário: 14:00	Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br

SUMÁRIO

Objeto

Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo,

Valor Estimado/Máximo

R\$ 957.000,60

Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	SIM
Benefícios ME/EPP (arts. 42 a 49 da LC 123/06)?	Licit. Exclusiva ME/EPP?	Bens/Serviços de Informática (Decreto 7.174/10)?	Instrumento Contratual
SIM	NÃO	SIM	TERMO DE CONTRATO
Regime de Execução/Forma de Fornecimento?	Garantia/Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)

EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	NÃO
Documentos de Habilitação (ver tópico "DA HABILITAÇÃO")			
Requisitos Básicos: - SICAF (ou documentos equivalentes): habilitação jurídica; regularidade fiscal, social e trabalhista; qualificação econômico-financeira.		Requisitos Específicos: - Qualificação econômico-financeira - Qualificação Técnico-Operacional	
Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações			
Até às 19h do dia 15/06/2023, exclusivamente por meio eletrônico, e-mail: licitacao@trt10.jus.br			
Observações Gerais			
- A disputa dar-se-á pelo modo ABERTO e FECHADO (ver tópico "DO MODO DE DISPUTA"). - Será verificado, preliminarmente ao julgamento da proposta, se o licitante provisoriamente vencedor possui sanções impeditivas no SICAF, bem as certidões negativas: CEIS e CNEP do Portal da Transparência; CNIA do CNJ; Inidôneos do TCU (ver tópico "DA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS"). - A apresentação dos documentos de habilitação somente será exigida do licitante provisoriamente vencedor, e no efetivo momento da fase de habilitação (ver tópico "DA HABILITAÇÃO").			

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial no Termo de Referência **(Anexo I)**.

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. A legislação aplicável ao presente certame encontra-se explicitada no tópico "DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL" **do Termo de Referência - TR**, Anexo I deste Edital.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa decorrente do objeto desta contratação correrá à conta dos recursos consignados ao TRT da 10ª Região:

- 3.1.1. Programa: **Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho;**
- 3.1.2. Classificação Funcional-Programática: **02.122.0033.4256.6018;**
- 3.1.3. Categoria Econômica: **Despesa Corrente;**
- 3.1.4. Elementos de Despesa: **3.3.90.40.13;**

3.2. Os **Valores Estimados/Máximos** da presente contratação encontram-se no **Apêndice I do Termo de Referência - TR**, Anexo I deste Edital.

4. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1. Até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (observadas as ressalvas constantes dos §§2º a 4º do art. 14 da NLLC);

5.3.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. O impedimento do item anterior também será aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.3.4. **Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;**

5.3.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404/1976](#), concorrendo entre si;

5.3.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

5.4. Também **não poderão** participar deste Pregão:

5.4.1. Agentes públicos do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

5.4.1.1. As vedações de que trata este subitem estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.4.2. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

6. DO TRATAMENTO FAVORECIDO

6.1. **Será concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006 (exceto a exclusividade do art. 48) para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP).**

6.2. **Não será concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 3º, II, da LC nº 123/2006), devendo a licitante apresentar declaração de observância desse limite na licitação, conforme art. 4º, §2º da Lei nº 14.133/2021 (NLLC).**

6.3. Nas contratações com prazo de **vigência superior a 1 (um) ano**, será considerado o **valor anual** do contrato na aplicação dos limites previstos nos itens anteriores (art. 4º, §3º, da NLLC).

6.4. O tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006 também se estende para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

6.5. **Será concedido tratamento favorecido para bens e serviços produzidos no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174/2010 (bens e serviços de informática).**

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a **proposta** com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, **até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública**, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2. Os licitantes poderão **retirar ou substituir a proposta** anteriormente inserida no sistema, **até a abertura da sessão pública**.

7.3. **Não haverá ordem de classificação** na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.4. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, **após a fase de envio de lances**.

7.5. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

7.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.7. **O envio da proposta implica aceitação plena deste Edital e de seus anexos;**

7.8. No cadastramento da proposta inicial, o licitante **declarará**, em campo próprio do sistema, que:

7.8.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a **integralidade dos custos** para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação** definidos no instrumento convocatório;

7.8.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

7.8.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.8.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.8.5. No caso de licitante organizado em cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8.6. No caso de licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.8.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

7.8.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.8.7. A **falsidade da declaração** de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital e seus anexos, em especial no Termo de Referência (**Anexo I**).

7.9. **É facultado ao licitante, quando do cadastramento da proposta, parametrizar o seu valor**

final mínimo ou o seu percentual de desconto final máximo, observadas a regras do art. 19 da IN nº 73/2022 - SEGES/ME.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua **proposta** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.1.1. Valor total do Item

8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência (Anexo I)

8.2. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.4. Nos valores propostos estarão inclusos **todos os custos** operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

8.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

8.7.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.

8.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que **identifique o licitante**.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento da proposta.

lances em ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço ou em ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1. Em relação a itens não exclusivos, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte **beneficiárias do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006** (vide: art. 4º, §§1º a 3º, da NLLC) que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento)** acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas **empatadas** com a primeira colocada.

11.1.1. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

11.1.2. A beneficiária melhor classificada terá o direito de encaminhar uma **última oferta para desempate**, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.1.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele **intervalo de 5% (cinco por cento)**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

11.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado **sorteio** entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.2. Será, ainda, assegurado o **direito de preferência** previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do **Decreto nº 7.174/2010 (bens e serviços de informática)**.

11.2.1. **A comprovação prevista no item anterior será feita:**

11.2.1.1. **eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou**

11.2.1.2. **por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante.**

11.2.2. Só poderá haver **empate** entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas (ou lances finais fechados), serão utilizados os seguintes **critérios de desempate**, nesta ordem (art. 60 da NLLC):

11.3.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

11.3.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

11.3.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.3.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada **preferência**, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por (art. 60, §1º, da NLLC):

11.4.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

11.4.2. Empresas brasileiras;

11.4.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

11.4.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

12. DA NEGOCIAÇÃO

12.1. Concluída a fase de lances, no caso de o preço da proposta provisoriamente vencedora estar acima do estimado pela Administração, o Pregoeiro poderá **negociar** condições mais vantajosas (art. 61 da NLLC).

12.1.1. A negociação será realizada **por meio do sistema**, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

12.1.2. É **vedada** a negociação em parâmetros diferentes das previstas neste Edital.

12.2. A negociação poderá ser feita com os **demais licitantes**, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, **for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração**.

12.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata da sessão pública.

13. DA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS

13.1. Preliminarmente à fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das **condições de participação do licitante provisoriamente vencedor**, especialmente quanto à existência de **sanção que impeça a participação** no certame ou a futura contratação (art. 14, III, da NLLC), mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1. **SICAF** (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores);

13.1.2. **CEIS** (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) e **CNEP** (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) mantidos no Portal da Transparência;

13.1.3. **CNCIA** (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) mantido pelo CNJ;

13.1.4. **Lista de Inidôneos** mantida pelo TCU;

13.2. A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>) supre a necessidade de consulta individualizada aos cadastros CEIS, CNEP, CNCIA e Lista de Inidôneos.

13.3. A consulta aos cadastros **CEIS e CNCIA** deverá ser realizada em nome da **empresa licitante** e também de seu **sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de **ato de improbidade administrativa**, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja **sócio majoritário** (Acórdão TCU nº 628/2019 Plenário).

13.4. Caso na consulta ao SICAF se constate a existência de **Ocorrências Impeditivas Indiretas**, o Pregoeiro **diligenciará** para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

13.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.5. Constatada a existência de sanção impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante **desclassificado**, por falta de condição de participação.

13.5.1. Se a proposta ou lance provisoriamente vencedor for **desclassificado**, o Pregoeiro

examinará a proposta ou lance **subsequente, e, assim sucessivamente**, na ordem de classificação.

13.5.2. **Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

14. DO JULGAMENTO

14.1. Concluída a etapa de verificação de ocorrências impeditivas, o Pregoeiro solicitará ao **licitante provisoriamente vencedor** que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a **proposta** adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, **das planilhas de custos e/ou dos documentos complementares**, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

14.1.1. É facultado ao Pregoeiro **prorrogar o prazo** estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

14.1.2. O envio de anexo com as especificações, planilha de custos e/ou documentações complementares, quando solicitado, é condição indispensável à classificação do licitante.

14.1.3. O não envio, acompanhado da inércia, no sentido de se manifestar sobre a solicitação referida, configurará a não manutenção da proposta e ensejará à aplicação das sanções previstas no **Termo de Referência**, Anexo I deste Edital.

14.2. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o **licitante provisoriamente vencedor** será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

14.2.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

14.3. **Erros no preenchimento da planilha** não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

14.3.1. O ajuste se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

14.3.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

14.4. O Pregoeiro **examinará a proposta** quanto quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado/máximo e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

14.4.1. O Pregoeiro, sempre que necessário, poderá solicitar auxílio ao **setor técnico competente**, para confirmação do atendimento das especificações técnicas do objeto.

14.4.2. Caso o **licitante provisoriamente vencedor** tenha usufruído do tratamento favorecido previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro **verificará o efetivo enquadramento** do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.5. Será **desclassificada** a proposta provisoriamente vencedora que (art. 59 da NLLC):

14.5.1. Contiver vícios insanáveis;

14.5.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital e seus anexos;

14.5.3. Apresentar **preços inexecutableis** ou permanecerem **acima do orçamento**

estimado/máximo para a contratação;

14.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

14.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e seus anexos, desde que insanável.

14.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro **suspenderá** a sessão, informando no chat a **nova data e horário para sua continuidade**.

14.7. Se houver indícios de **inexequibilidade** da proposta de preço, ou em caso da necessidade de **esclarecimentos complementares**, poderão ser efetuadas **diligências**, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta

14.8. A realização de **diligências** para aferição da exequibilidade, aceitabilidade, legalidade das propostas, inclusive mediante solicitação de envio de documentações complementares, bem como eventuais suspensões da sessão pública por tal motivo, **observará o disposto no tópico "DAS DILIGÊNCIAS" deste Edital**.

14.9. Se a proposta ou lance provisoriamente vencedor for **desclassificado**, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance **subsequente, e, assim sucessivamente**, na ordem de classificação.

14.10. **Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

15. DAS AMOSTRAS

15.1. Não se exigirá a apresentação de **amostra** do(s) produto(s) ofertado(s).

16. DA HABILITAÇÃO

16.1. Concluída a fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro solicitará ao **licitante provisoriamente vencedor** que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a documentação de **habilitação** exigida neste Edital e seus Anexos, acompanhada, se for o caso, **dos documentos complementares**, quando necessários à confirmação daqueles exigidos e já apresentados.

16.1.1. É facultado ao Pregoeiro **prorrogar o prazo** estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

16.2. Os requisitos ordinários para **habilitação** do licitante provisoriamente vencedor, estabelecidos nos arts. 62 a 70 da NLLC, serão verificados por meio do **SICAF**, nos documentos por ele abrangidos em relação à **habilitação jurídica, à regularidade fiscal, social e trabalhista, e à qualificação-econômico financeira**, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

16.2.1. O interessado, **para efeitos de habilitação** prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF **até o terceiro dia útil anterior** à data prevista para recebimento das propostas;

16.2.2. É **dever do licitante atualizar** previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, **ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada**.

16.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a **inabilitação** do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro, a título de **diligências**, lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s) (art. 39, §6º, da IN nº 73/2022 - SEGES/ME).

16.3. As exigências adicionais/especiais de **Qualificação Econômico-Financeira e/ou Qualificação Técnica** estão disciplinadas nos tópicos a seguir, denominados "DA QUALIFICAÇÃO

16.4. Tratando-se de **licitante cooperativa** serão, ainda, exigidas as seguintes documentações complementares:

16.4.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764/1971;

16.4.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

16.4.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

16.4.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

16.4.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

16.4.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

16.4.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

16.5. Tratando-se de **licitantes reunidas em consórcio**, serão, ainda, exigidas as seguintes documentações complementares:

16.5.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

16.5.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

16.5.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

16.5.4. Demonstração, por parte do consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, **com o acréscimo de 10 % (dez por cento)**, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação (art. 15, §1º, da NLLC);

16.5.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por **micro e pequenas empresas**, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

16.5.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

16.5.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

16.5.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

16.5.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

16.6. **Todos os documentos de habilitação** encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, e o respectivo endereço atualizado.

16.6.1. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

16.6.2. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, **exceto** para atestados de capacidade técnica (se for o caso), e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16.6.3. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

16.7. O licitante enquadrado como **microempreendedor individual** que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como **microempresa ou empresa de pequeno porte** seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

16.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

16.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como **microempresa ou empresa de pequeno porte** ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização** (art. 43, §1º, da LC nº 123/2006).

16.9.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

16.9.2. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

16.9.3. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

16.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro **suspenderá** a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade.

16.11. A realização de **diligências** para aferição da habilitação do licitante, inclusive mediante solicitação de envio de documentações complementares, bem como eventuais suspensões da sessão pública por tal motivo, **observará o disposto no tópico "DAS DILIGÊNCIAS" deste Edital**.

16.12. Será **inabilitado** o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar tempestivamente quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

16.12.1. **Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte**, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

16.13. O **licitante provisoriamente vencedor** em um item, que eventualmente estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

16.13.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

17. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

17.1. O licitante deverá encaminhar, ainda, a seguinte documentação comprobatória de **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, conforme **item 12.2 do Termo de Referência - TR**, Anexo I deste Edital:

17.1.1. Comprovação de **capital social (CS)** não inferior a **10% (dez por cento)** do valor estimativo da contratação (art. 69, §4º, da NLLC), **quando** qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for **igual ou inferior a 1**.

17.1.1.1. Nas contratações com prazo de vigência superior a 12 meses, a referida comprovação de **capital social (CS)** mínimo limita-se ao **valor estimado da contratação para o período de 12 meses** ([Acórdão 1335/2010-Plenário](#), [Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário](#), [Acórdão 2763/2016-TCU-Plenário](#), [Acórdão 2268/2022-Plenário](#), [Acórdão 592/2016-TCU-Plenário](#), [Acórdão 499/2020-Plenário](#)).

18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

18.1. O licitante deverá encaminhar, ainda, a seguinte documentação comprobatória de **Qualificação Técnico-Operacional**, conforme **item 12.3 do Termo de Referência - TR**, Anexo I deste Edital:

18.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de **certidões ou atestados**, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

18.1.2. Comprovação de 1 (um) ano de experiência no fornecimento do objeto, com pelo menos 50% das velocidades dos links a serem contratados com SDWAN.

18.1.2.1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

18.1.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto do contrato, entre outros documentos.

18.1.2.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

18.1.2.4. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de **consórcio** do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

18.1.2.5. A critério do Pregoeiro, poderão ser exigidos documentos que comprovem a legitimidade dos atestados, tais quais, notas fiscais, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

19. DA VISTORIA PRÉVIA

19.1. Será **obrigatória** a realização de vistoria prévia do local de entrega do objeto / local da execução objeto, nos termos previstos no **item 15 do Termo de Referência - TR**, Anexo I deste Edital.

19.1.1. A vistoria prévia poderá ser **substituída por declaração formal** assinada pelo **responsável técnico do licitante**, nos termos do Termo de Referência - TR

20. DAS DILIGÊNCIAS

20.1. O Pregoeiro poderá, no julgamento das **propostas** e na **habilitação**, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.1.1. Na hipótese de necessidade de **suspensão** da sessão pública para a realização de **diligências**, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata (art. 43 da IN nº 73/2022 - SEGES/ME).

20.2. O Pregoeiro poderá realizar **diligências** para aferir a **exequibilidade das propostas** ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, §2º, da NLLC).

20.2.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a **exequibilidade e a legalidade das propostas**, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

20.3. Considera-se **inexequível** a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, **exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração**.

20.3.1. No caso de bens e serviços em geral, é indício de **inexequibilidade** das propostas valores **inferiores a 50% (cinquenta por cento)** do valor orçado pela Administração.

20.3.1.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após **diligência** do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e que inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

20.3.2. No caso de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de **exequibilidade e sobrepreço** considerará o seguinte:

20.3.2.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do **sobrepreço** se dará pela superação do valor global estimado;

20.3.2.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do **sobrepreço** se dará pela superação do valor global e unitário estimado (art. 59, §3º, NLLC).

20.3.2.3. Serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem **inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4º, NLLC).

20.3.2.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for **inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

20.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, **não será permitida** a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de **diligência**, para (art. 64 da NLLC):

20.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

20.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

20.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar **documentos complementares**, em formato digital, via sistema, no prazo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação ou inabilitação, **vedada a substituição ou inclusão posterior de informações ou documentos que já deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação**.

20.5.1. É facultado ao Pregoeiro **prorrogar** o prazo estabelecido, a partir de solicitação

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - 8TMBUAAUA9IFIXBD47

21.2.3. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

21.2.4. Fazer menção ao número deste Edital, **conter a razão social do licitante, número do CNPJ, endereço físico completo, endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários.**

21.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à licitante/contratada, se for o caso.

21.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a licitante/contratada.

21.5. Os preços deverão ser expressos em **moeda corrente nacional**, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

21.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

21.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.

21.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

22. DOS RECURSOS NA LICITAÇÃO

22.1. Declarado o vencedor (e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso), o Pregoeiro abrirá prazo **não inferior a 10 (dez) minutos**, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma **imediata e motivada**, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, **sob pena de preclusão**.

22.1.1. A apreciação do recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inabilitação de licitante) da NLLC dar-se-á em fase única.

22.2. O recurso será dirigido ao Pregoeiro que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

22.3. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

22.4. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

22.5. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

22.6. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

22.7. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

23. DA HOMOLOGAÇÃO

23.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá (art. 71 da NLLC):

- 23.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- 23.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- 23.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- 23.1.4. **Adjudicar** o objeto e **homologar** a licitação.

23.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

23.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

23.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

23.5. A **homologação** do resultado desta licitação **não implicará direito à contratação**.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. As regras relativas a **convocação para assinatura da ARP (se for o caso), convocação para assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente (conforme o caso), o prazo de vigência da ARP e do contrato (conforme o caso), os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, os materiais a serem disponibilizados (se for o caso), os uniformes (se for o caso), os critérios de medição dos resultados, o modelo de gestão do contrato, a subcontratação, a fiscalização, o recebimento do objeto, os critérios de pagamentos, a conta vinculada (se for o caso), as garantias de proposta, de execução e do produto (conforme o caso), o reajuste em sentido estrito ou repactuação (conforme o caso), o equilíbrio econômico-financeiro, as sanções administrativas, entre outros, estão disciplinadas no **Termo de Referência**, Anexo I deste Edital.**

24.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre **interpretadas em favor da ampliação da disputa** entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.3. O desatendimento de **exigências formais não essenciais** não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.4. **Não havendo expediente** ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será **automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente**, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.5. Os **licitantes** assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.6. Na **contagem dos prazos** estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.7. Em caso de **divergência** existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

24.8. Em caso de **divergência** entre disposições deste Edital e do Termo de Referência (TR), prevalecerão as deste Edital nos temas relativos às regras de condução do certame, e prevalecerão as daquele TR nos temas relativos às especificações técnicas e execução do objeto.

24.9. O **prazo de validade** da documentação apresentada/exigida dos licitantes será o nele expresso, ou estabelecido em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de **90 (noventa) dias**.

24.10. Os atos essenciais do Pregão serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle.

24.11. Excetuados os processos de caráter sigiloso, nos moldes do que prevê o art. 10 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), os interessados poderão obter vista eletrônica dos autos do processo de contratação mediante solicitação por meio do endereço de e-mail licitacao@trt10.jus.br.

24.12. O CNPJ do TRT da 10ª Região é **02.011.574/0001-90**.

24.13. É eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF, **Seção Judiciária do Distrito Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25. **DOS ANEXOS**

25.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.1.1. **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

25.1.1.1. **APÊNDICE I DO TR - PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS**

25.1.2. **ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA**

25.1.3. **ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**

Anderson dos Santos Almeida
Chefe da Divisão de Licitações - DILIC

MODELO DE EDITAL - VERSÃO 2 (APROVADA EM 24/03/2023)

0001047-61.2023.5.10.8000

2225135v8



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC) (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

SUMÁRIO

Objeto

Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Forma de Seleção do Fornecedor

LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico)

Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Mapa de Análise de Riscos (MR)	Pesquisa Mercadológica
doc. 2115534	doc. 2115543	doc. 2139066	doc. 2115543
Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	NÃO	NÃO	SIM
Regime de Execução?	Garantia/Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)
EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL	SIM (5 anos)	NÃO	NÃO

Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO

Unidade Gestora da Contratação

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia (CDTEC); Atendimento das 09 às 18h; 3348-1249/1280; e-mail: cdtec@trt10.jus.br

Observações Gerais

Substituição do Contrato n.º 041/2018 (id. 0895535).

SEÇÃO I - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. A seguir, são apresentados os itens que constituem a solução, juntamente com informações sobre o endereço de instalação, capacidade e disponibilidade mínima de cada um deles.

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a 5 e 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP: 72.405-610	1	100Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP: 77.824-022	1	100Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote 1A, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 - A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300-000	1	100Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	100Mbps	99,70%
	10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote A1, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500Mbps	99,70%

2. DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. Trata-se de **serviços comuns continuados**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; e

visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; nos termos do art. 6º, XIII e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação, com a descrição da necessidade da contratação e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, sua melhor solução e a viabilidade da contratação, encontra-se explicitada nos seguintes documentos obrigatórios constantes da instrução preparatória:

3.1.1. **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** - id. 2115534;

3.1.2. **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543; e

3.1.3. **Mapa de Análise de Riscos (MR)** - id. 2139066.

3.2. A contratação está prevista no Plano de Contratações de TIC 2023 (id. 2150561), sob item 23, do processo SEI nº 0004040-14.2022.5.10.8000.

3.3. A contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região de 2021- 2026 ([RA TRT10 nº 35/2021](#)), conforme o(s) seguinte(s) Objetivo(s) Estratégico(s): **Objetivo 10: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção dos dados**

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** - id. 2115543, constante da instrução preparatória, a saber: fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2. A solução escolhida têm por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste Regional, enquadrando-se, portanto, nos pressupostos do art. 48, *caput*, da NLLC e do art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.507/2018, e não recaindo em quaisquer das vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

4.2.1. Fornecimento de serviços de conexão de dados à Internet, com o uso de tecnologia SDWAN, através de link independente e dedicado de dados, de uso ilimitado, através de serviço IP.

4.2.2. Estabelecimento de circuito com taxa de transmissão efetiva e simétrica (mesma taxa de download e de upload), cabeado, através de fibra ótica.

4.2.3. O tráfego de entrada e de saída dos enlaces instalados nas unidades do TRT10 não devem ser bloqueados, limitados ou filtrados de forma alguma.

4.2.4. O fornecimento de todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços será da empresa contratada, que será responsável pelo dimensionamento, disponibilização, instalação, configuração, operação, monitoramento, gerenciamento e suporte técnico dos recursos (roteadores, appliances, cabeamento, meios de transmissão e demais dispositivos ativos ou passivos).

4.2.5. O acesso à interface de monitoramento, através de comunidade SNMP específica, a todos aos equipamentos que permaneçam nas dependências do TRT10, deverão ser disponibilizado à equipe técnica responsável no Tribunal.

4.2.6. Possuir suporte para IPV6 ativado por padrão, com fornecimento de bloco com prefixo de CIDR/48 (conforme recomendação disponível em <https://ipv6.br/post/enderecamento/>) em todos os circuitos.

4.2.7. Disponibilizar bloco de endereçamento IPV4 CIDR /29, com, no mínimo, 6 endereços IPs fixos disponíveis para uso para cada localidade.

4.2.8. Interligar-se à rede TRT10 através de uma única interface Ethernet ou Fibra Óptica;

- 4.2.9. Os serviços devem ser disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As indisponibilidades não programadas serão contabilizadas para fins de controle da qualidade e alcance dos níveis mínimos de serviço estabelecidos.
- 4.2.10. As indisponibilidades programadas, sejam corretivas ou evolutivas na infraestrutura da contratada devem ser comunicadas ao TRT10 com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
- 4.2.11. Possuir suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de serviço gratuito para abertura de chamados do tipo 0800 e portal para abertura e acompanhamento de chamados.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Deverá ser composta de instalação e configuração dos links de telecomunicações: LINK IP DEDICADO com SD-WAN, da instalação e configuração dos equipamentos de segurança SD-WAN (appliances) e roteadores, da disponibilização do gerenciamento proativo 24x7 (24 horas por dia e 7 dias por semana) contra falhas, da disponibilização de gerenciamento proativo 24x7 da disponibilização de portais de gerência de falhas, de monitoramento.
- 5.2. O fornecimento mensal de conexão da rede do TRT10 aos backbones da rede mundial de computadores, por meio de link dedicado de dados, deverá prover conectividade à Internet com alta qualidade e performance, por meio de serviço de IP, onde a taxa de transmissão fornecida deverá ser simétrica suportando as mesmas velocidades, tanto na entrada de dados (download) quanto na saída (upload), simultaneamente, sem restrição de volume de tráfego.
- 5.3. A contratação também inclui a prestação de serviço de acesso à Internet através de LINK IP DEDICADO com SD-WAN, com provedor diferente do provedor atualmente presente nas localidades.
- 5.4. O Site Central do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região está localizado na Sede do TRT10, em Brasília-DF, enquanto suas unidades remotas estão localizadas conforme endereços descritos no item 1 - Do Objeto
- 5.4.1. No início da implantação de cada segmento, a CONTRATADA deverá validar tais localidades junto ao sítio institucional do TRT10.
- 5.4.2. A disponibilização do gerenciamento proativo contra falhas e dos respectivos portais serão parte integrante do fornecimento dos links.
- 5.5. A solução deve possuir mecanismo para monitorar as condições de descarte de pacotes, latência e “jitter”, bem como, a disponibilidade em cada um dos links de Comunicação utilizados;
- 5.6. A CONTRATADA será responsável pela prestação de serviços de rede de longa distância (WAN), utilizando tecnologia SD-WAN, mantendo a interligação do Datacenter do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e de todas as suas Unidades Regionais, por meio da disponibilização de recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e vídeo da rede corporativa de comunicação;
- 5.7. A tecnologia deverá suportar a implementação de, no mínimo, as seguintes topologias: hub-and-spoke, mesh;
- 5.8. Solução deve realizar a redistribuição do tráfego entre os links de comunicação utilizados, em caso de falhas nesses links, ou de acordo com as políticas de qualidade pré-definidas;
- 5.9. Deve ser possível definir o link principal a ser utilizado pela solução SD-WAN para estabelecimento da rede privada segura.
- 5.10. Deve ser possível configurar por qual dos links WAN será feito o acesso à Internet por determinada rede IP e/ou porta TCP-UDP ou aplicação;
- 5.11. A seleção do link a ser utilizado deve ser automatizada e inteligente baseado em, no mínimo, condições do link como jitter, delay e perda de pacotes;
- 5.12. A política de modelagem de tráfego deve permitir a atribuição de limites de largura de

banda simétricos ou assimétricos por aplicativo, por usuários e por grupo de usuários;

- 5.12.1. A política de modelagem de tráfego deve ser capaz de priorizar determinados tipos de tráfego e/ou associá-lo a um rótulo de QoS usando DSCP com pelo menos 5 (cinco) classes de serviço - melhor esforço, background, prioritário, vídeo e voz;
- 5.13. A solução deve possuir serviço de DHCP Server e DHCP relay;
- 5.14. Deve implementar, no mínimo, os seguintes protocolos de roteamento:
 - 5.14.1. o protocolo de roteamento dinâmico OSPF (Open Shortest Path First);
 - 5.14.2. o protocolo de roteamento dinâmico BGP (Border Gateway Protocol);
 - 5.14.3. protocolo de redundância de gateway VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
- 5.15. Deve ser possível criar políticas para a modelagem do tráfego definindo pelo menos os seguintes parâmetros:
 - 5.15.1. IP de Origem;
 - 5.15.2. IP de Destino;
 - 5.15.3. Porta TCP/UDP de Destino;
 - 5.15.4. URL de destino.
- 5.16. A solução deverá suportar convergência rápida de tráfego em caso de falha em um dos links em utilização, sendo aceita que as conexões existentes sejam restabelecidas pelo outro link;
- 5.17. Deve implementar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, como Netflow, sFlow, IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
 - 5.17.1. IP de origem/destino;
 - 5.17.2. Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP;
 - 5.17.3. Porta TCP/UDP de origem/destino.
- 5.18. Deve ser possível roteamento do tráfego da rede de dados atualmente em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e o link IP DEDICADO com SDWAN a ser provido em cada uma das Unidades.
- 5.19. Deverão ser configurados túneis VPN IPsec entre os equipamentos de comunicação de dados das Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para a proteção do tráfego corporativo, quando houver o estabelecimento de comunicação entre os mesmos através dos links Internet;
- 5.20. A configuração dos túneis VPN IPsec deverá ser feita de forma automatizada e dinâmica, com base nas políticas estabelecidas, não sendo necessário qualquer tipo de intervenção manual para esse fim.
- 5.21. Para o perfil de tráfego de serviços que estiverem publicados na Internet, os mesmos devem ser acessados, preferencialmente, pelo acesso Internet local.
- 5.22. Em situações de falha no equipamento de comunicação de dados (appliance) das Unidades, a solução deverá encaminhar todo e qualquer tráfego originado e/ou destinado diretamente à Internet para o outro provedor Internet;
- 5.23. A configuração do encaminhamento do tráfego e da contingência em casos de falha deve ser feita utilizando a tecnologia SD-WAN, com o encaminhamento de tráfego sendo feito com base no perfil de tráfego e não na utilização de rotas IP;
- 5.24. A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração mensal em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos após mensuração e verificação de métricas quantitativas e qualitativas, contendo indicadores de desempenho e metas, com Nível de Serviço definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos

serviços.

5.25. A hipótese de majoração no número de localidades a serem atendidas pelos serviços prestados regular-se-á pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021, devendo-se manter, quando acrescido, as mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto deste Termo, bem como os prazos estipulados nos níveis de serviço.

5.25.1. O CONTRATANTE também poderá solicitar a desativação do serviço prestado a qualquer localidade, em face de interesse público superveniente, sendo regido pelo art. 124, b, c/c art. 125, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2. Por outro lado, o CONTRATANTE poderá solicitar a mudança de localidade de prestação de serviços, não se caracterizando em alteração quantitativa da contratação, afastando-se, desse modo, a aplicação do art. 124, b, da Lei n.º 14.133/2021.

5.25.2.1. Mudança de local de prestação dos serviços corresponde à mudança de endereços de instalação dos equipamentos dentro da mesma cidade, conforme viabilidade técnica que deve ser provida em até 30 (trinta) dias úteis.

5.26. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

5.27. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modems, appliances SD-WAN e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. A especificação de marca e modelo dos equipamentos deverá compor a proposta formal dos licitantes.

5.28. A infraestrutura de rede da CONTRATADA (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) deverá ser redimensionada e preparada para suportar serviços adicionais que possam ser solicitados pela CONTRATANTE, como alteração de velocidade de acordo com as faixas especificadas neste Termo de Referência, mantendo os níveis de desempenho especificados, de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) descritos no ANEXO.

5.29. Os níveis mínimos de serviço (NMS) especificados neste documento consideram a continuidade das atividades, a essencialidade e a qualidade no atendimento prestado aos cidadãos que utilizam a Justiça Trabalhista no Distrito Federal e em Tocantins. A LICITANTE, ao participar deste pleito, estará automaticamente aceitando as condições de NMS descritos ao longo deste documento e seus anexos.

5.30. Caso haja necessidade de interrupção dos serviços pela CONTRATADA, inclusive em função de mudança de tecnologia, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, autorização com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e a janela de interrupção deverá ser acordada com a CONTRATANTE. Havendo autorização para a interrupção, o serviço não será considerado indisponível durante o período indicado. Entretanto, caso a CONTRATADA exceda o período previsto, o serviço será considerado indisponível no tempo excedente.

5.31. O serviço contratado será considerado disponível desde que esteja plenamente funcional e operacional, atendendo a todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. O serviço não será considerado indisponível em razão de fatos que estejam sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

5.32. Caso a CONTRATADA necessite de acesso físico em local sob a responsabilidade da CONTRATANTE para a reparação ou disponibilização de qualquer serviço e o referido local encontra-se fechado, o prazo para reparação e/ou disponibilização do serviço ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATANTE o referido acesso, sendo que o prazo começará a contar a partir deste momento.

5.33. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de **45 (quarenta e cinco)** dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRT10 referente à tecnologia LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.34. A CONTRATADA deverá entregar Projeto Executivo, em até **10 (dez)** dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

5.35. O Projeto Executivo deverá ser analisado pelo TRT10 em até **5 (cinco)** dias corridos após sua apresentação.

5.35.1. O Projeto Executivo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRT10, deverá conter, no mínimo, as seguintes especificações:

5.35.1.1. Definição de topologias físicas e lógicas;

5.35.1.2. Plano de endereçamento;

5.35.1.3. Plano de balanceamento do tráfego;

5.35.1.4. Parâmetros de qualidade de serviço;

5.35.1.5. Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação.

5.35.1.6. Cronograma de implantação

5.36. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRT10 do Projeto Executivo.

5.37. Todas as ordens de serviço da CONTRATANTE durante a vigência do Contrato deverão ser analisadas quanto a sua viabilidade técnica pela CONTRATADA.

5.38. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e lógica da rede, percurso do cabeamento óptico desde o ponto de presença (POP) da CONTRATADA até a entrada de cada prédio/unidade do TRT10 (Sede e unidades remotas), descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.

5.39. Todas as interfaces das ferramentas utilizadas na solução deverão, preferencialmente, estarem traduzidas para o idioma Português do Brasil. Não sendo possível, deverão estar em inglês.

5.40. **Do Suporte Técnico e Serviços de Manutenção:**

5.40.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá solucionar qualquer problema de hardware e/ou software que seja de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a reposição de equipamentos, peças e/ou elementos necessários ao perfeito funcionamento do circuito, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

5.40.2. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva, preventiva e orientação sobre a utilização da solução. Havendo viabilidade técnica, deverá ser disponibilizada senha com permissão de leitura aos equipamentos instalados nas localidades do Tribunal.

5.40.2.1. Entende-se por manutenção preventiva aquela que busca prevenir a ocorrência de defeitos, enquanto que a Manutenção Corretiva visa identificar e corrigir defeitos apresentados pela infraestrutura, ambos sob responsabilidade da CONTRATADA, consistindo, mas não só, defeitos de hardware, software, cabos e conectores que possam causar a degradação do serviço.

5.40.3. A CONTRATADA deve realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a CONTRATADA deve providenciar sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento, para então retirar o que está com defeito e encaminhá-lo para a manutenção.

5.40.4. Toda e qualquer despesa, independente de sua natureza, decorrente dos serviços de assistência técnica e/ou manutenção corretiva correrá por conta da CONTRATADA.

5.40.5. A Gerência de Rede e Serviços da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento e fechamento dos chamados técnicos.

5.40.6. Uma vez detectada e diagnosticada uma falha ou previsão de falha, deverão ser realizadas ações corretivas. São exemplos de falhas detectadas pelo monitoramento proativo:

taxa de erros acima do limite, intermitências, quedas de circuitos, circuitos inativos e interfaces down.

5.40.7. Além da correção de falhas ou da previsão de falhas, é necessário o monitoramento contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar antecipadamente a ocorrência de taxas de utilização e indisponibilidade, abaixo do acordo mínimo de serviço contratado.

5.40.8. CONTRATADA deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção nos LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado:

5.40.8.1. O suporte técnico compreende a solução de problemas de funcionamento e configurações necessárias em equipamentos da CONTRATADA encontrados durante a operação normal dos equipamentos;

5.40.8.2. Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a arquitetura da rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da CONTRATADA.

5.40.9. A necessidade de suporte técnico será formalizada pelo TRT10 à CONTRATADA por meio da Abertura de Chamados Técnicos:

5.40.9.1. A CONTRATADA deverá permitir efetuar a Abertura de Chamado junto a “Central de Atendimento” por meio de telefone 0800 ou telefone fixo local, e também por meio de e-mail e/ou portal, devendo o recebimento dos chamados ocorrer em período integral 24x7 (24 horas por 7 dias na semana);

5.40.9.2. A CONTRATADA deverá atender às solicitações diversas (configuração não crítica, esclarecimentos de dúvidas, implementações de novas funcionalidades) em até **2 (dois) dias úteis** a partir da abertura do chamado;

5.40.9.3. Quando ocorrer abertura de chamado, a CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo para permitir o seu registro e acompanhamento.

5.40.9.4. O atendimento deve ser efetuado em língua portuguesa;

5.40.9.5. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer informações referente aos chamados técnicos em no máximo **2 (dois) dias úteis**.

5.40.10. A CONTRATADA deverá manter uma página na Internet (Portal de Acompanhamento dos Serviços) que possibilite o gerenciamento do serviço Link Internet dedicado com SD-WAN provido pela CONTRATADA:

5.40.10.1. Entende-se como “Portal de Acompanhamento dos Serviços”, qualquer ferramenta de gerência acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS;

5.40.10.2. O “Portal de Acompanhamento dos Serviços” deverá possibilitar que a gerência de rede do TRT10 realize consultas, visualize e imprima relatórios das informações de desempenho da Rede LINKS IP DEDICADO com SD-WAN do TRT10, tais como:

a) Disponibilidade diária, semanal e mensal dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN, em percentual;

b) Consumo de banda dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN (entrada e saída) com os valores médios, percentil e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;

c) Latências dos LINKS IP DEDICADO com SD-WAN com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 90 (noventa) dias;

d) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores e/ou appliances SD-WAN, instantâneos e médias dos últimos 90 (noventa) dias;

e) O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do link, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal.

5.40.10.3. Caso as informações descritas no tópico 5.40.10.2 não sejam disponibilizadas, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferição de desempenho da Rede LINKS IP com SD-WAN do TRT10 contratadas.

5.40.10.4. O acesso ao portal de gerenciamento deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que a CONTRATANTE informar.

5.41. **Serviço de Instalação e Ativação de link IP de Internet com tecnologia SD-WAN em nova unidade remota do TRT10 recém criada (ponto de presença novo)**

5.41.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver a adição de novos sítios no projeto, ocasionando a necessidade de instalar e ativar link de Internet com tecnologia SD-WAN em unidade externa do TRT10 recém criada, após celebração do respectivo aditamento contratual de acréscimo;

5.41.2. Cronograma para instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em nova unidade remota do TRT10, recém criada.

Tabela 2

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN em unidade remota do TRT10 encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Instalação e ativação de novo LINK IP com SD-WAN efetivada em nova unidade externa do TRT10.

5.41.3. A instalação e ativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN em nova unidade do TRT10 deverá ser efetivada dentro do limite de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a solicitação formal da CONTRATANTE.

5.42. **Serviço de Mudança de Endereço de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**

5.42.1. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver mudança de endereços dos sítios relacionados no item 1 - Do Objeto, assim como adição de novos sítios no projeto.

5.42.2. No caso de mudança de endereços, a CONTRATADA deverá arcar com os respectivos custos de alteração da rede para operacionalizar o LINK IP DEDICADO com SD-WAN em outro local (unidade do Tribunal).

5.42.2.1. Por mudança de endereço entende-se qualquer movimentação de LINK IP com SD-WAN dentro da área de abrangência do contrato, podendo esta alteração ocorrer entre quaisquer localidades circunscritas no item 1 - Do Objeto.

Tabela 3

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de mudança de endereço do link encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 45 dias	Mudança de endereço do link de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN efetivada e com o link ativo, em unidade externa do TRT10 dentro do Estado do Tocantins ou no Distrito Federal.

5.42.3. Em caso de mudança de endereço da unidade da CONTRATANTE onde exista LINK IP DEDICADO com SD-WAN instalado, o link deverá ser movimentado para o novo

endereço, no mesmo município, e os equipamentos poderão ser reaproveitados, desde que não causem interrupção maior do que 4 (quatro) horas. Em caso de dano ou extravio dos equipamentos, os mesmos deverão ser substituídos e configurados sem custo para a CONTRATANTE.

5.43. **Serviço de Desinstalação/Desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN**

5.43.1. Toda desativação/desinstalação deverá ocorrer somente após solicitação formal da equipe técnica do CONTRATANTE, após celebração do respectivo aditamento contratual de supressão.

5.44. **Cronograma do serviço de desinstalação/desativação de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.**

Tabela 5

DATA	Evento
Dia X	Solicitação formal de desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN encaminhada pela CONTRATANTE para a CONTRATADA.
X + 10 dias	Desinstalação/desativação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN efetivada.

5.44.1. Para fins de pagamento será considerado desativado o LINK IP DEDICADO com SD-WAN na data limite para a realização do serviço de desinstalação (X + 10 dias úteis).

5.44.2. Todos os equipamentos inerentes ao link desativado/desinstalado deverão ser recolhidos pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data da solicitação de desativação do link, mediante agendamento prévio.

5.45. **Cronograma de Eventos de Implementação:**

5.45.1. A implantação deverá obedecer a seguinte ordem:

Tabela 6

Evento	Descrição do Evento
1	Assinatura do Contrato
2	Abertura de Ordem de Serviço
3	Reunião Inicial entre Contratante e Contratada
4	Apresentação do Projeto Executivo
5	Aprovação do Projeto Executivo
6	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN Sede
7	Implantação do LINK IP DEDICADO com SD-WAN localidades remotas
8	Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP)
9	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
10	Entrega dos As Built

5.45.2. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os eventos e seus prazos previstos no cronograma a seguir.

5.45.2.1. O tempo máximo para a instalação e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do Tribunal descritos no Item 1 - Do Objeto é de 45 (dias) dias corridos, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de Eventos a seguir:

Tabela 7

Marcos	Prazo Máximo (em dias)	Evento	Responsável
Dia D0	-	Assinatura do Contrato entre o TRT10 e a empresa licitante vencedora (adjudicatária)	CONTRATADA/ CONTRATANTE

Dia D1	-	Emissão da Ordem de Serviço	CONTRATANTE
Dia D2	D1 + 03	Realização de reunião (kick-off) para a apresentação das características do serviço que será fornecido e planejamento da sua implantação. A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com o CONTRATANTE. Caso seja necessária a marcação de nova reunião, esta deverá ser realizada em no máximo 2 dias úteis a partir da última.	CONTRATADA
Dia D3	D1 + 10	Entrega do Projeto Executivo ao TRT10 contemplando o Cronograma de Implantação, contendo os detalhes de todas as fases do processo de implantação do serviço.	CONTRATADA
Dia D4	D3 + 5	Aprovação do Projeto Executivo	CONTRATANTE
Dia D5	D1 + 45	- Conclusão da entrega, instalação, configuração e ativação dos links de Internet com tecnologia SD-WAN em todos os pontos de presença do TRT10 (Sede e localidades remotas); - Disponibilização do acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços.	CONTRATADA
Dia D6	D5 + 10	Emissão do Termo de Recebimento Provisório para conferência do serviço entregue.	CONTRATANTE
Dia D7	D6 + 15	- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo; - Autorização para início de faturamento; - Início do período de execução dos serviços.	CONTRATANTE
Dia D8	D7 + 30	Entrega do As Built e repasse de conhecimento.	CONTRATADA

5.45.3. Os prazos considerados na tabela acima foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de telecomunicações.

5.45.3.1. Os prazos em dias descritos na coluna “Prazo Máximo (em dias)” constante no “Cronograma de Eventos” é expresso em dias corridos.

5.45.4. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua.

5.45.4.1. Em caso de antecipação de algum evento constante no “Cronograma de Eventos”, os eventos subsequentes serão igualmente antecipados.

5.45.5. A emissão do TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de vigência do contrato.

5.45.6. Após a emissão do TRD, a CONTRATADA deverá entregar em até 30 (trinta) dias o documento As Built.

5.45.7. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar o repasse de conhecimento da solução implantada no TRT10, com enfoque no funcionamento, configuração e monitoramento da solução de LINK IP DEDICADO com SD-WAN.

5.45.8. Caso haja necessidade de prorrogação de prazos, esta deverá ser justificada por escrito pela CONTRATADA e previamente autorizada pela autoridade competente.

5.46. **Dos testes para aceite da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-**

WAN:

- 5.46.1. Realizar testes de funcionamento dos links de acesso à Internet com tecnologia SD-WAN na Sede e unidades remotas, emitindo relatório de teste assinado pelo(s) executor(es) e/ou pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar as instalações e configurações.
- 5.46.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico em todos os links de Internet instalados:
 - 5.46.2.1. Aferição da velocidade simétrica do link instalado, tanto para download como para upload;
 - 5.46.2.2. Acesso à Internet e à rede SDWAN;
 - 5.46.2.3. Validar a alternância automática entre os links de comunicação existentes e o fornecido com a solução de **LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN**.
 - 5.46.2.4. Aferir o tempo de retardo da rede (delay) em cada um dos links de Internet está dentro da meta estabelecida no item **5.48 - Instrumentos de Medição de Resultados**
 - 5.46.2.5. Acesso ao Portal de Acompanhamento dos Serviços;
 - 5.46.2.6. Verificação da documentação apresentada sobre as características das conexões.

5.47. Instrumentos de Medição de Resultados

- 5.47.1. As métricas e indicadores de níveis de serviço a seguir serão utilizados na aferição da qualidade do serviço prestados e na mensuração das eventuais glosas no faturamento mensal:

Indicador 1 - Disponibilidade da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	A disponibilidade do link indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permaneceu em condições normais de funcionamento.

Descrição do Indicador:	Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CPE do terminal de destino – Backbone da Operadora) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem).
Fórmula de Cálculo:	$TPP = [(NP \text{ origem} - NP \text{ destino}) / NP \text{ origem}] * 100$ Onde: • TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) • NPorigem = N° de pacotes na origem • NPdestino = N° de pacotes no destino
Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego.
Meta a cumprir:	A taxa de perda de pacotes não deverá exceder a 2%.
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes.
Mecanismo de calculo:	0,05% (cinco centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado na meta a cumprir, calculado sobre o valor do contrato para o respectivo item. A solução será considerada indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 5%, e exista capacidade de tráfego ociosa no respectivo link.

5.47.3.

Indicador 3 - Retardo da solução de LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN	
Descrição do Indicador:	Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados.

Fórmula de Cálculo:	A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em diferentes unidades e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta/2 Onde: Retardo = medida de retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de no máximo 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. $Valor_da_medida = \frac{\sum_{i=1}^4 Retardo}{4}$ Onde: • Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes • Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os CPEs (appliances SD-WAN) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias apuradas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido.
-----------------------------------	---

Período de Aferição:	Sob demanda, ou seja, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do tempo de retardo da rede conforme instruções no item anterior
Meta a cumprir:	Retardo máximo permitido em link terrestre de fibra óptica: • 75 ms para Link IP DEDICADO com SDWAN
Instrumento de medição:	A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas. A CONTRATANTE realizará, a seu critério, medições conforme descrito na Fórmula de Cálculo.
Mecanismo de calculo:	0,02% (dois centésimos por cento) por índice aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade, calculado sobre o valor dos itens utilizados para medição. Um LINK IP DEDICADO com tecnologia SD-WAN será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior a 2000 ms (dois mil milissegundos).

5.47.4. O TRT da 10ª REGIÃO efetuará ainda, pelo descumprimento de obrigações contratuais, glosa da fatura ante a inobservância dos critérios de qualidade exigidos por este Termo, conforme tabela a seguir, sem prejuízo a eventuais sanções legais que se fizerem pertinentes.

Tabela 8

ITEM	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	CORRESPONDÊNCIA
1	Deixar de cumprir prazos de início e conclusão do serviço, sem prévia justificativa	por dia de atraso	1% do valor da ordem de serviço
2	Funcionário sem uniforme e sem EPI, quando necessário	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
3	Serviço entregue não aceito pela fiscalização e não corrigido no prazo estipulado	por dia de atraso	2% do valor da ordem de serviço

5.47.5. As glosas poderão ser aplicadas cumulativamente.

5.47.6. As glosas ficarão limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço.

6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. A presente contratação observa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do artigo 5º, “caput”, da Lei 14.133/2021.

6.2. Os serviços prestados deverão estar em consonância com o disposto na [Resolução CSJT nº 310/2021](#) (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição), em especial:

6.2.1. Promover o respeito à diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação que se baseie em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades;

6.2.2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescente

do trabalho ilegal;

6.2.3. Contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

6.2.4. Promover a saúde ocupacional e prevenir riscos e doenças relacionados ao trabalho;

6.2.5. Comprovar como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

6.2.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

6.2.5.2. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto: Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; Nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; No Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

6.2.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE nº 06;

6.2.7. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

6.2.8. Promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados na instalação e execução dos serviços, participando-se do sistema de logística reversa;

6.2.9. Os equipamentos de telecomunicação utilizados na execução dos serviços contratados não devem conter substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS 27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). O atendimento a essa diretiva deve ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto a ser contratado se dará sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

7.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços encontra-se discriminado no item 5 deste Termo.

7.3. O serviço será prestado em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, descritas no Item 1 - Do Objeto, ou para outro local onde o equipamento for migrado.

8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Item 5, promovendo sua substituição quando necessário.

SEÇÃO II - DO VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

9.1. As estimativas do valor da contratação, incluindo preços referenciais, memórias de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Preços, APÊNDICE I (SEI 2175941) deste Termo de Referência;

9.1.1. A elaboração do orçamento estimado observará a IN SEGES/ME nº 65/2021, enquanto não aprovado o Manual de Orientações de Pesquisa de Preços e Definição de Orçamento Estimado.

9.2. O valor estimado será **público** e representará o **valor máximo** admitido para a contratação.

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. O objeto desta contratação possui previsão orçamentária conforme item **SIGEO-JT 2023** - Código **151112023289544**.

10.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos próprios do **TRT-10ª REGIÃO**:

10.2.1. Programa: 001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

10.2.2. Fonte: 1499000000

10.2.3. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.6018;

10.2.4. Categoria Econômica: Despesa Corrente;

10.2.5. Elementos de Despesa: 3.3.90.40.13 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;

SEÇÃO III - DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11. DA FORMA DE SELEÇÃO

11.1. A seleção do CONTRATADO se dará por intermédio de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, conforme art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

11.2. O julgamento deverá ser pautado pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

11.2.1. De acordo com o item anterior, o critério de julgamento adotado é justificado pela necessidade de garantir a compatibilidade entre os componentes que serão instalados em cada localidade (como o link IP dedicado e os roteadores/appliances SDWAN) para estabelecer uma rede privada virtual segura e permitir a comunicação entre todas as unidades do TRT10. Se houver mais de um fornecedor, a integração e o funcionamento da solução serão prejudicados, impossibilitando a garantia de seu funcionamento.

11.3. Não se exigirá **GARANTIA DE PROPOSTA** pelos licitantes.

12. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

12.1. Os requisitos ordinários para **habilitação**, estabelecidos nos arts. 62 a 70 da NLLC, serão verificados por meio do **SICAF**, nos documentos por ele abrangidos em relação à **habilitação jurídica, à regularidade fiscal, social e trabalhista, e à qualificação-econômico financeira**, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

12.2. As exigências adicionais/especiais de **Qualificação Econômico-Financeira** e/ou **Qualificação Técnica** estão disciplinadas nos tópicos a seguir, denominados "DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA" e "DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA".

13. **DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

13.1. Os requisitos adicionais de Qualificação Econômico-Financeira estão disciplinados no Edital.

14. **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL**

14.1. A solução contratada engloba o fornecimento de serviços de links de comunicação de dados, integrados a solução SDWAN que estabeleça canal seguro entre as unidades do Tribunal em 5 (cinco) municípios do estado do Tocantins e em 5 (cinco) localidades no Distrito Federal. Diante da complexidade do objeto e sua distribuição territorial, a exigência de capacidade técnica-operacional para execução destes serviços, dentro dos limites estabelecidos pela NLLC, torna-se requisito básico para garantia do sucesso na contratação.

14.2. São requisitos mínimos para comprovação da qualificação técnica-operacional da empresa contratada e de eventuais subcontratadas, portanto:

14.2.1. Comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano no fornecimento do objeto com pelo menos 50% das velocidades dos links a serem contratados, por município atendido, isto é:

14.2.1.1. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 500Mbps em Brasília-DF.

14.2.1.2. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Araguaína-TO

14.2.1.3. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 250Mbps em Palmas-TO

14.2.1.4. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Gurupi-TO

14.2.1.5. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Dianópolis-TO

14.2.1.6. Comprovar o fornecimento do objeto com velocidade de comunicação de, no mínimo, 50Mbps em Guaraí-TO

14.2.1.7. As empresas eventualmente subcontratadas para execução do objeto apenas no estado do Tocantins estarão dispensadas da comprovação dos requisitos estabelecidos no item 14.2.1.1.

14.2.1.8. Comprovar experiência em ter implementado, no mínimo, 1 (uma) solução SDWAN interligando 2 (duas) ou mais localidades distintas.

14.2.1.9. As empresas eventualmente subcontratadas para execução do objeto apenas no estado do Tocantins deverão cumprir o requisito estabelecido no item 14.2.1.8.

14.2.1.10. É de responsabilidade única e exclusiva do licitante a apresentação de documentos que comprovem as afirmações contidas em sua proposta técnica.

14.2.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar

14.2.3. Comprovações necessárias à análise técnica, que não constem da proposta do licitante, poderão ser exigidas pelo CONTRATANTE durante toda a realização do procedimento licitatório.

14.2.4. A documentação comprobatória deverá ser fornecida em sua forma original.

14.2.5. O descumprimento da norma contida nesta cláusula importará em desclassificação do licitante.

15.1. Será **obrigatória** a realização de **Vistoria Prévia** do local de entrega do objeto / local da execução objeto, devendo a empresa interessada atestar o conhecimento pleno do local, condições e peculiaridades da contratação, **sob pena de inabilitação** (art. 63, §2º, da NLLC).

15.1.2. O **prazo para vistoria** iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

15.1.4. A vistoria prévia poderá ser **substituída por declaração formal** assinada pelo **responsável técnico da empresa interessada** acerca do conhecimento pleno do local, condições e peculiaridades da contratação (art. 63, §3º, da NLLC).

16.1. Não serão exigidas **AMOSTRAS** do(s) objeto(s) da contratação.

17.1. Por se tratar de solução que utiliza *links* de dados de IP dedicado e SDWAN (implementada em roteadores e/ou *appliances*) para prover a interligação segura entre as unidades do Tribunal em diferentes estados da federação, será permitida a subcontratação parcial, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, apenas para os itens 5, 6, 7 e 8 que compõem a solução e que serão fornecidos no estado do Tocantins-TO.

17.2. A contratada deverá garantir a total compatibilidade de seus dispositivos de implementação da rede SDWAN com aqueles utilizados pelas eventuais subcontratadas, de forma a garantir o correto estabelecimento dos canais seguros e a troca de tráfego entre as localidades.

17.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

17.4. A subcontratação parcial do objeto somente será permitida após autorização prévia e expressa da Administração, após avaliação de que o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para execução do objeto.

18. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1. Na forma do art. 90 da NLLC, a Divisão de Contratos (DICONTE) convocará o adjudicatário para assinar o **Termo de Contrato** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da

convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

18.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

18.1.2. A assinatura do contrato se dará mediante *login* e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

18.1.3. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

18.1.4. O *login* e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

18.2. Será facultado à Administração, quando o convocado **não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente** no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

18.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

18.2.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

18.2.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

18.3. A **recusa** injustificada do adjudicatário em **assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante.

18.4. A regra do subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociação.

18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Previamente à assinatura **do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

18.6.1. A **situação irregular** quando da assinatura **do termo de contratado ou do aceite do instrumento equivalente** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar ou aceitar tais instrumentos no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

18.7. As partes da presente relação contratual vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

18.8. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o **termo de contrato ou instrumento equivalente**, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratações (PNCP), na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

19. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

19.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos**, a contar de sua assinatura, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

19.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

19.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

19.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;

19.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;

19.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

19.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.

19.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).

19.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).

19.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)

19.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

19.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

20. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

20.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o **TRT-10ª REGIÃO** designa o(a) Senhor(a) Edson Mateus de Sousa, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, ou seu substituto imediato, para:

20.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:

20.1.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

20.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

20.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Senhor Gustavo de Almeida Rocha, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC.

20.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.

21.2. No prazo de até **5 (cinco) dias** corridos do adimplemento da parcela, a **contratada** deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

21.3. O **Recebimento Provisório** será realizado pelo pelo **fiscal técnico e administrativo**, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

21.3.1. O TRT-10ª REGIÃO realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

21.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

21.3.1.2. A contratada a fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

21.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

21.3.2. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o **fiscal técnico e administrativo** deverá elaborar **termo detalhado**, que deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao **gestor do contrato** para recebimento definitivo.

21.3.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do **termo detalhado**.

21.3.3. No prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o **gestor contratual ou por comissão designada pela autoridade competente** deverá providenciar o **Recebimento Definitivo**, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

21.3.3.1. Realizar a análise do Termo Detalhado do **fiscal técnico e administrativo** e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao **contratado**, por escrito, as respectivas correções;

21.3.3.2. Emitir **termo detalhado** para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

21.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no **Instrumento de Medição de Resultado (IMR)**, ou instrumento substituto.

21.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

21.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, §2º, da NLLC).

22. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

22.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

- 22.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;
- 22.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- 22.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

22.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

22.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

22.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

22.6. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

22.7.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar seu cadastro junto ao SIGEO, conforme instruções a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

23.1. Não se exigirá garantia contratual de execução, conforme, inciso III e §1º do art. 32 da Portaria da Presidência nº 105/2022.

24. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

24.1. O preço do objeto desta contratação, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da **data da proposta do contratado** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de **início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido**, poderá ser reajustado utilizando-se o **Índice de Serviços de Telecomunicações – IST**, acumulado em **12 (doze) meses**, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de

(Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário; Acórdão 2408/2009-TCU-Plenário; Acórdão TCU 1604/2015-Plenário).

25.2.1.3. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário do contratado ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (ON AGU nº 61/2020).

25.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual (Acórdão TCU 2795/2013-Plenário; Acórdão TCU 7249/2016-Segunda Câmara; Acórdão TCU 3011/2014 - Plenário).

25.2.1.5. Nas contratações cujo o equilíbrio global esteja diretamente atrelado ao valor do Dólar EUA, considera-se presente a álea extraordinária quando, no período de 1 (um) mês-calendário, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do Brasil sofrer variação, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1º do Decreto nº 8.451/2015).

25.2.2. Alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5º, I, ambos da NLLC);

25.2.2.1. O equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação, nesta hipótese, será apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instrução processual e formalização da alteração unilateral determinada pela Administração, mediante **termo aditivo** (art. 130 da NLLC).

25.2.3. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 c/c art. 103, §5º, II, ambos da NLLC).

25.2.3.1. Nas contratações de natureza continuada (fornecimentos ou serviços continuados), o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, poderá ser formalizado mediante **apostilamento**, concomitantemente com os ajustes financeiros cabíveis quando do **reajuste em sentido estrito ou repactuação da contratação**.

25.3. **Não será admitido**, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação:

25.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em comparação com o orçamento estimado da contratação elaborado, à época, por este Tribunal.

25.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando já existentes à época da apresentação da proposta inicial mas nela não inseridos.

25.4. O **pedido** de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 da NLLC.

25.4.1. A superveniência da extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

25.5. Os requerimentos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

26. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

26.1. As eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 133 e

26.1.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o **contratado** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

26.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

26.1.3. Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos em lei ao conjunto de acréscimos e supressões, **vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos**, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusão de novos itens (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº Acórdão 1536/2016-Plenário - Resposta a Consulta).

26.1.4. No âmbito do mesmo item, **o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido** não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, **além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões**, observados os limites legais para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº Acórdão 66/2021-Plenário - Resposta a Consulta).

26.2. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no **prazo máximo de 1 (um) mês**.

26.3. É admissível a **ALTERAÇÃO SUBJETIVA** do **contratado**, em razão de a **fusão, cisão ou incorporação** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

27. DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

27.1. Das obrigações do **TRT-10ª REGIÃO**:

27.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

27.1.2. comunicar à **contratada**, por e-mail ou outro meio adequado, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no item fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido dentro do prazo fixado pelo **TRT-10ª REGIÃO**;

27.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **contratada**, através de servidor especialmente designado como fiscal;

27.1.4. efetuar o pagamento à **contratada** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

27.1.5. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da **contratada** às dependências do **TRT-10ª REGIÃO**, relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

27.1.6. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, desde que atendidas as obrigações contratuais;

27.1.7. é proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do novo titular no órgão ou entidade contratante (art. 115, §1º, da NLLC);

27.1.8. a Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato (art. 123 da NLLC).

27.2. Das obrigações **gerais** da **CONTRATADA**:

27.2.1. entregar, às suas expensas, todas as amostras e todos os quantitativos dos itens nos prazos, local e condições estabelecidos;

27.2.2. responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos insumos, transportes, fretes, equipamentos, embalagens, tributos e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contrato;

27.2.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da NLLC).

27.2.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação (art. 92, XVI, da NLLC);

27.2.5. comunicar ao **TRT-10ª REGIÃO**, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento de materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

27.2.6. informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**;

27.2.7. manter preposto aceito pela Administração para representá-la durante a execução contratual, quando a situação assim o exigir (art. 118 da NLLC);

27.2.8. não transferir, sob pretexto algum, a responsabilidade assumida por força deste Termo para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

27.2.9. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

27.2.10. o **TRT-10ª REGIÃO** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **contratado** com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **contratado**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

27.2.11. durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (art. 48, p. único, da NLLC).

27.2.12. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pela Administração, comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. (arts. 92, XVII, e 116, da NLLC);

27.2.13. o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

28. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 28.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:
- 28.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- 28.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.
- 28.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.
- 28.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

SEÇÃO V - DAS SANÇÕES, RECURSOS E RESSARCIMENTOS

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

29.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de quaisquer das **infrações** previstas no art. 155 da NLLC.

29.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas de que trata o item anterior as seguintes **sanções** (arts. 156 e 162 da NLLC):

29.2.1. **Advertência**, exclusivamente pela prática da infração administrativa prevista art. 155, I, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

29.2.2. **Multa Moratória**, pelo atraso injustificado na execução do contrato, no percentual de **0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, limitada ao montante de 10% (dez por cento)**.

29.2.2.1. Após o **20º (vigésimo)** dia de atraso injustificado, a unidade competente **deverá**, considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação.

29.2.2.2. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de Referência e na NLLC.

29.2.2.3. A multa moratória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa compensatória.

29.2.2.4. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.

29.2.3. **Multa Compensatória**, pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de **0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;

29.2.3.1. A aplicação da multa compensatória independe da efetiva demonstração de prejuízos, todavia, não excluirá, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado, valendo, neste caso, como valor mínimo de indenização, competindo à Administração apurar e provar o prejuízo excedente (art. 156, §9º, da NLLC c/c art. 416 do CC).

29.2.3.2. A multa compensatória poderá ser **cumulada** com quaisquer das sanções previstas neste Termo de Referência, à **exceção** da multa moratória.

29.2.3.3. O somatório das multas moratória e compensatória **não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento)**.

29.2.4. **Impedimento de Licitar e Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando não se justificar a imposição de

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da União**, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

29.2.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública** direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

29.3. As sanções de multa poderão ser cumuladas com quaisquer das sanções previstas neste tópico (§7º do art. 156 da NLLC).

29.4. O somatório das sanções de multa aplicadas não poderão superar o montante de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

29.5. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

29.6. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

29.6.1. É dever da **licitante** ou do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**, valendo para todos os efeitos legais as intimações com aviso de recebimento enviadas para o último endereço físico e eletrônico informado, correndo o processo sancionador à sua revelia caso não apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se encontrar.

29.6.2. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

29.6.3. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

29.7. Na aplicação das sanções serão considerados (**dosimetria**):

29.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

29.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

29.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

29.7.4. Os danos que dela provierem para a Administração;

29.7.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

29.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

29.8.1. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" será **obrigatoriamente** precedida de análise jurídica da **unidade de assessoramento jurídico** (art. 156, §6º, da NLLC).

29.9. A cobrança e pagamento das multas aplicadas e indenizações cabíveis em favor da Administração observarão o disposto no **tópico "DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de Referência**.

30. DOS RECURSOS

30.1. Dos atos da Administração, relativos à aplicação da legislação de licitações e contratos administrativos, cabem **recurso** ou **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, na forma, prazos e hipóteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideração), da NLLC.

30.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inabilitação de licitante) da NLLC, serão observadas as seguintes disposições:

30.2.1. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto art. 165, I, da NLLC (**3 [três] dias úteis**) será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

30.2.2. A apreciação dar-se-á em **fase única**.

30.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

30.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

30.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

30.6. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

30.7. Da aplicação das **sanções** previstas no art. 156, I (advertência), II (multa moratória e compensatória) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberá **recurso** no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação (art. 166 da NLLC).

30.7.1. O recurso de que trata o item anterior será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

30.8. Da aplicação da sanção prevista no art. 156, IV (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar), da NLLC caberá apenas **pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

30.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

30.10. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando **surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada** (art. 65 da Lei nº 9.784/1999).

30.10.1. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção.

30.11. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

31. DOS RESSARCIMENTOS

31.1. O contratado será responsável pelos **danos** causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

31.2. A aplicação de qualquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

31.3. A aplicação de qualquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

31.3.1. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

31.3.2. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

31.4. As multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) serão cobradas e/ou quitadas mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

31.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administração ao contratado;

31.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;

31.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

31.4.4. Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;

31.4.5. Inscrição na Dívida Ativa da União - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.

31.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administração, ou sendo eles insuficiente para a quitação dos débitos, o contratado será notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por intermédio de GRU, no prazo de **cinco dias úteis** a contar da confirmação do recebimento da respectiva notificação.

31.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e havendo **garantia de execução** (art. 96 da NLLC), será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.

31.7. Não ocorrendo a quitação dos valores correspondentes às multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, será a empresa inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

31.8. Não ocorrendo a quitação dos valores devidos após os procedimentos dos itens anteriores, serão oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da União - AGU para que adotem as medidas pertinentes.

31.8.1. Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União à PGFN quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for **igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais)**, após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei nº 8.981/1995 e do art. 1º da Portaria MF nº 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME nº 6.155/2021).

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

32. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

32.1. O processo de licitação e contratação será regido pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); [Decreto nº 10.024/2019](#) (pregão eletrônico); [Decreto nº 7.892/2013](#) (SRP);

[Decreto nº 7.174/2010](#) (bens e serviços de informática); [Lei Complementar nº 123/2006](#) (ME/EPP); [Decreto nº 8.538/2015](#) (ME/EPP); pelos preceitos de Direito Público e disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#); e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado.

32.1.1. Aplica-se, ainda, ao objeto da contratação, a seguinte legislação **especial**: [Resolução CNJ Nº 468 de 15/07/2022](#); e, supletivamente, as [Notas Técnicas SEFTI/TCU nº 01, 02, 04 e 05](#); e as Instruções Normativas SGD/ME [nº 94, de 23 de dezembro de 2022](#) e [Nº 65, de 7 de julho de 2021](#).

32.2. Enquanto não expedidas as regulamentações previstas na Lei nº 14.133/2021, em observância ao **princípio da recepção** normativa, e visando assim conferir máxima eficácia à nova legislação vigente, as normas infralegais relativas à Lei nº 8.666/93 serão recepcionadas e aplicadas à Lei nº 14.133/2021 naquilo em que **materialmente compatíveis**.

33. DO FORO

33.1. É eleito o Foro da **Seção Judiciária de Brasília/DF da Justiça Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta licitação/contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

34. DOS APÊNDICES

34.1. Integram este Termo de Referência - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices:

34.1.1. [APÊNDICE I - Planilha Estimativa de Preços \(SEI 2175941\)](#)



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN NAGEM SOARES**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JHONY LOPES LANZZA**, **Analista Judiciário**, em 25/05/2023, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 25/05/2023, às 16:09, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DA SILVA GOMES**, **Chefe de Setor**, em 25/05/2023, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2218856** e o código CRC **35AAE50C**.

Edital de abertura do PE 033-2023 - assinado (2229688) SEI 0000030-87.2023.5.10.8000 / pg. 167



APÊNDICE I

Processo Administrativo Nº 0000030-87.2023.5.10.8000

Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, incluindo o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento proativo, conforme condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Planilha Estimativa de Preços																Metodologia de Descarte para Análise							
Item	Objeto	Quant.	Unid.	Metod.	COTAÇÕES					Nº de Cot.	Valor Unitário de Referência (R\$)	Valor Total de Referência (R\$)	Valor Total de Referência (R\$) (Anual)	Valor Total de Referência (R\$) (5 anos)	Valor Total de Referência (R\$) (10 anos)	Elemento Contábil	Média dos Preços Públicos =ARRED(MÉDIA (F7:G7);2)	DV - Desvio Padrão =DESPAD(F7:G7)	CV - Coeficiente de Variação =DV/Média	LI - Limite Inferior (Inexequível) =(S7)+(S7*U7)	LS - Limite Superior (Excessivamente Elevados) =(S7)+(S7*U7)	Preço para cálculo do Coeficiente de Variação	Coeficiente de Variação Máximo (preencher com 0,25, 0,20 ou 0,15)
					VALORES UNITÁRIOS EM REAIS (R\$)																		
					Preço Público 1 (TRT18)	Preço Público 2 (TRT23)	Preço Público 3 (TRT04)	Preço Público 4 (SEADM/PB)	Preço Público 5 (TER/MS)														
					VAL	VAL	VAL	VAL				(Mensal)											
1	1Gbps	2	Unid. (localidades)	3	1.990,00		2.200,00	8.478,36 (3)		3	2.095,00	4.190,00	50.280,00	251.400,00	502.800,00	3.3.90.40.13	2.095,00	148,49	0,07	1.946,51	2.243,49	4.190,00	0,15
Quantidades					1		2	1															
2	500Mbps	3	Unid. (localidades)	3		1.483,33	1.490,00		2.900,00 (3)	3	1.486,67	4.460,01	53.520,12	267.600,60	535.201,20	3.3.90.40.13	1.486,67	4,72	0,00	1.481,95	1.491,39	4.460,01	0,15
Quantidades						1	4		1														
3	100Mbps	5	Unid. (localidades)	3	2.033,27 (3)		1.600,00	1.320,00		3	1.460,00	7.300,00	87.600,00	438.000,00	876.000,00	3.3.90.40.13	1.460,00	197,99	0,14	1.262,01	1.657,99	7.300,00	0,15
Quantidades					1		47	5															
Valor Total (R\$)												15.950,01	191.400,12	957.000,60	1.914.001,20								
Autor e data		Pedro Paulo das D. Lopes - 22/05/2023																					15.950,01

METODOLOGIA
(3) Nos casos em que temos 3 (três) ou mais preços públicos consistentes, dentre todos os preços coletados, adotamos a média sancionada deles como Preço de Referência. Descartamos os preços de propostas de empresas e preços de internet, se acaso existirem (Fundamento: arts. 5º, § 1º, e 6º, §§ 1º, 3º e 4º, da IN nº 65/2021 do Ministério da Economia; 11º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; Acórdão nº 1445/2015 do Plenário do TCU - preços públicos "devem ser priorizados"; Acórdão nº 403/2013-TCU da Primeira Câmara do TCU - necessidade de "avaliação crítica dos valores obtidos"; Acórdão nº 2032/2021 do Plenário do TCU - utilize a "média sancionada, ou outro método similar, dos valores coletados em pesquisa de preço, de modo a se descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais"). Obs.: Se no cálculo da média sancionada (quando for o caso) não houver preços acima do limite superior (LS) ou abaixo do limite inferior (LI) para serem descartados e o coeficiente de variação permanecer acima do percentual indicado na Matriz de Riscos, adotamos como Preço de Referência a média do conjunto de preços restantes.

MATRIZ DE RISCOS		
GRAU DE RISCO	VALOR REFERENCIAL *	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO **
Risco Baixo	Até R\$ 100.000	25%
Risco Médio	De R\$ 100.001 até R\$ 500.000	20%
Risco Alto	Acima de R\$ 500.000	15%

Elemento Contábil	
Elemento Contábil	Valor Total (R\$)
3.3.90.40.13	957.000,60
Soma	957.000,60

* VALOR REFERENCIAL: É o valor que irá definir o percentual da Matriz de Riscos a ser aplicado.

CÁLCULO DO VALOR REFERENCIAL de acordo com as metodologias constantes do tópico 6.3 (USO E DESCARTE DE PREÇOS) deste manual de orientações:

METODOLOGIA 3: multiplique o VALOR DA MÉDIA DOS 3 (TRÊS) OU MAIS PREÇOS PÚBLICOS do conjunto de preços identificados pela Quantidade que será contratada para o item (VR = VALOR DA MÉDIA DOS 3 (TRÊS) OU MAIS PREÇOS PÚBLICOS * QUANTITATIVO).

OBSERVAÇÕES:

*As metodologias 4, 5, 6, 7, 8 e 11 não se submetem à Matriz de Riscos;

*Se a adjudicação for por preço global, deve-se considerar o valor total da contratação ou do grupo para definir o percentual da Matriz de Riscos a ser aplicado;

*Nos casos de serviços contínuos, deve-se considerar o valor total - da contratação, do grupo ou do item - relativo à vigência máxima permitida, incluindo as possíveis prorrogações (exemplo: nos contratos com vigência de 30 meses, prorrogáveis por igual período, deve-se considerar o valor total para 60 meses).

*Se no cálculo da média sancionada (aplicável nas metodologias 3, 9 e 10) não houver preços acima do Limite Superior (LS) ou abaixo do Limite Inferior (LI) para serem descartados e o Coeficiente de Variação (CV) permanecer acima do percentual indicado na Matriz de Riscos, adote como Preço de Referência a média do conjunto de preços restantes.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

Razão Social:			CNPJ:		
Endereço:			Telefone/fax:		
Representante legal:			CPF:		
1) Objeto:					
Item	Unid	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL					
Observação:.					
2) Prazo de Entrega:					
4) Dados Bancários:					
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Local/Data/Assinatura:

_____,
____/____/____



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO
SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC)
(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

REGISTRO Nº XXX/2023

Processo SEI: 0000030-
87.2023.5.10.8000

FORNECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO DEDICADOS DE DADOS, ATRAVÉS DO
FORNECIMENTO DE LINK IP UTILIZANDO SD-WAN

CONTRATANTE

Órgão: **TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO - TRT10**

CNPJ:
02.011.574/0001-
90

Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º
Andar
Brasília/DF - CEP 70.097-900

Telefone: (61)
3348-1870

Representante Legal:
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Contratações e Patrimônio (SECOP)

Nomeado pela
Portaria PRE nº
131/2014
Publicada no
DOU, Seção 2,
Página 63, em
25/03/14

Delegação de
Competência:
Portaria da
Presidência nº
099/2022, de
20/09/2022

Empresa: xxxxxx

CNPJ:

CONTRATADO	Endereço:xxxxxxx	Telefone: (61)
	Representante Legal: xxxx	Conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, para todas as localidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em conformidade com o Edital do **Pregão Eletrônico nº** (id.) e seus anexos, em especial o Termo de Referência (id.), e com a Proposta do CONTRATADO (id.), os quais, independente de transcrição, vinculam as partes e integram, para todos os fins, o conteúdo deste Termo de Contrato.

1.2. A contratação seguirá os itens e quantitativos e endereço de instalação discriminados na tabela abaixo:

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1 Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1 Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a5 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500 Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP:72.405-610	1	1 00 Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP:77.824-022	1	1 00 Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote IA, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500 Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	1 00 Mbps	99,70%

8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300000	1	1 00 Mbps	99,70%
9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP: 77.700-000	1	1 00 Mbps	99,70%
10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote AI, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-160	1	500 Mbps	99,70%

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. A contratação será regida pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); pelos preceitos de Direito Público, disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#), e da [Lei nº 9.784/1999](#) (Processo Administrativo Federal), no que couber; e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado, bem como pelo Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078/1990](#)), no que couber.

2.2. Aplica-se, ainda, as demais legislações explicitadas no tópico "DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa decorrente do objeto desta contratação correrá à conta dos recursos consignados ao **TRT-10ª REGIÃO**:

- 3.1.1. Programa: Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho;
- 3.1.2. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.6018;
- 3.1.3. Categoria Econômica: Despesa Corrente;
- 3.1.4. Elementos de Despesa: 3.3.90.40.13;
- 3.1.5. Nota de Empenho: XXXXNEXXXX, de XX/XX/XXXX, no importe de R\$ ();

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O valor total da contratação corresponderá a **R\$ XXX ()**.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos, a contar da assinatura do Termo de Contrato**, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

- 5.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 5.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

- 5.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;
- 5.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;
- 5.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;
- 5.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.

5.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).

5.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).

5.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)

5.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

5.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

6. **CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

6.1. O regime de execução do serviço está disciplinado no tópico "DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

7.1. O modelo de execução do objeto e respectivos prazos e locais de execução, bem como os materiais a serem disponibilizados, estão disciplinados nos tópicos "DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO", "DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

8. **CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

8.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o TRT-10ª REGIÃO designa o Servidor **EDSON MATEUS DE SOUSA**, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, o titular da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, telefone: (61) 3348-1249 ou seu substituto imediato, para:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:

8.1.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

8.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

8.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Servidor(a) **GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA**, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC, telefone: (61) 3348-1256.

8.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

8.4. A eventual alteração dos servidores designados no curso da execução contratual, por não

caracterizar alteração do contrato, será registrada mediante simples **apostila** (art. 136 da NLLC).

9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As regras e prazos para o recebimento provisório e definitivo do objeto estão disciplinados no tópico "DO RECEBIMENTO DO OBJETO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

10.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

10.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

10.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

10.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

10.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10.4. Será efetuada a **retenção dos tributos e contribuições** na forma da legislação aplicável

10.4.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.4.2. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

10.5. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

10.5.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar o **cadastro** junto ao **SIGEO**, conforme instrução a ser enviada pelo fiscal, via e-mail.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO

11.1. Não se exigirá a garantia do objeto, conforme tópico "DOS REQUISITOS DA

CONTRATAÇÃO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

12.1. Não se exigirá a garantia de execução contratual, conforme tópico "DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO**

13.1. O reajustamento dos preços da contratação está disciplinado no tópico "DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

14.1. As regras e parâmetros para fins de eventual restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação estão disciplinados no tópico "**DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

15.1. As eventuais alterações contratuais, inclusive os acréscimos e supressões unilaterais, estão disciplinadas no tópico "DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

16.1. **As regras para subcontratação estão disciplinadas no tópico "DA SUBCONTRATAÇÃO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.**

17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

17.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades das partes estão disciplinados no tópico "DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

18. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)**

18.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

18.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

18.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

18.4. Administração deverá ser informada no **prazo de 5 (cinco) dias úteis** sobre eventuais contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

18.5. **Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado**

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

18.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

18.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados, caso haja, o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

18.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

18.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

18.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

18.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

18.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

19. **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

19.1. As sanções administrativas cabíveis, inclusive os valores das multas e suas bases de cálculo, estão disciplinadas no tópico "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

20. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

20.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:

20.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

20.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

20.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.

20.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

21. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAÇÃO**

21.1. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o presente Termo de Contrato e seus eventuais aditamentos no **Portal Nacional de Contratações (PNCP)**, na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §1º, IV, e §2º, da Lei nº 12.527/2011.

22. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO**

22.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF, **Seção Judiciária do Distrito Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta contratação, que não puderem ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

23.1. Assinado o contrato, o contratado deverá realizar as gestões necessárias junto à fiscalização, a fim de ajustar o início dos serviços/fornecimento;

23.2. A assinatura deste instrumento desobriga o **TRT-10ª REGIÃO** de enviar a nota de empenho à contratada, uma vez que os dados desta encontram-se neste instrumento;

23.3. Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

23.4. As eventuais alterações contratuais serão, obrigatoriamente, formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Contratações e Patrimônio (SECOP)

Assinado eletronicamente
XXXXXXXXXXXX
Representante Legal

MODELO DE CONTRATO - VERSÃO 2 (APROVADA EM 24/03/2023)



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Chefe de Divisão**, em 25/05/2023, às 22:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **222259** e o código CRC **94569A73**.

0000030-87.2023.5.10.8000

222259v2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

CONTRATO Nº 131/2023

TERMO DE CONTRATO
SERVIÇOS CONTINUADOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC)
(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

REGISTRO Nº 131/2023

Processo SEI: 0000030-87.2023.5.10.8000

**FORNECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO DEDICADOS DE DADOS, ATRAVÉS DO
FORNECIMENTO DE LINK IP UTILIZANDO SD-WAN**

CONTRATANTE

Órgão: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
DÉCIMA REGIÃO - TRT10**

CNPJ:
02.011.574/0001-
90

Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar
Brasília/DF - CEP 70.097-900

Telefone: (61)
3348-1870

Representante Legal:
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Contratações e Patrimônio (SECOP)

Nomeado pela
Portaria PRE nº
131/2014
Publicada no
DOU, Seção 2,
Página 63, em
25/03/14

Delegação de
Competência:
Portaria da
Presidência nº
099/2022, de
20/09/2022

CONTRATADO

Empresa: **BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CNPJ:
73.972.002/0001-
16

Endereço: Rua comendador Azevedo, nº 140, Térreo, Bairro:
Floresta, Porto Alegre/RS – CEP: 90220-150
licitacao@br.digital

Telefone: (61)
3033-9498

	Representante Legal: VANDER SILVA FURMANIAK	Conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos.
--	---	---

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de fornecimento de canais de comunicação dedicados de dados, através do fornecimento de link IP utilizando SD-WAN, incluindo hardware, software, enlaces de transmissão de dados, infraestrutura, além de projeto, instalação, teste, configuração, operação, suporte técnico e gerenciamento pró-ativo, para todas as localidades do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em conformidade com o Edital do **Pregão Eletrônico nº** (id. 2229688) e seus anexos, em especial o Termo de Referência (id 2218856), e com a Proposta do CONTRATADO (id. 2258326), os quais, independente de transcrição, vinculam as partes e integram, para todos os fins, o conteúdo deste Termo de Contrato.

1.2. A contratação seguirá os itens e quantitativos e endereço de instalação discriminados na tabela abaixo:

Link IP DEDICADO com SD-WAN						
Grupo	Item	Localidade	Endereço de Instalação	Quantidade	Banda	Disponibilidade mínima do link com SDWAN
1	1	Edifício Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília - DF, CEP 70.097-900	1	1 Gbps	99,90%
	2	Foro de Brasília	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3 Brasília - DF, CEP: 70.760-522	1	1 Gbps	99,70%
	3	Foro de Taguatinga	Quadra C12 Bloco O Lotes 1 a5 8 a 12 Taguatinga - DF CEP:72010-120	1	500 Mbps	99,70%
	4	Vara do Gama	Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 - Gama - DF, CEP:72.405-610	1	100 Mbps	99,70%
	5	Foro de Araguaína	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goiás, Araguaína - TO CEP:77.824-022	1	100 Mbps	99,70%
	6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote IA, Palmas - TO, CEP: 77.066-338	1	500 Mbps	99,70%
	7	Vara de Gurupi	Rua Antônio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central, Gurupi - TO, CEP: 77405-100	1	100 Mbps	99,70%
	8	Vara de Dianópolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 A, Setor Novo Horizonte, Dianópolis - TO, CEP: 77.300000	1	100 Mbps	99,70%
	9	Vara de Guaraí	Avenida Araguaia, Esquina com Av. Bernardo Sayão, 1360, Guaraí - TO, CEP:77.700-000	1	100 Mbps	99,70%
	10	Prédio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote AI, Asa Norte, Brasília - DF, CEP:70.790-160	1	500 Mbps	99,70%

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. A contratação será regida pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); pelos preceitos de Direito Público, disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#), e da [Lei nº 9.784/1999](#) (Processo Administrativo Federal), no que couber; e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado, bem como pelo Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078/1990](#)), no que couber.

2.2. Aplica-se, ainda, as demais legislações explicitadas no tópico "DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa decorrente do objeto desta contratação correrá à conta dos recursos consignados ao **TRT-10ª REGIÃO**:

- 3.1.1. Programa: Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho;
- 3.1.2. Classificação Funcional-Programática: 02.122.0033.4256.6018;
- 3.1.3. Categoria Econômica: Despesa Corrente;
- 3.1.4. Elementos de Despesa: 3.3.90.40.13;
- 3.1.5. Nota de Empenho: 2023NE487, de 13/07/2023, no importe de R\$ 15.950,00 (quinze mil novecentos e cinquenta reais);

4. **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO**

4.1. O valor total da contratação corresponderá a **R\$ 957.000,00** (novecentos e cinquenta e sete mil reais), conforme especificado a seguir:

BR FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
Item	Unidade	Valor Unitário Mensal	Valor Total para 12 meses	Valor Total para 60 meses
1	Edifício-Sede	3.087,10	37.045,20	185.226,00
2	Foro Trabalhista de Brasília	3.087,10	37.045,20	185.226,00
3	Foro Trabalhista de Taguatinga	1.543,55	18.522,60	92.613,00
4	Vara do Trabalho do Gama	1.029,03	12.348,36	61.741,80
5	Foro Trabalhista de Araguaína	1.029,03	12.348,36	61.741,80
6	Foro Trabalhista de Palmas	1.543,55	18.522,60	92.613,00
7	Vara do Trabalho de Gurupi	1.029,03	12.348,36	61.741,80
8	Vara do Trabalho de Dianópolis	1.029,03	12.348,36	61.741,80
9	Vara do Trabalho de Guaraí	1.029,03	12.348,36	61.741,80
10	Complexo da Escola Judicial – Prédio de Apoio	1.543,55	18.522,60	92.613,00
Total		15.950,00	191.400,00	957.000,00

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

5.1. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos, a contar da assinatura do Termo de Contrato**, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 31 da Portaria da Presidência 105/2022, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos:

- 5.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 5.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 5.1.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;
- 5.1.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;
- 5.1.5. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;
- 5.1.6. Haja autorização formal da autoridade competente.

5.2. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).

5.3. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).

- 5.3.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)

- 5.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 5.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

6. **CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

- 6.1. O regime de execução do serviço está disciplinado no tópico "DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- 7.1. O modelo de execução do objeto e respectivos prazos e locais de execução, bem como os materiais a serem disponibilizados, estão disciplinados nos tópicos "DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO", "DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

8. **CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

- 8.1. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o TRT-10ª REGIÃO designa o titular da Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia - CDTEC, nesta data o servidor **EDSON MATEUS DE SOUSA**, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO**, telefone: (61) 3348-1249, para:

- 8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:

8.1.1.1. Anotar em registro próprio (REGISTRO DE OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS) todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

8.1.1.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

- 8.2. O **GESTOR CONTRATUAL** será o Servidor(a) **GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA**, titular da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - SGTIC, telefone: (61) 3348-1256.

- 8.3. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

- 8.4. A eventual alteração dos servidores designados no curso da execução contratual, por não caracterizar alteração do contrato, será registrada mediante simples **apostila** (art. 136 da NLLC).

9. **CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DE CRÉDITOS**

- 9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

- 9.1.1. As cessões de crédito não fiduciárias não serão admitidas.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

- 10.1. As regras e prazos para o recebimento provisório e definitivo do objeto estão disciplinados no tópico "DO RECEBIMENTO DO OBJETO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**

- 11.1. O pagamento correspondente será efetuado mensalmente, por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até **10 (dez) dias** após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

- 11.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:

11.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

11.2.2. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

- 11.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração,

o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11.4. Será efetuada a **retenção dos tributos e contribuições** na forma da legislação aplicável

11.4.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.4.2. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

11.5. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

11.5.1. Para atendimento ao item anterior, a contratada deverá realizar o **cadastro** junto ao **SIGEO**, conforme instrução a ser enviada pelo fiscal, via e-mail.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO OBJETO**

12.1. Não se exigirá a garantia do objeto, conforme tópico "DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

13.1. Não se exigirá a garantia de execução contratual, conforme tópico "DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO**

14.1. O reajustamento dos preços da contratação está disciplinado no tópico "DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO" do Termo de Referência - TR, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

15.1. As regras e parâmetros para fins de eventual restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação estão disciplinados no tópico "DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

16.1. As eventuais alterações contratuais, inclusive os acréscimos e supressões unilaterais, estão disciplinadas no tópico "DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

17.1. As regras para subcontratação estão disciplinadas no tópico "DA SUBCONTRATAÇÃO" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

18. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

DAS PARTES

18.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades das partes estão disciplinados no tópico "DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

19.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

19.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

19.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

19.4. Administração deverá ser informada no **prazo de 5 (cinco) dias úteis** sobre eventuais contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

19.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

19.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

19.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados, caso haja, o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

19.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

19.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

19.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

19.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

19.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

19.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. As sanções administrativas cabíveis, inclusive os valores das multas e suas bases de cálculo, estão disciplinadas no tópico "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" do **Termo de Referência - TR**, parte integrante deste Termo de Contrato, para todos os fins.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

21.1. O contrato poderá ser extinto (rescindido), na forma do art. 138 da NLLC:

21.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

21.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

21.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas no art. 137 da NLLC.

21.3. O contratado reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da NLLC.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DIVULGAÇÃO

22.1. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o presente Termo de Contrato e seus eventuais aditamentos no **Portal Nacional de Contratações (PNCP)**, na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §1º, IV, e §2º, da Lei nº 12.527/2011.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF, **Seção Judiciária do Distrito Federal**, para dirimir os litígios que decorrerem desta contratação, que não puderem ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Assinado o contrato, o contratado deverá realizar as gestões necessárias junto à fiscalização, a fim de ajustar o início dos serviços/fornecimento;

24.2. A assinatura deste instrumento desobriga o **TRT-10ª REGIÃO** de enviar a nota de empenho à contratada, uma vez que os dados desta encontram-se neste instrumento;

24.3. Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

24.4. As eventuais alterações contratuais serão, obrigatoriamente, formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Contratações e Patrimônio (SECOP)

Assinado eletronicamente
VANDER SILVA FURMANIAK
Representante Legal

MODELO DE CONTRATO - VERSÃO 2 (APROVADA EM 24/03/2023)



Documento assinado eletronicamente por **VANDER SILVA FURMANIAK**, **Usuário Externo**, em 27/07/2023, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, **Secretário de Contratações e Patrimônio**, em 27/07/2023, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2265285** e o código CRC **9D312EA2**.